Systeem-Audit

Grensoverschrijdend bevoegdheidsvacuüm in de sociale zekerheid

Document A — De narratieve audit

Auteur: Eric Messa

Versie bijgewerkt: 11 november 2026, 14:55

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 2
Hoofdstuk 1: De werkbasis en de fysieke val (Medische realiteit & zorgketen) 4
1.1 Het werkende fundament vóór de medische uitval 4
VERTICO BUSINESS SOLUTIONS 4
AGODI 6
1.2 Eerste lijn, spoedopnames en regionale ziekenhuiszorg 8
HUISARTSENPRAKTIJK TER VIERSCHAAR 8
VITAZ 10
ZORGSAAM 12
OOGARTSEN SINT-NIKLAAS 13
BAJART ORTHOPEDIE 15
1.3 Academische derdelijnszorg, revalidatie en medische expertises 16
UZ GENT 16
ORTHOVANO 20
PALLION HUISARTSENPRAKTIJK 21
ONAFHANKELIJKE EXPERTS (BE) 22
ONAFHANKELIJKE EXPERTS (NL) 23
Hoofdstuk 2: De verzekeringsklem en grensoverschrijdende zorgblokkade 24
2.1 Mutualiteit, zorgverzekeraar, verdragspolis en vakbondsrechtsbijstand 24
CHRISTELIJKE MUTUALITEIT 24
CZ 27
CAK 29
ZORGINSTITUUT NEDERLAND (ZIN) 30
ALGEMENE CHRISTELIJKE VAKBOND (ACV) 31
Hoofdstuk 3: De administratieve afwijzing en financiële gevolgen (Sociale zekerheid & fiscaliteit) 32
3.1 Uitkeringen, arbeidsongeschiktheid, handicap en pensioen 32
UWV 32
RVA 35
SVB & BBZ 37
FOD SOCIALE ZEKERHEID (DG HAN) 39
SFPD 41
3.2 Belastingen, toeslagen, gezinsbijslagen en basisregistraties 42
BELASTINGDIENST 42
FOD FINANCIËN 44
PARENTIA 46
FOD IBZ 48
RvIG 49
Hoofdstuk 4: De kettingreactie in het dagelijks bestaan (Lokaal, mobiliteit & vaste lasten) 51
4.1 Gemeentelijke voorzieningen, aangepast vervoer en onderwijs 51
GEMEENTE HULST & HULST VOOR ELKAAR 51
REIZEN DOOR ZEELAND 53
VALYS 54
LEREN IN ZEELAND 55
4.2 Nutsvoorzieningen, netbeheer en bancaire overleving 57
VATTENFALL 57
ENERGIEDIRECT 59

STEDIN 61
ING NEDERLAND 62
Hoofdstuk 5: De escalatieladder (Toezichthouders, rechtbanken, ombudsmannen, SOLVIT & ELA) 63
5.1 Medisch, sociaal en juridisch toezicht 63
RIZIV 63
CONTROLEDIENST VOOR DE ZIEKENFONDSEN (CDZ) 65
ORDE DER ARTSEN 66
ARBEIDSAUDITORAAT GENT 68
UNIA 69
5.2 Nationale ombudsdiensten, grensloketten, SOLVIT en ELA 70
DE FEDERALE OMBUDSMAN 70
DE NATIONALE OMBUDSMAN (NL) 71
GRENSINFOPUNT (GIP) 72
SOLVIT 73
EUROPESE ARBEIDSAUTORITEIT (ELA) 74
5.3 Parlementaire commissies, politieke vertegenwoordiging en staatshoofden 75
DE KAMER (COMMISSIE SOCIALE ZAKEN) 75
COMMISSIE VOOR VERZOEKSCHRIFTEN 77
POLITIEKE PARTIJEN & FRACTIES 79
TWEEDE KAMER (COMMISSIE SZW) 81
NEDERLANDSE POLITIEKE PARTIJEN 82
KONINKLIJK PALEIS VAN BELGIË 84
KONINKLIJK HUIS (NEDERLAND) 85
5.4 Europese instellingen en internationale verdragsorganen 86
BENELUX UNIE 86
EUROPESE COMMISSIE 87
EUROPEES PARLEMENT 88
EUROPESE OMBUDSMAN 90
EUROPESE RAAD 91
EUROPEES HOF VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS (EHRM) 92
VERENIGDE NATIES 93
5.5 Maatschappelijke buitenring: belangenbehartiging, wetenschap en media 94
STRATEGISCHE BELANGENBEHARTIGING 94
ACADEMISCHE OBSERVATIELAAG 97
MEDIA & PUBLIEKE INTELLECTUELEN 101

Dit is Document A — De narratieve audit van het Systeem-Audit-project. Het beschrijft de organisaties die samen het netwerk vormen, als een reeks lopende verhalen.

Lees het als een reeks verhalen, niet als een database.

Hoofdstuk 1: De werkbasis en de fysieke val (Medische realiteit & zorgketen)

1.1 Het werkende fundament vóór de medische uitval

VERTICO BUSINESS SOLUTIONS

De Normale Basis en het Contrast met de Overheid

Om te begrijpen waar een systeem faalt, moet eerst worden vastgesteld hoe het eruitziet wanneer het wel werkt. In dit grensoverschrijdende dossier is de private werkgever, Vertico Business Solutions, de actor die de norm bepaalt. De arbeidsrelatie start hier in het voorjaar van 2025. Wanneer de medische noodsituatie in april van dat jaar toeslaat, voert het bedrijf simpelweg de wet uit. De loondoorbetaling tijdens de eerste dertig ziektedagen verloopt foutloos, gevolgd door een correcte en tijdige administratieve overgang naar de status van onbetaald ziekteverlof. De loonbrieven registreren keurig nul euro, waarmee de financiële overdracht naar de sociale zekerheid zuiver wordt voorbereid.

Wanneer het contract in september 2025 door de aanhoudende medische uitval formeel wordt beëindigd, levert het bedrijf direct de eindafrekening en de verplichte tewerkstellingsattesten af. Deze papieren zijn geen overbodige luxe; zij vormen de absolute juridische basis voor de latere opmaak van de Europese U1-formulieren[*1*]. Dit zijn de documenten die de werknemer nodig heeft om zijn arbeidsverleden en rechten in het buitenland te kunnen aantonen. De werkgever levert deze sleutels zonder enige vertraging of procedurele wrijving af aan de werknemer.

De ware betekenis van deze organisatie in de systeem-audit ligt dan ook niet in een interne fout, maar in het schrille contrast met de publieke sector. De private werkgever bewijst dat de basisregels van de administratie eenvoudig en correct kunnen worden toegepast. Zij leveren de perfecte, foutloze data aan. De breuk in het systeem ontstaat pas op het exacte moment dat deze correcte papieren de private sector verlaten en worden ingediend bij de overheid. Zodra de Belgische en Nederlandse sociale zekerheidsinstanties de foutloze attesten in handen krijgen, loopt het proces direct vast in onverenigbare regels en datasilo's.

1 Het Portable Document U1 (PD U1) is het standaard Europese formulier dat perioden van verzekering of werkzaamheden in een EU-lidstaat bevestigt, essentieel voor de berekening van werkloosheids- of ziekte-uitkeringen in een ander land.

AGODI

De Procedurele Afschuiving en de Grens van de Loonadministratie

Het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) is binnen de Vlaamse overheid belast met de uitvoering van het onderwijsbeleid voor het basis- en secundair onderwijs. Het agentschap beheert de financiële dienstverlening aan circa 4.000 scholen, de personeelsdossiers van meer dan 180.000 personeelsleden, en verzorgt de salarisbetaling van ruim 200.000 onderwijsmedewerkers*1*. In het dossier van de grensarbeider raakt AGODI betrokken via de loonadministratie van de partner, die als leerkracht in het Vlaamse onderwijs werkt. Het probleem begint in maart 2026, wanneer de partner een fiscale correctie met terugwerkende kracht aanvraagt op basis van het dubbelbelastingverdrag. AGODI weigert deze aanpassing omdat de fiscale fiches uit het verleden reeds zijn afgeleverd, en verklaart zich onbevoegd door te verwijzen naar de federale belastingdienst*2*.

Een tweede en scherper conflict ontstaat in augustus 2026, wanneer de partner verzoekt om de fiscale status van 'partner ten laste met handicap' te registreren, gestaafd met een federaal attest van 8 punten. AGODI reageert in eerste instantie door een medisch-fiscale beoordeling te maken: men stelt dat het attest uitsluitend geldig is voor een parkeerkaart en dat voor de bedrijfsvoorheffing een drempel van 9 punten geldt*3*. Wanneer de aanvrager vervolgens een sluitend medisch getuigschrift indient waaruit blijkt dat de partner blijvend invalide is voor minstens 66 procent en het verdienvermogen verminderd is tot een derde, draait AGODI het beleid om. De instantie stelt plots dat zij geen documenten hoeft in te zien, dat de school een elektronisch signaal moet sturen, en dat de eindcontrole bij de belastingdienst ligt*4*.

De administratieve afronding volgt op 25 september 2026, wanneer het schoolsecretariaat via het personeelssysteem Informat de wijziging van de fiscale toestand registreert. Met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2026 wordt vastgelegd dat de partner ten laste geen beroepsinkomsten heeft en als mindervalide staat geregistreerd. Wat eerder werd afgewezen op basis van een 9-punten-eis, is nu geregistreerd zodra de school het elektronische signaal heeft afgeleverd*5*. AGODI verschuift de verantwoordelijkheid voor de inhoudelijke beoordeling naar de federale fiscus en de school, en trekt zich terug uit het dossier.

De feitelijke financiële ontknoping van deze maandenlange procedure wordt zichtbaar op het salarisafschrift van oktober 2026, waarop AGODI de herziening met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2026 verwerkt*6*. De salarisafschriften maken de financiële verhouding binnen het stelsel exact meetbaar: per gewerkte maand daalt de ingehouden bedrijfsvoorheffing van € 614,28 naar € 562,28. De volledige financiële tegemoetkoming voor een volwassen persoon ten laste met zware amputaties, visusverlies en € 0,00 eigen vervangingsinkomen bedraagt daarmee exact € 52,00 per maand (€ 1,73 per dag), terwijl de niet-vergoede medische kosten en WMO-bijdragen circa € 200,00 per maand bedragen.

1 AGODI, 'Taken van AGODI', Vlaanderen.be: uitvoering onderwijsbeleid, financiële dienstverlening aan scholen, beheer personeelsdossiers.

2 Entry 25-03-2026: weigering fiscale correctie met terugwerkende kracht wegens reeds afgeleverde fiscale fiches; verwijzing naar FOD Financiën.

3 Entry 24-08-2026: AGODI stelt dat het attest van 8 punten enkel geldig is voor een parkeerkaart en dat 9 punten vereist zijn voor fiscale voordelen.

4 Entry 08-09-2026: na indiening van het wettelijk attest draait AGODI en stelt dat de school een elektronisch signaal moet sturen en de belastingen de eindcontrole hebben.

5 Entry 25-09-2026: registratie wijziging fiscale toestand mindervalide partner via het schoolsecretariaat.

> *6* Salarisafschrift AGODI oktober 2026: herziening bedrijfsvoorheffing januari t/m augustus 2026 (8 × € 52,00 = € 416,00 nabetaling; structurele vermindering bedrijfsvoorheffing van € 614,28 naar € 562,28 per maand).

1.2 Eerste lijn, spoedopnames en regionale ziekenhuiszorg

HUISARTSENPRAKTIJK TER VIERSCHAAR

De Eerstelijnsbrug en Institutionele Ontkenning

Anders dan de gesloten datasilo's van de regionale ziekenhuizen en de weigerachtige houding van de private sector, vormt de eerstelijnszorg de enige constante factor in het traject. Vanaf de pre-crisis nulmeting in het voorjaar van 2025 tot ver in het complexe herstelstadium na de operatie fungeert de huisartsenpraktijk als de centrale medische regisseur. De cruciale rol van deze actor ligt in de actieve doorbreking van de data-isolatie. Door de geactualiseerde medische samenvatting — inclusief de onomkeerbare amputaties, neuropathie en kritieke weefselafbraak — officieel te publiceren op het federale eHealth-knooppunt, worden deze feiten onweerlegbaar en real-time verankerd. Feitelijk is een beroep op ontbrekende medische informatie daarmee onhoudbaar geworden. De praktijk leert echter dat dit de uitkerende instantie niet weerhoudt om zich formeel alsnog te beroepen op het ontbreken van actuele huisartsverslagen, zoals de CM-ombudsman op 14 juli 2026 deed.

Wanneer de administratieve impasse over de landsgrenzen heen escaleert, vult de huisarts de leemte die de specialisten in de tweede lijn lieten vallen. De praktijk levert actief de systeemvertaling die de administratie eist. Zo worden de uitgebreide federale inlichtingenformulieren ter erkenning van de zware handicap ingevuld, worden er fiscale dieetbevestigingen opgemaakt en wordt er een overkoepelend getuigschrift van permanente arbeidsongeschiktheid afgeleverd. Hierin wordt de medische toestand niet benaderd als een tijdelijk te genezen defect, maar wordt de horizon van de invaliditeit realistisch vastgeklikt op de grens van de eenentwintigste eeuw.

De huisarts verricht daarnaast een unieke grensoverschrijdende handeling door de grens van de eigen bevoegdheid te overstijgen. De complexe stapeling van meerdere aandoeningen tegelijk wordt methodisch geconverteerd naar de specifieke belastbaarheidsmatrix die aan de andere kant van de grens wordt gehanteerd[*1*]. Deze vertaalslag objectiveert een keiharde energetische limiet van maximaal vier uur actieve belasting per dag. Hiermee levert de Belgische eerstelijnszorg exact het gestructureerde instrumentarium waar de Nederlandse toezichthouder formeel om vraagt voor het vaststellen van het arbeidsvermogen.

De systeembreuk openbaart zich in dit stadium niet langer in het ontbreken van data, maar in de doelbewuste institutionele ontkenning ervan. Zowel het Belgische ziekenfonds als de Nederlandse uitkeringsinstantie weigeren het sluitende oordeel van de huisarts te accepteren, en kwalificeren deze medische en administratieve synthese als niet-bindend. Men erkent de ontvangst van de documenten, maar negeert de inhoud om de eigen afwijzingsprotocollen in stand te kunnen houden. Dit objectiveert een dwingende systeemparadox: toezichthoudende instanties eisen onafhankelijke medische data om rechten te kunnen toekennen, maar zodra die data sluitend en onweerlegbaar worden aangeleverd door de

eerstelijnszorg, worden ze door diezelfde instanties administratief ongeldig verklaard.

1 De Functionele Mogelijkhedenlijst (FML), het formele beoordelingsinstrument dat door de Nederlandse uitkeringsinstantie (UWV) wordt gebruikt om de fysieke en mentale belastbaarheid in kaart te brengen.

VITAZ

De Fysieke Basis en het Administratieve Verzuim

Binnen het grensoverschrijdende netwerk functioneert deze regionale ziekenhuisinstelling als het primaire fysieke knooppunt. In het voorjaar van 2025 start hier de medische basis van het dossier met een acute spoedopname. Een zware verstoring van de stofwisseling leidt tot onomkeerbare weefselschade, wat meerdere chirurgische ingrepen noodzaakt. Er volgen amputaties aan de rechtervoet, huidtransplantaties, uitgebreide wondzorg en latere invasieve operaties om naderende blindheid te voorkomen. Deze intensieve zorgcyclus produceert een aanzienlijke hoeveelheid klinische en objectieve data over de fysieke toestand van de patiënt.

De werking van dit ziekenhuis legt een scherp contrast bloot tussen de medische en de administratieve realiteit. Hoewel alle verslagen, scans en bloedwaarden accuraat worden vastgelegd binnen het gesloten datasysteem van het ziekenhuis, blijven deze gegevens geïsoleerd. Er is geen sprake van een automatische doorstroom naar de systemen van de buitenwereld, zoals het Belgische ziekenfonds, de Nederlandse zorgverzekeraar of de keuringsinstanties voor arbeidsongeschiktheid. De facturatie voor de geleverde zorg verloopt soepel via de Belgische ziekteverzekering, wat de behandelingen in financiële zin legitimeert, maar de inhoudelijke medische kennis verlaat de muren van de instelling niet.

De structurele breuklijn in het systeem ontstaat wanneer de medische feiten administratief vertaald moeten worden. Uitvoeringsinstanties in zowel België als Nederland accepteren geen ruwe, ongestructureerde ziekenhuisdata; zij eisen specifieke syntheseverslagen en ingevulde formulieren van de behandelend specialist om maatschappelijke rechten — zoals een uitkering of grensvervoer — te kunnen toekennen. Wanneer hier in de lente van 2026 dwingend om wordt verzocht, weigert de gespecialiseerde tweede lijn echter haar medewerking. Via het secretariaat wordt meegedeeld dat men de situatie, ondanks de gedocumenteerde amputaties en aanhoudende fysieke uitval, administratief niet als een ernstige ziekte classificeert. De vereiste overkoepelende papieren worden niet ingevuld.

Hier manifesteert zich de fundamentele paradox van dit knooppunt. Het ziekenhuis presteert optimaal in het fysiek herstellen van de mens, maar laat na het instrument te leveren waarmee deze mens zich in de samenleving kan handhaven. Door de weigering om een administratieve vertaling te maken, valt de brug tussen de zorgverlener en de overheid definitief weg. Het gevolg is dat de patiënt zelf als handmatige data-koerier moet optreden en losse verslagen over de grens moet dragen in een vergeefse poging om vastgelopen overheidssystemen met elkaar te verbinden[*1*]. Deze eilandcultuur van de eerste lijn vormt de basis voor de kettingreactie van weigeringen die zich in een latere fase bij de verzekeraars en overheidsdiensten voltrekt.

Op 10 november 2026 wordt de klinische diagnose van Vitaz via een tweetalige ketennotificatie rechtstreeks gekoppeld aan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO Europe), het European Observatory on Health Systems and Policies, het

UZ Gent, ZorgSaam en de medische koepels en inspecties (KCE, KAGB, KNMG en IGJ, met het Europees Parlement*2* in afschrift). De notificatie confronteert de instanties met het feit dat de objectieve chirurgische ingrepen en amputatierapporten van het ziekenhuis door niet-gekoppelde administratieve systemen zonder medische tegenkeuring geautomatiseerd zijn overschreven tot administratieve systeemficties van volledige arbeidsgeschiktheid en zelfredzaamheid, en verankert het wetgevende primaat van de klinische ziekenhuisdiagnose (Bouwsteen 2).

1 Conform de uitgangspunten van de Europese verordening inzake de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (Verordening (EG) nr. 883/2004) wordt gestreefd naar een naadloze gegevensuitwisseling tussen lidstaten, waarbij de burger niet als administratief doorgeefluik tussen instanties mag worden belast.

2 Europees Parlement, Commissie Verzoekschriften, Petitie PETI 1034/2026.

ZORGSAAM

De Fysieke Zorg en de Onzichtbare Data

De Nederlandse thuiszorgorganisatie ZorgSaam illustreert feilloos de breuklijn tussen fysieke medische handelingen en de digitalisering daarvan. Na het ontslag uit het Belgische ziekenhuis in mei 2025 levert deze instantie maandenlang de noodzakelijke, complexe wondzorg voor de amputaties aan huis. Deze zorg wordt methodisch gedocumenteerd: het interne cliëntenportaal registreert meer dan honderdtwintig klinische verslagen van Nederlandse zorgverleners over de zware fysieke toestand van de patiënt. Dit bewijst dat de medische realiteit op Nederlands grondgebied onweerlegbaar is vastgesteld.

Toch is deze schat aan informatie volstrekt nutteloos voor de rest van de overheid. De systemen van ZorgSaam zijn niet gekoppeld aan de Belgische ziekenhuizen, noch aan Nederlandse uitkeringsinstanties. Wanneer de Nederlandse arbeidsongeschiktheidsinstantie (UWV) de exacte ziektedatum betwist, stroomt de data van de eigen Nederlandse thuiszorg niet automatisch door om dit te corrigeren. De data bestaat, maar de overheid kan (of wil) er niet bij.

Deze isolatie bereikt een dieptepunt wanneer de patiënt besluit om zélf als data-koerier te fungeren. Om de behandelende Nederlandse verpleegkundigen inzicht te geven in de Belgische ziekenhuisgeschiedenis, uploadt hij in het voorjaar van 2026 handmatig de complete medische dossiers in het Nederlandse portaal. ZorgSaam ontvangt de data, maar de software weigert deze te integreren in de gestructureerde medische velden. De zware diagnoses — zoals amputaties en weefselafbraak — worden door het systeem simpelweg weggestopt onder een onopvallend tabblad 'Multimedia'. Hierdoor blijft de werkelijke medische geschiedenis voor elke meekijkende arts of keuringsinstantie verborgen achter een digitale dode hoek.

> Op 10 november 2026 wordt deze scheiding tussen thuiszorg en overheid formeel aanhangig gemaakt bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO Europe), het European Observatory on Health Systems and Policies en de nationale medische toezichthouders (KCE, KAGB, KNMG en IGJ) in een tweetalige ketennotificatie. De notificatie documenteert hoe 126 klinische wondzorgverslagen van ZorgSaam door starre IT-architecturen werden genegeerd en gedegradeerd tot een onleesbaar tabblad 'Multimedia', en verzoekt de wetgever en toezichthouders om het primaat van de klinische zorg en grensoverschrijdende interoperabiliteit onder de EHDS dwingend te verankeren (Bouwsteen 2).

OOGARTSEN SINT-NIKLAAS

Private Isolatie en de Registratie van Context

Waar de academische en regionale ziekenhuizen nog opereren binnen een overkoepelende (zij het haperende) institutionele structuur, illustreert de specialistische privépraktijk de gevaren van een volledig geïsoleerde medische satelliet. Deze private oogheelkundige lijn wordt in de zomer van 2025 ingeschakeld voor de noodzakelijke nabehandeling van een ingrijpende glasvochtoperatie aan het oog en het toedienen van ooginjecties om verdere weefselafbraak te vertragen. De praktijk functioneert echter buiten elke vorm van digitale netwerkintegratie. Er is geen enkele koppeling met de nationale eHealth-knooppunten of collaboratieve platformen. De patiënt wordt hierdoor gereduceerd tot een analoge datadrager, die zijn eigen ruwe klinische verslagen fysiek moet opvragen om deze in de netwerken van buitenlandse verzekeraars en federale overheden te injecteren.

Het probleem in deze private schil wordt primair gedreven door een combinatie van financiële en logistieke uitsluiting. Omdat de patiënt door de Belgische ziekteverzekering administratief genegeerd wordt en de Nederlandse verzekeraar medisch grensvervoer weigert*1*, ontstaat er een onoverbrugbare drempel. De niet-geconventioneerde tarieven leiden tot een snelle financiële uitputting, resulterend in een verzamelfactuur van ruim veertienhonderd euro. Gecombineerd met het fysieke onvermogen om de praktijk te bereiken door het falende mobiliteitsnetwerk, wordt de patiënt in het najaar van 2025 gedwongen om de kritieke medische behandelingen te staken. Dit is geen klinische keuze, maar het directe resultaat van systeemfalen en financiële drooglegging.

De ware bestuurlijke paradox manifesteert zich echter in de registratie van deze gebeurtenissen. Wanneer de ruwe data maanden later wordt opgevraagd ter staving van het dossier, blijkt de privépraktijk de context van de behandelstop eenzijdig te hebben gewist. De gedwongen staking wegens financiële en logistieke overmacht wordt in het klinisch rapport foutief geclassificeerd als een vrijwillige weigering van de patiënt. Deze registratie werkt als een tijdbom in het verdere administratieve traject: buitenlandse verzekeraars en keuringsinstanties gebruiken deze geregistreerde 'weigering' later als een legitiem argument om eigen verantwoordelijkheden af te wijzen. De institutionele patstelling wordt hierdoor geformaliseerd als een patiëntkeuze.

Bovendien weigert de praktijk, in lijn met de regionale eerste lijn, elke vorm van administratieve medewerking. Wanneer er een functionele doorvertaling van de objectieve zichtverlies-data wordt geëist voor de federale keuringsinstanties*2*, stelt het secretariaat zich onbevoegd op en levert uitsluitend de onvolledige, ruwe klinische notities. Deze opstelling bevestigt een terugkerend patroon binnen de geprivatiseerde medische schil: men is bereid tot het uitvoeren van dure, invasieve procedures, maar weigert de administratieve verantwoording te nemen die noodzakelijk is om de maatschappelijke en financiële overleving van de patiënt te borgen.

1 De Nederlandse zorgverzekeraar eiste voor de goedkeuring van ziekenvervoer een specifiek gezichtsveldonderzoek, een diagnostische parameter die binnen het protocol

van de Belgische privépraktijk niet werd afgenomen, wat leidde tot een onoplosbare grensoverschrijdende patstelling.

2 Ten behoeve van de aanvraag voor een erkenning van ten minste 66% invaliditeit bij de bevoegde Belgische federale overheidsdienst.

BAJART ORTHOPEDIE

De Schoen die niet Paste

Bajart Orthopedie is een orthopedisch schoenmaker met hoofdzetel te Bornem en een afdeling te Grembergen (Dendermonde). De organisatie werkt op voorschrift van artsen en specialisten en levert maatschoenen, semi-orthopedische schoenen en steunzolen binnen het Belgische terugbetalingsstelsel van het RIZIV. De facturatie loopt rechtstreeks met de adviserend arts van de mutualiteit; de patiënt betaalt enkel een remgeld. Deze fysieke realiteit van permanente hulpmiddelen staat in directe tegenspraak met de administratieve besluitvorming van de ziekenverzekering, die op papier herstel en beëindiging van de arbeidsongeschiktheid veinst terwijl parallel orthopedische aanpassingen voor blijvende amputaties worden verwerkt (geanalyseerd als Paradox 11 in Document D).

Voor de aanvrager werd in 2025 een orthopedische schoen volledig op maat gemaakt, op medisch voorschrift van de behandelend specialist. De kostprijs van de schoen bedroeg meer dan € 2.500, waarvan het remgeld voor de patiënt ongeveer € 50 bedroeg. Vanaf de eerste testfase traden complicaties op: een bloedblaar onder de voorvoet, gevolgd door blijvende wrijvingspijn na elke aanpassing. De aanpassingen werden uitgevoerd op de afdeling te Grembergen, op ongeveer een uur rijden van de woonplaats van de aanvrager. Na elke aanpassing volgde hetzelfde patroon: het probleem bleef, de schoen bleef pijnlijk, en de aanvrager moest opnieuw de rit maken. Bij de definitieve afgifte op 12-09-2025 was de schoen nog steeds niet draagbaar. De klinische werkelijkheid — een naar boven afgebogen voet met ernstige diabetische neuropathie en eerdere amputaties — was niet in de schoen verwerkt.

Toen de aanvrager de schoen later meenam naar een gespecialiseerde orthopedisch schoentechnoloog binnen het Universitair Ziekenhuis Gent, stelde deze vast dat de schoen structureel te plat was gemaakt, zonder de vereiste opwaartse correctie en zonder voldoende binnenruimte voor de vervormde voet. De UZ Gent-specialist probeerde de schoen te herstellen, maar ook dit leverde geen bruikbaar resultaat op. De schoen bleef pijnlijk bij elke stap. Het eindresultaat is dat € 2.500 aan publieke middelen werd besteed aan een schoen die de patiënt niet kan aandoen, terwijl de patiënt zelf elke aanpassing met een uur reistijd en een fysieke terugslag heeft betaald.*1* *2*

1 Factuur Remgeld 20/03/2026 – Order 25001331 – Bajart Orthopedie: geleverd op 12/09/2025 (Orthopedische schoenen links en rechts, afgietsels). Remgeld € 52,02.

2 Factuur 20250193 d.d. 05-06-2025 – Verbandschoen PO500 maat 39/40 afgeleverd tijdens ziekenhuisopname, € 80,00, betaald op 26-05-2025.

1.3 Academische derdelijnszorg, revalidatie en medische expertises

UZ GENT

De Academische Overkoepeling en Protocollaire Wrijving

De overstap naar het Universitair Ziekenhuis Gent in het voorjaar van 2026 komt niet voort uit een automatische doorverwijzing, maar uit een door de patiënt zelf geïnitieerde second opinion. Nadat het regionale ziekenhuis (Vitaz) weigerde de na de operatie ontstane realiteit van de amputaties en het ernstige verlies van het gezichtsvermogen administratief te erkennen en de aandoeningen als losstaande eilanden bleef behandelen, diende de patiënt op 8 april 2026 een eigen overdrachtsverzoek in[*1*]. De expliciete eis daarbij was een holistische benadering waarbij één centrale arts het volledige lichaam als één samenhangend systeem zou opvolgen en documenteren. Op de dienst Endocrinologie en in het Zorgcentrum Wondzorg bleek het verschil met de eerste lijn vanaf de eerste, niet-geconventioneerde raadpleging dag en nacht. De behandelend endocrinoloog nam de coördinerende regierol op zich, bracht ogen, voeten, neuropathie en diabetes samen in één gedetailleerd post-operatief syntheseverslag en rondde zonder problemen de overdracht van de diabetes- en voetconventie af, waardoor de patiënt vanaf eind mei 2026 officieel binnen de academische voetkliniek en schoentechnologie werd opgevolgd.

Tegelijkertijd legt deze overstap een opmerkelijke systeemparadox bloot in de digitale informatie-architectuur tussen de eerste en de tweede lijn. Waar het regionale ziekenhuis Vitaz élk klinisch deelverslag, operatieprotocol en labresultaat tot in het kleinste detail openstelde voor de patiënt via het portaal *mynexuzhealth* — maar categorisch weigerde die data te vertalen naar maatschappelijk bruikbare attesten — werkt het UZ Gent exact omgekeerd. De academische diensten leveren wél de onmisbare administratieve vertaalslag voor de overheid, maar opereren digitaal vanuit gesloten afdelingssilo's. Op het federale uitwisselingsplatform CoZo en in het eigen portaal *Mijn UZ Gent* worden verslagen slechts sporadisch en gefragmenteerd gepubliceerd[*2*]. Zelfs intern blijken de silo's niet naadloos op elkaar aan te sluiten: het fysieke aanvraagformulier voor de voetconventie raakte tussen de afdelingen zoek en moest met terugwerkende kracht worden hersteld, en een objectieve negatieve anti-GAD-bloedanalyse[*3*] klikte het dossier geautomatiseerd vast in een rigide Type 2-classificatie die de vergoeding van geavanceerde sensortechnologie blokkeert.

Op de dienst Oogheelkunde botste de zoektocht naar een onafhankelijke academische blik bovendien op een dubbele muur: de overlap tussen private en academische praktijkvoering. Bij de eerste intake op 4 mei 2026 bleek de behandelend academisch oogarts tevens werkzaam te zijn in de private groepspraktijk in Sint-Niklaas — exact de praktijk waar de patiënt het behandeltraject in november 2025 wegens financiële uitputting en weigerend grensvervoer had moeten staken. De consultatie opende met de mededeling dat zij ook daar werkte en het dossier zou opvragen, waarmee het onterechte

label van de "weigerachtige patiënt" rechtstreeks vanuit de privépraktijk in de universitaire spreekkamer werd geïmporteerd. Vanuit collegiale solidariteit weigerde zij aanvankelijk de gevraagde lasertherapie omdat haar collega in Sint-Niklaas die eerder had afgehouden. Toch trad er een veelzeggende kentering op nadat de patiënt zijn financiële klem als grensarbeider zonder uitkering opnieuw bij de assistent en de arts onder de aandacht bracht: in tegenstelling tot de niet-vergoede Avastin-injecties in Sint-Niklaas, schreef de arts in het UZ Gent wél direct grotendeels terugbetaalde injecties (Lucentis en Eylea) voor wegens de ernst van de complicaties — waarna er na enkele inspuitingen plotseling uit het niets wél gelaserd kon worden. Tegelijkertijd bleef de grensoverschrijdende keten blokkeren doordat de Nederlandse verzekeraar CZ voor het ziekenvervoer een specifiek gezichtsveldonderzoek eiste dat binnen het Gentse protocol niet standaard wordt uitgevoerd[*4*].

Het scherpste breekpunt op de afdeling Oogheelkunde voltrok zich echter tijdens de diagnostische lichtonderzoeken en de uiteindelijke laserbehandeling op 28 september 2026. Hoewel de patiënt al bij de intake had gewezen op zijn extreme neurologische lichtgevoeligheid — waardoor hij beeldschermen uitsluitend in donkere modus (wit op zwart) kan verdragen en buitenshuis permanent een categorie 4-filterbril moet dragen om te kunnen zien — werd deze contra-indicatie genegeerd. Tijdens twee opeenvolgende kleurstofonderzoeken van de bloedvaten in het oog (fluotesten), waarbij felle lichtflitsen op een farmacologisch verwijde pupil met kunstlens werden afgevuurd, viel de patiënt telkens flauw. Waar de verpleegkundigen aanvankelijk dachten aan misselijkheid door de contrastvloeistof, hield de oogarts het telkens op een "lage bloedsuiker". Toen de arts op 28 september 2026 voorafgaand aan de laserbehandeling van het netvlies opnieuw met fel wit licht door het contactglas in het gedruppelde oog scheen, trad voor de derde maal exact hetzelfde flauwvallen door overprikkeling van de zenuwbaan bij fel licht met hevige transpiratie op. De arts hield vast aan de verklaring dat de patiënt "weeral niet gegeten zou hebben", dat zij "zo niet kon werken" en dat flauwvallen "iets typisch voor mannen" zou zijn. Een directe bloedsuikercontrole door de verpleegkundige ter plekke én de gekoppelde Dexcom ONE+-telemetrie (36 onafgebroken metingen tussen 111 en 137 mg/dL, gemiddeld 125,67 mg/dL, met een secundaire adrenerge stress-stijging van +21 mg/dL) bewezen echter zwart-op-wit dat een hypoglykemie uitgesloten was[*5*]. Omdat de arts weigerde haar aanname los te laten, werd de laserbehandeling voortgezet terwijl een verpleegkundige de patiënt op de kruk fysiek moest ondersteunen om vallen te voorkomen — waarna de arts de kamer verliet met de opmerking dat zij blij was dat ze haar werk voor die dag had kunnen doen, terwijl de verpleegkundigen de patiënt op de vloer lieten bekomen.

Het vasthouden aan deze onbewezen hypothese dwong de patiënt om buiten het ziekenhuis om via de eigen huisarts in te grijpen. Op basis van de objectieve glucosedata stelde de huisarts op 12 oktober 2026 een formeel medisch attest op waarin blootstelling aan fel licht tijdelijk werd gecontra-indiceerd en verwees zij de patiënt door naar de dienst Neurologie van het UZ Gent. Daarmee klapte een nieuwe chronologische cirkelredenering dicht: de afdeling Neurologie plande het vereiste neurofysiologische onderzoek pas in op 13 april 2027[*6*]. Omdat de noodzakelijke veiligheidscontrole binnen hetzelfde academische ziekenhuis ruim zes maanden op zich laat wachten, zag de

patiënt zich op 13 oktober 2026 genoodzaakt alle verdere ooginjecties en controles formeel op te schorten — met het directe risico dat het gezichtsvermogen in het halfjaar wachten op de neuroloog onherstelbaar verder achteruitgaat. Desondanks blijft de verdienste van de dienst Endocrinologie en de stafleden overeind: door het afleveren van de sluitende functionele attesten en het invullen van het federale Formulier 5*7* leverde het UZ Gent de doorslaggevende sleutel waarmee de administratieve blokkade bij de FOD Sociale Zekerheid en de FOD Financiën uiteindelijk kon worden opengebroken. Op 5 november 2026 uploadt de aanvrager via het patiëntenportaal gerichte fotodocumentatie van acute frictie- en drukpunten op de amputatiestomp naar het Zorgcentrum Wondzorg ter bijsturing van de orthopedische schoentechnologie. Op 6 november 2026 verstrekt de Functionaris voor Gegevensbescherming (DPO) naar aanleiding van het AVG-verzoek het integrale logboek van dossiertoegangen over 2026 uit het elektronisch patiëntendossier (met registratie van alle raadplegingen per functie en afdeling zonder individuele persoonsnamen conform het arrest Pankki S), terwijl de formele afhandeling van het medisch dossierafschrift bij de Ombudsdienst van het ziekenhuis blijft belegd.

Op 10 november 2026 verbindt de aanvrager het UZ Gent via een tweetalige internationale ketennotificatie rechtstreeks met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO Europe), het European Observatory on Health Systems and Policies, Vitaz, ZorgSaam en de nationale toezichthouders (KCE, KAGB, KNMG en IGJ, met het Europees Parlement*8* in afschrift). Hierin wordt vastgelegd dat topklinische en universitaire diagnoses (visusverlies < 0,02, teenamputaties en neuropathie) onder Verordening 883/2004 en de European Health Data Space (EHDS) bindende rechtskracht moeten bezitten voor alle administratieve uitvoeringsorganen (Bouwsteen 2), om te voorkomen dat gefragmenteerde overheids-IT de biologische werkelijkheid van de patiënt reduceert tot administratieve papierficties.

Op 11 november 2026 wordt een logistieke hulpmiddelenparadox zichtbaar. De voorraad glucosesensoren werd tijdens de vorige artsenconsultatie begrensd tot een tussentijdse afspraak bij de diabeteseducator in januari. Wanneer die afspraak wegens afwezigheid wordt geannuleerd, blijft een fysieke afspraak in Gent gehandhaafd, uitsluitend om het sensormateriaal aan de balie af te halen. Voor de patiënt betekent dit circa drie uur reistijd en wachttijd met aangepast WMO-vervoer vanuit Zeeuws-Vlaanderen, plus de WMO-eigen bijdrage, terwijl de glycemiewaarden stabiel zijn en er geen educatievraag bestaat. De patiënt stelt een eenmalige verzending per post of koerier voor. Een reactie van het ziekenhuis is nog niet ontvangen.

1 Het formele verzoek tot integrale dossieroverdracht en holistische systeemopvolging d.d. 8 april 2026 (20260408_UZGent_Dossieroverdracht_U_D.pdf).

2 Het structurele contrast in data-ontsluiting: volledige publicatie zonder administratieve vertaling bij Vitaz (mynexuzhealth) tegenover gefragmenteerde publicatie in gesloten afdelingssilo's maar mét administratieve vertaalbereidheid bij het UZ Gent (CoZo / Mijn UZ Gent).

3 De negatieve anti-GAD bloedanalyse (<1.0 IU/mL d.d. 2 juli 2026) die door het verzekeringssysteem wordt gebruikt om de patiënt ondanks zware orgaanschade uit te sluiten van de Type 1-sensorconventie.

4 De door de Nederlandse zorgverzekeraar CZ opgelegde eis voor een gezichtsveldonderzoek als voorwaarde voor vergoeding van grensoverschrijdend zittend ziekenvervoer.

5 De geverifieerde Dexcom ONE+-telemetrie van 28 september 2026 tussen 13:00 en 16:00 uur (minimum 111 mg/dL, maximum 137 mg/dL, gemiddelde 125,67 mg/dL), die samen met de vingerprik tijdens de ingreep een metabole oorzaak uitsluit en een fotisch-vagale/oculocardiale reflex bevestigt.

6 Afspraakbevestiging Poli Neurologie UZ Gent (referentie 69291560 d.d. 12/13 oktober 2026) voor dinsdag 13 april 2027 om 13:00 uur.

7 Waaronder het functionele belastbaarheidsattest van Endocrinologie ([behandelend endocrinoloog] d.d. 5 augustus 2026), het rijgeschiktheids- en visusattest (0,4+ rechts en 0,02 links d.d. 17 augustus 2026) en Formulier 5 voor de FOD Sociale Zekerheid.

8 Europees Parlement, Commissie Verzoekschriften, Petitie PETI 1034/2026.

ORTHOVANO

De Schoentechnoloog die de Fout Zag

Orthovano is een gespecialiseerde orthopedisch schoentechnoloog, geaccrediteerd door het RIZIV en verbonden aan een academisch multidisciplinair netwerk rond orthopedisch schoeisel en steunzolen. De organisatie werkt vanuit vestigingen in Kortrijk en Gent en levert aan huisartsen, podologen en ziekenhuisspecialisten. Een belangrijk verschil met de klassieke orthopedische schoenmaker is dat de aanmeting, aanpassing en opvolging voor een deel op verplaatsing gebeurt: de technoloog komt tweemaal per maand op de campus van het Universitair Ziekenhuis Gent, zodat de patiënt niet telkens de fysieke rit naar de winkel moet maken. Dit is precies wat het traject voor de aanvrager vereenvoudigt: de schoenopvolging wordt gekoppeld aan de reeds geplande academische consultaties, wat de reislast halveert.

In het dossier van de aanvrager speelt Orthovano een sleutelrol als *auditor* van het eerdere traject. Toen de schoen werd meegebracht die eerder door Bajart Orthopedie op maat was gemaakt, stelde de schoentechnoloog vast dat de schoen structureel te plat was uitgevoerd, dat de vereiste opwaartse correctie voor de opwaarts afgebogen voet ontbrak, en dat er onvoldoende binnenruimte was voor de vervormde voorvoet met amputatiedefect. Dit oordeel verklaart waarom de eerdere aanpassingen keer op keer faalden: het was geen kwestie van bijsturen, maar van een ontwerpfout in de basisconstructie. Het feit dat een academisch verbonden schoentechnoloog tot deze conclusie komt, is een objectieve bevestiging dat het eerdere traject niet op medische gronden faalde, maar op constructieve gronden.

De overstap naar Orthovano betekent voor de aanvrager een fundamentele verschuiving: van een leverancier die de schoen na verkoop bleef aanpassen zonder de oorzaak te begrijpen, naar een technoloog die de schoen beoordeelt in samenhang met de klinische realiteit en de structurele fout durft te benoemen. De verdere zorg bestaat uit een nieuwe aanmeting, een constructie die rekening houdt met de opwaartse voetstand, en een opvolging die gecombineerd wordt met de academische endocrinologische en podologische controles in hetzelfde ziekenhuis.*1* *2* De periodieke aanvraag en goedkeuring van deze orthopedische hulpmiddelen door de ziekenverzekering staat in directe tegenspraak met haar parallelle besluit om de arbeidsongeschiktheid administratief af te sluiten onder de aanname van 'herstel' (Paradox 11 in Document D).

1 Contactgegevens zoals vermeld op de patiëntenkaart: [orthopedisch schoentechnoloog], RIZIV [RIZIV-nummer schoentechnoloog], www.orthovano.be. Locatie Kortrijk: Universiteitslaan 4, T 056 21 86 69. Locatie Gent: Martelaarslaan 264, T 09 234 15 74.

2 Eerdere constructie: Bajart Orthopedie, order 25001331, afgeleverd op 12-09-2025 (orthopedische schoenen links en rechts + afgietsels), remgeld € 52,02. De schoen bleek niet draagbaar; de structurele fout werd vastgesteld door de UZ Gent-schoentechnoloog.

PALLION HUISARTSENPRAKTIJK

De Wettelijke Grens van de Lokale Zorg

Wanneer de patiënt beseft dat de Nederlandse overheidsinstanties structureel weigeren om de klinische documentatie van zijn Belgische huisarts te integreren, volgt in mei 2026 een logische tegenzet: de poging om een lokale medische achterwacht in het eigen woonland in te stellen. De patiënt dient een verzoek in bij een Nederlandse huisartsenpraktijk (Pallion) voor een zuiver informatieve inschrijving. Het doel is niet om de dagelijkse medische behandeling uit België weg te halen, maar louter om het complexe dossier te spiegelen in de Nederlandse zorgmatrix, zodat uitkerende en commerciële instanties de diagnoses kunnen verifiëren via een binnenlandse bron.

De aanvraag stuit echter onmiddellijk op een harde juridische grens. De Nederlandse Zorgverzekeringswet en de administratieve reglementen van de huisartsenzorg verbieden een dubbele inschrijving over de landsgrenzen heen. Een huisarts mag een burger alleen inschrijven als hij ook daadwerkelijk de primaire en actieve medische verantwoordelijkheid draagt. Het concept van een 'administratieve medische back-up' bestaat juridisch niet.

> Deze formele afwijzing illustreert de starheid van de natiestaat. De theorie van het vrije verkeer in de grensstreek botst frontaal op systemen die exclusiviteit eisen. Doordat een administratieve koppeling onmogelijk is, wordt de patiënt in zijn eigen land medisch onzichtbaar gehouden. Hij heeft in zijn woonland geen enkele lokale zorgverlener die zijn dossier kent of zijn toestand officieel kan vertalen voor Nederlandse instanties, waardoor de papieren muur rondom zijn uitkeringen en sociale rechten ondoorbreekbaar blijft.

ONAFHANKELIJKE EXPERTS (BE)

Private Radiostilte en het Falen van Externe Validatie

Wanneer zowel de ziekenhuissilo's als de toezichthoudende instanties weigeren om de versnipperde medische realiteit tot één afdwingbaar administratief geheel te smeden, ontstaat de noodzaak voor externe arbitrage. In het voorjaar van 2026 wordt een gerichte poging ondernomen om dit vacuüm te vullen via de private expertise-markt. Diverse onafhankelijke geneesheren-specialisten worden gecontacteerd met het verzoek om een overkoepelende, fysieke audit uit te voeren van de actuele belastbaarheid en zelfredzaamheid. Het doel is het creëren van een onweerlegbare medische nulmeting die als universeel referentiekader kan dienen voor zowel de Belgische als de Nederlandse beoordelingssystemen.

Deze private keuringsartsen opereren echter als volledig losgekoppelde eenheden. Zij zijn niet geïntegreerd in de nationale of grensoverschrijdende digitale gezondheidsnetwerken*1*, waardoor zij geen automatische toegang hebben tot de historische bewijslast. Wanneer zij via rechtstreekse kanalen worden geconfronteerd met het verzoek om een grensoverschrijdend, systemisch vastgelopen dossier te objectiveren, is de respons unaniem: een absolute radiostilte. Ondanks de aantoonbare aflevering van de digitale verzoeken, reageert geen enkele aangeschreven expert op de vraag naar medische arbitrage.

Deze collectieve weigering objectiveert een leemte in de beschermingsarchitectuur. Het systeem eist van de burger onafhankelijke en gestructureerde medische bewijzen om uitkerings- en fiscale rechten te kunnen ontsluiten, maar de private markt die deze bewijzen zou moeten leveren, trekt zich bij complexe grensoverschrijdende wrijving volledig terug. Hierdoor faalt de route van onafhankelijke macro-expertise fundamenteel. Het dwingt de aanvrager om voor de noodzakelijke, overkoepelende attestering*2* alsnog terug te vallen op de reguliere eerstelijnszorg, die daarmee een verantwoordelijkheid op zich moet nemen die de gespecialiseerde private sector weigert te dragen.

1 Digitale uitwisselingsplatformen zoals eHealth, CoZo of Vitalink, waardoor hun beoordelingen ook niet automatisch zouden doorstromen naar overheden of ziekenfondsen.

2 De formele attestering van permanente arbeidsongeschiktheid, die uiteindelijk door de vaste huisarts moest worden opgemaakt ter overbrugging van de administratieve leegte.

ONAFHANKELIJKE EXPERTS (NL)

Het Falen van de Private Uitwijkmogelijkheid

De weigering van de reguliere Nederlandse huisartsenzorg dwingt de grensarbeider richting de private en semi-publieke keuringsmarkt. Nederlandse bedrijven en overheden vereisen geregeld onafhankelijke gezondheidsverklaringen. Zo eist de Nederlandse energieleverancier in het voorjaar van 2026 een lokaal medisch bewijs om de aanvrager als 'medisch kwetsbare consument' te beschermen tegen afsluiting, en eist de uitkeringsinstantie een objectieve nulmeting van de fysieke belastbaarheid. Wanneer de burger in de lente van 2026 probeert deze bewijzen buiten de gesloten ziekenhuizen om te verzamelen, wordt de illusoire aard van het private alternatief snel duidelijk.

Elke aangeschreven instantie sluit de deur met een ander excuus. De GGD, de publieke gezondheidsdienst van de regio, weigert particuliere verzoeken en verwijst door naar een huisarts, wetende dat diezelfde huisarts de aanvrager zojuist heeft geweigerd wegens de dubbele-inschrijvingswet. Commerciële keuringsartsen en gespecialiseerde instituten blijken al even ontoegankelijk. De markt opereert als een los zand van private silo's, zonder enige verbinding met de Europese of nationale patiëntendossiers.

> De ultieme belemmering openbaart zich echter in het kostenplaatje. De enkele onafhankelijke expert die wél bereid is om een grensoverschrijdend, complex medisch profiel te beoordelen, legt een offerte neer van meer dan tweeduizend euro. Dit bedrag wordt bovendien gevraagd voor een onderzoek dat louter via een videoverbinding zou plaatsvinden, zonder fysieke beoordeling van de amputatiewonden of het ernstige verlies van het gezichtsvermogen. Dit objectiveert het failliet van de keuringsmarkt: het systeem dwingt de burger om een Nederlandse nulmeting aan te leveren ter voorkoming van financiële ruïnering, maar biedt uitsluitend uitwijkmogelijkheden die de financieel uitgeputte patiënt onmogelijk kan betalen.

Hoofdstuk 2: De verzekeringsklem en grensoverschrijdende zorgblokkade

2.1 Mutualiteit, zorgverzekeraar, verdragspolis en vakbondsrechtsbijstand

CHRISTELIJKE MUTUALITEIT

De Poortwachter en de Blokkade van Gegevens

Na de foutloze overdracht door de werkgever belandt het dossier bij de poortwachter van de Belgische sociale zekerheid: het ziekenfonds. Wat daarna volgt, is een aaneenschakeling van besluiten die elkaar tegenspreken. Op 10 maart 2025 begint de aanvrager opnieuw te werken in België en sluit hij zich aan als zelfstandig hoofdlid[*1*]. Op 11 april 2025 wordt hij met spoed opgenomen voor de amputatie van twee tenen. Op 21 mei en 5 juni 2025 weigert de adviserend arts de arbeidsongeschiktheid te erkennen, met als reden dat de aanvrager geen hoedanigheid heeft: het systeem van het ziekenfonds beschouwt hem nog altijd als persoon ten laste van zijn partner. Uit de latere AVG-inzage blijkt dat het ziekenfonds de inschrijving ruim drie maanden liet liggen. Het verplichte Europese verdragsformulier, waarmee Nederland wordt ingelicht, wordt pas op 22 juni 2025 verstuurd[*2*].

Tegelijk keurt dezelfde adviserend arts wel uitgaven goed voor de herstelling van het lichaam. Op 4 juni 2025 wordt een bedrag van € 2.450 goedgekeurd voor orthopedische maatschoenen wegens onomkeerbare amputaties. Op 25 en 27 juni 2025 erkent dezelfde arts formeel de medische arbeidsongeschiktheid tot en met 31 juli 2025. Voor de bijbehorende fysieke controle wil het ziekenfonds de aanvrager eerst meer dan honderd kilometer ver sturen, naar Turnhout, Antwerpen of Brasschaat. Die controle vindt uiteindelijk op 8 september 2025 plaats in Sint-Niklaas. Het ziekenfonds betaalt dus de medische gevolgen van de amputaties, maar keurt geen uitkering goed voor het inkomen dat daardoor wegvalt.

Op 18 juli 2025 weigert het ziekenfonds elke uitkering bij ziekte, omdat de nationale wachttijd van 180 dagen en 800 gewerkte uren niet zou zijn vervuld. De Europese regels, die verplichten om de 21 gewerkte jaren in België en Nederland samen te tellen, worden daarbij niet toegepast[*3*]. Voor de eigen aanvullende diensten voert het ziekenfonds bovendien een nieuwe wachttijd van 24 maanden in, wegens een onderbreking in 2020 en 2021. In januari 2026 stopt het de aanvullende verzekering van de partner wegens koppelverkoop. In

april 2026 weigert het de vergoeding voor de bril van het kind, omdat het formulier per e-mail en niet per post is ingediend.

Op 31 juli 2025 stopt het ziekenfonds zonder bericht de actieve registratie van de arbeidsongeschiktheid in de centrale databank van de sociale zekerheid[*4*]. Daardoor zien andere diensten, zoals het kinderbijslagfonds Parentia en de belastingdienst, de medische situatie niet meer. Eind maart 2026 vraagt de aanvrager daarom ten minste om een medisch attest van invaliditeit van meer dan 66 procent. Op 2 april 2026 weigert het ziekenfonds dit schriftelijk, met als argument dat er geen medisch attest wordt afgegeven als er geen recht is op een uitkering. Het RIZIV bevestigt later dat attest en uitkering wettelijk niet aan elkaar gekoppeld hoeven te zijn.

Om het gat te dichten dient de huisarts op 30 april 2026 een getuigschrift van blijvende arbeidsongeschiktheid in, geldig tot het jaar 2099. Op 20 mei 2026 wijst de adviserend arts dit af en voert een einddatum van 6 april 2026 in het systeem in. Dat is vijf dagen vóór 11 april 2026, de dag waarop de aanvrager een jaar ziek zou zijn en wettelijk zou overgaan naar het statuut van invaliditeit.

Na het bezwaar stapt de aanvrager naar de ombudsdienst van het ziekenfonds. Op 14 juli 2026 stelt de ombudsdienst dat de afwijzing het gevolg is van een gebrek aan actuele verslagen van de huisarts. Dat klopt niet met de feiten: het permanente attest van 30 april 2026 was al ontvangen, alle ziekenhuisverslagen en het medisch samenvattingsdossier stonden op het digitale gezondheidsnetwerk[*5*], en het ziekenfonds had op 2 mei en 19 juni 2026 zelf de overdracht van de diabetes- en voetkliniekconventie naar het UZ Gent goedgekeurd.

In augustus 2026 draagt de aanvrager het federale handicapbesluit (8 punten), de oogheelkundige formulieren en alle ziekenhuisbundels aangetekend over. Toch blijft de dossierbeheerder op 18 september 2026 weigeren en stelt zij onterecht dat de beroepstermijn is verstreken, terwijl er nog een bezwaarschrift loopt.

Op 19 september 2026 volgt een ingebrekestelling van de privacyfunctionaris van het ziekenfonds. Op 29 september levert die een ongeordend bestand van 294 pagina's, waarvan het wachtwoord pas laat op de avond volgt. Op 30 september wordt inzage in de toegangslogs van de adviserend arts geweigerd, met het argument dat het inzien van het beveiligingslogboek de integriteit van het informatiesysteem zou aantasten. Eind september blijkt uit een raadpleging bij het RIZIV bovendien dat het ziekenfonds in zes maanden tijd geen enkel elektronisch bericht met Nederland heeft uitgewisseld[*6*].

Samengevat erkent het ziekenfonds de medische gevolgen en betaalt het de hulpmiddelen, maar weigert het de uitkering, het attest en de uitwisseling met Nederland. Daardoor is de aanvrager de enige overgebleven schakel tussen de Belgische en de Nederlandse instanties. Op 8 november 2026 is de integrale bewijslast van deze ketenblokkade via een formele bestuurskennisgeving rechtstreeks overgedragen aan het hoogste bestuursorgaan, de bestuurswoordvoering en de Functionaris voor Gegevensbescherming, met de transnationale ketenpartners en nationale toezichthouders zichtbaar gekoppeld in afschrift. Op 10 november 2026, direct volgend op het

tuchtonderzoek bij de Orde der Artsen en de parlementaire distributie, erkent de coördinerend arts expert op basis van het eerder afgewezen attest van 30 april 2026 alsnog met terugwerkende kracht het volledige eerste ziektejaar (van 7 april 2025, de ingangsdatum van het gewaarborgd loon, tot en met 6 april 2026). Deze beslissing legt vier systeemcontradicties bloot: (1) waar de arts in haar besluit van 25 juni 2025 de arbeidsongeschiktheid pas vanaf de ziekenhuisopname op 11 april 2025 erkende, schakelt zij nu over naar de gewaarborgd-loondatum van 7 april 2025 om op 6 april 2026 exact op 365 dagen uit te komen; (2) de CM erkent daarmee dat het attest van 30 april 2026 rechtsgeldig was en de zes maanden durende KSZ-blokkade onterecht was; (3) het tot 2099 lopende attest van de huisarts wordt door de CM op 6 april 2026 begrensd op exact 365 dagen, waardoor de wettelijke overgang naar het invaliditeitsstatuut vanaf 7 april 2026 administratief niet wordt geactiveerd; en (4) in strijd met haar eigen toezegging van 25 augustus 2026 eist de CM op 10 november 2026 dat binnen zeven dagen na 6 april 2026 een nieuw getuigschrift wordt bezorgd voor een periode die reeds zeven maanden verstreken is. Deze constructie objectiveert tevens twee fundamentele systeemfricties (geanalyseerd als Paradox 10 en Paradox 11 in Document D): enerzijds de tijdreizende ziekteperiode waarbij de erkenning als administratief breekijzer fungeert om de overgang naar invaliditeit te blokkeren, en anderzijds de gelijktijdige goedkeuring van langdurige orthopedische hulpmiddelen voor fysieke amputaties die de administratieve aanname van 'medisch herstel' logenstraft.

1 Aansluiting als zelfstandig hoofdlid; tewerkstelling geregistreerd via DIMONA op 10-03-2025.

2 Verdragsformulier S072, verstuurd op 22-06-2025.

3 Verordening (EG) nr. 883/2004 en de arresten C-134/18 (Vester) en Casteels van het Hof van Justitie, die de samentelling van verzekeringstijdvakken verplichten.

4 De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ), het centrale digitale netwerk dat alle Belgische overheidsdiensten van statusgegevens voorziet.

5 Het eHealth-platform en het Collaboratief Zorgplatform (CoZo), waar het medisch samenvattingsdossier (SumEHR) beschikbaar is voor geautoriseerde instanties.

6 EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information), het verplichte Europese netwerk voor de uitwisseling van sociale zekerheidsgegevens tussen lidstaten.

CZ

De Verdragspolis en Onverenigbare Protocollen

Voor een inwoner van Nederland die in België werkt, verloopt de ziektekostendekking via een zogenaamde verdragspolis*1*, in dit dossier uitgevoerd door verzekeraar CZ. Deze instantie bevindt zich direct op het kruispunt van twee nationale systemen en illustreert de striktheid van protocollen. CZ vergoedt de fysieke medische rekeningen van zowel de Belgische ziekenhuizen als de Nederlandse thuiszorg probleemloos. Het probleem ontstaat pas wanneer er logistieke ondersteuning nodig is in de vorm van zittend ziekenvervoer.

Ondanks de objectief vastgestelde amputaties en het ernstige verlies van het gezichtsvermogen, wijst CZ het medisch transport af. De verzekeraar baseert deze afwijzing op één ontbrekend controlevinkje: een gezichtsveldonderzoek. Het probleem is dat dit specifieke onderzoek binnen de klinische protocollen van het Belgische ziekenhuis bij deze aandoening helemaal niet standaard wordt uitgevoerd. CZ eist dus een administratief bewijsstuk dat in het behandelende land niet bestaat. Zelfs wanneer de aanvrager sluitende alternatieve bewijzen uit een universitair ziekenhuis overlegt en een beroep doet op de hardheidsclausule, weigert de verzekeraar af te wijken van zijn wiskundige rekenmethode. Het rekensysteem dicteert de uitkomst en de aanvrager wordt letterlijk stilgezet.

Daarnaast blokkeert CZ de wettelijke zorgtoeslag via een bewuste juridische positie. De verzekeraar weigert de actieve verdragspolis te registreren in het landelijke Nederlandse verzekeringsregister*2*, met het formele argument dat een verdragspolis geen Nederlandse zorgverzekering is en er daarom wettelijk geen recht zou bestaan op zorgtoeslag*3*. Het is geen technisch verzuim of databug, maar een weloverwogen uitsluitingsgrond. Het gevolg is dat de Nederlandse belastingdienst de burger als onverzekerd beschouwt, wat de wettelijke zorgtoeslag structureel op nul zet.

Op 22 september 2026 bevestigt CZ (Divisie Operations) met formele excuses voor de vertraging de ontvangst van het op 7 september 2026 ingediende inzageverzoek aan de Functionaris voor Gegevensbescherming. De instantie verklaart dat het verzoek in behandeling is genomen en zegt een inhoudelijke reactie toe binnen dertig dagen na de originele ontvangstdatum. Op 6 oktober 2026 wijst CZ het inzageverzoek in de elektronische berichten over de verdragspolis echter volledig af door de aanvrager door te verwijzen naar het CAK, terwijl CZ zelf het berichtenverkeer over de verdragspolis met België uitvoert*4*. Op 8 november 2026 is de integrale bewijslast van deze ketenblokkade via een formele bestuurskennisgeving rechtstreeks overgedragen aan het hoogste bestuursorgaan, de bestuurswoordvoering en de Functionaris voor Gegevensbescherming, met de transnationale ketenpartners en nationale toezichthouders zichtbaar gekoppeld in afschrift.

1 Een polis gebaseerd op Europese afspraken waarbij de grensarbeider in het werkland premie betaalt, maar via een verdrag in het woonland aanspraak maakt op medische zorg.

2 Het Referentiebestand Verzekerden Zorgverzekeringswet (RIV).

3 Definitief standpunt van CZ van 22-05-2026, bevestigd via BBZ op 29-05-2026.

4 Dit berichtenverkeer verloopt via het Europese formulier S072 en het CAK. Relatienummer 459160575; dossiers M6044150 en M6050174; verdragspolissen 22312504 en 13311499.

CAK

De Ontbrekende Categorie in de Databank

Het falen van CZ bij het doorgeven van de verdragspolis vindt zijn oorzaak bij de ontvangende partij: het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Deze Nederlandse overheidsinstantie is de landelijke beheerder van het verzekeringsregister. Dit register fungeert als de absolute waarheid voor de Belastingdienst: wie hier niet als verzekerd staat aangemerkt, krijgt geen zorgtoeslag. Wanneer de burger in april 2026 formeel eist dat zijn actieve en betaalde verdragspolis in deze databank wordt bijgeschreven, legt het CAK een fundamentele architectuurfout in de eigen systemen bloot.

De instantie weigert de polis te registreren met een uiterst procedureel argument. Het CAK stelt dat zij uitsluitend de 'standaard' grensarbeider registreren: de persoon die in Nederland werkt en in het buitenland woont. Voor de omgekeerde situatie — wonen in Nederland, werken in het buitenland — is er simpelweg geen categorie in het systeem geprogrammeerd. De wet staat het toe, het verdrag regelt het, maar de computer kent het formulierveld niet.

> In plaats van deze administratieve fout te herstellen en de Europese burgerrechten te borgen, kiest de overheidsdienst voor de eenvoudigste weg: men sluit het dossier en weigert verdere actie. Door het ontbreken van één digitaal label wordt een inwoner van Nederland door de eigen overheid structureel als 'onverzekerd' bestempeld, waardoor financiële tegemoetkomingen op de nul-stand worden bevroren. Op 8 november 2026 is de integrale bewijslast van deze ketenblokkade via een formele bestuurskennisgeving rechtstreeks overgedragen aan het hoogste bestuursorgaan, de bestuurswoordvoering en de Functionaris voor Gegevensbescherming, met de transnationale ketenpartners en nationale toezichthouders zichtbaar gekoppeld in afschrift.

ZORGINSTITUUT NEDERLAND (ZIN)

De Gesloten Driehoek

Wanneer een burger vastloopt tussen een weigerende verzekeraar (CZ) en een gebrekkige overheidsdatabank (CAK), schrijft de logica voor dat men zich wendt tot de toezichthouder. In Nederland is het Zorginstituut Nederland (ZIN) de waakhond die toezicht houdt op de correcte uitvoering van de Zorgverzekeringswet en de datastromen daarbinnen. In april 2026 wordt dit instituut aangeschreven met het dwingende verzoek om de uitsluiting in het verzekeringsregister te onderzoeken en te corrigeren.

Het antwoord van het Zorginstituut voltooit echter de vicieuze cirkel. De instantie die wettelijk is belast met het beheer van het register, verklaart dat zij vanwege privacy- en bevoegdheidsregels geen inzage mag nemen in individuele dossiers. Zij weigert het systeem te controleren en geeft de burger het formele advies om dit probleem maar op te lossen met CZ en het CAK.

> Hiermee is de driehoek volledig en potdicht gesloten. De verzekeraar wijst naar het systeem, de registerbeheerder zegt dat het systeem de aanvrager niet kent, en de toezichthouder weigert in het systeem te kijken en verwijst terug naar de eerste twee. Geen enkele actor binnen deze keten neemt eigenaarschap over de uitkomst. Het resultaat is een perfecte, geautomatiseerde stilstand waarbij de burger als enige de financiële consequenties draagt. Op 8 november 2026 is de integrale bewijslast van deze ketenblokkade via een formele bestuurskennisgeving rechtstreeks overgedragen aan het hoogste bestuursorgaan, de bestuurswoordvoering en de Functionaris voor Gegevensbescherming, met de transnationale ketenpartners en nationale toezichthouders zichtbaar gekoppeld in afschrift.

ALGEMENE CHRISTELIJKE VAKBOND (ACV)

De Solidaire Grens en het Lidmaatschapsvacuüm

Naast de reguliere overheidsdiensten kent het sociaal systeem ook particuliere beschermingsconstructies, waarvan de vakbond de grootste is. In de lente van 2026, wanneer de financiële uitputting door de blokkade bij het ziekenfonds (de CM) een kritiek punt bereikt, wordt een interne noodkreet uitgestuurd. Deze escalatie verloopt via de partner van de aanvrager, die zelf niet alleen betalend lid is, maar bovendien functioneert als vakbondsafgevaardigde in het onderwijs*1*. Omdat het inkomen van het gezin en haar eigen fiscale rechten direct geraakt worden door de bestuurlijke impasse, roept zij de juridische bijstand van haar eigen organisatie in.

De reactie van de vakbondscentrale legt een beperking in de georganiseerde solidariteit bloot. De juridische dienst erkent de systeemfout volmondig. Men bevestigt zwart-op-wit de administratieve scheiding tussen invaliditeit (beheerd door de CM) en de erkenning van een handicap (voor de fiscus). Toch weigert de vakbond om de eigen juridische macht in te zetten tegen het weigerende ziekenfonds. De formele rechtvaardiging hiervoor is flinterdun: de aanvrager zélf heeft geen lidnummer. Dat het betalende lid (de partner) zware financiële en administratieve nevenschade ondervindt door dit specifieke overheidsfalen, wordt genegeerd.

Hierdoor openbaart zich een nieuwe institutionele muur. Een collectieve organisatie die is opgericht om werknemers te beschermen tegen systeemonrecht, herkent de grensoverschrijdende systeemparadox en begrijpt de juridische context van de Europese wetgeving. Desondanks kiest de organisatie ervoor om niet in te grijpen en plooit zij terug op een strikte, individuele lidmaatschapsregel. De bestuurlijke blokkade wordt erkend, maar de solidaire bescherming stopt abrupt bij de administratieve grens van het eigen ledenbestand.

De scheiding tussen de juridische en de fiscale poot van dezelfde vakbond is tekenend. Waar de juridische dienst zich terugtrekt op de lidmaatschapsgrens, levert de fiscale dienst van het ACV Oost-Vlaanderen in september 2026 wél de praktische medewerking. Op 25 september 2026 controleert en dient de belastingservice de BNI-aangifte (aanslagjaar 2026) definitief in bij de FOD Financiën, inclusief de code invaliditeit voor de partner ten laste, het kind ten laste en twee attesten voor opvangkosten. Het berekende saldo bedraagt € 2.669,97 in het voordeel van het gezin.

1 Aangesloten bij het Christelijk Onderwijzersverbond (COV), de onderwijscentrale van de overkoepelende vakbond ACV.

Hoofdstuk 3: De administratieve afwijzing en financiële gevolgen (Sociale zekerheid & fiscaliteit)

3.1 Uitkeringen, arbeidsongeschiktheid, handicap en pensioen

UWV

De Datablokkade en de Weigering van het Unierecht

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) is in Nederland de poortwachter voor arbeidsongeschiktheid. Voor een grensarbeider is deze poort echter nagenoeg ondoordringbaar door een structurele weigering om buitenlandse data correct te verwerken. Dit begint al in het voorjaar van 2026 bij de vaststelling van de loopbaan. Hoewel het UWV het officiële Europese document ontvangt dat 21 jaar aan Belgische arbeidsgeschiedenis bewijst, negeert de instantie deze data volledig. Ze levert een document af waarop uitsluitend de zeer korte Nederlandse periode staat vermeld. Twee decennia aan sociale opbouw worden door het systeem simpelweg uitgewist, in directe strijd met de Europese beschermingsregels*1*.

Deze methodiek van uitsluiting zet zich voort in de medische beoordeling. Wanneer de burger een 'Beoordeling Arbeidsvermogen' aanvraagt, volgt een onmiddellijke administratieve afwijzing. De reden? Er ontbreekt een digitaal vinkje voor de inschrijving als 'werkzoekende'. Het systeem heeft geen logische categorie voor iemand die te ziek is om te werken, en blokkeert de medische keuring op een puur procedurele formaliteit.

De ware botsing met de realiteit ontstaat echter rond de ziektedatum. Het UWV hanteert strikt de datum van 11 mei 2025 als eerste ziektedag, en baseert daar de weigering van de WIA-uitkering op. De aanvrager levert 700 gram aan medische dossiers aan, inclusief een sluitende Nederlandse thuiszorgrapportage, die onomstotelijk bewijzen dat de acute ziekenhuisopname en de amputaties al op 11 april 2025 plaatsvonden. Het UWV negeert deze harde bewijslast. In de bezwaarprocedure wordt de medische situatie simpelweg buiten beschouwing gelaten; de instantie klampt zich vast aan de eigen foutieve startdatum om niet inhoudelijk te hoeven oordelen.

Het ultieme breekpunt is de openlijke weigering om de dwingende Europese rechtspraak toe te passen. De aanvrager beroept zich op het Vester-arrest*2* om de wachttijd voor een uitkering te doorbreken door de Belgische en

Nederlandse verzekeringstijdvakken samen te tellen. Het UWV wijst dit expliciet af. Zij stellen dat zij dit recht pas toepassen als er éérst een formele beslissing uit België ligt. Omdat de Belgische instanties de beslissing eveneens blokkeren, creëert het UWV een feitelijk gesloten cirkel over de landsgrenzen heen. De instantie weigert elke constructieve oplossing en verwijst de financieel uitgeputte burger direct door naar de rechtbank.

Op 20 augustus 2026 dient de aanvrager een herzieningsverzoek in op grond van de Algemene wet bestuursrecht*3*, gebaseerd op het nieuwe feit: het Belgische FOD-besluit van 3 augustus 2026. Op 1 september 2026 volgt een ontvangstbevestiging van UWV Breda*4* voor dit herzieningsverzoek. Tegelijk wordt een tweede, fysieke brief met volledige kopie van het legitimatiebewijs per post verzonden voor het AVG-inzageverzoek op de EESSI-logbestanden. Wanneer het UWV de wettelijke reactietermijn laat verstrijken, volgt begin oktober 2026 een ingebrekestelling, waarna de instantie het besluit verdaagt tot medio november 2026. Dat de administratieve ontkenning onverminderd voortduurt, blijkt definitief op 25 oktober 2026: in het digitale Verzekeringsbericht ontbreken de 21 buitenlandse loopbaanjaren nog altijd volledig, wat de burger dwingt tot een herhaald formeel correctieverzoek*5* met hernieuwde digitale injectie van de Belgische RVA-loopbaangegevens. Als definitieve ontknoping wijst het UWV bij formeel besluit van 21 oktober 2026 (ontvangen op 27 oktober 2026, ondertekend namens de Raad van Bestuur door de manager Klantencontact)*6* het AVG-inzageverzoek in de loggegevens integraal af met de verklaring dat de gevraagde gegevens 'niet aanwezig' zijn en dat er 'geen persoonsgegevens zijn gedeeld met externe partijen' — waarmee het UWV zelf bevestigt dat het gedurende achttien maanden geen enkel digitaal EESSI-verzoek naar België heeft uitgestuurd, zodat de door het UWV tegengeworpen wachttijd op buitenlandse gegevens een zelfgecreëerde administratieve fictie blijkt te zijn.

Op 28 oktober 2026 volgt het sluitstuk van deze administratieve cirkel: naar aanleiding van het herhaalde correctieverzoek waarin de officiële Belgische PD U1-attesten van de RVA opnieuw zijn overgelegd, stuurt de afdeling Polisadministratie van het UWV een fysieke brief met de eis dat de grensarbeider zelf kopieën van eenentwintig jaar aan buitenlandse arbeidsovereenkomsten en loonstrookjes opstuurt. Hiermee weigert het uitvoeringsorgaan niet alleen het verplichte Europese EESSI-netwerk te gebruiken, maar negeert het tevens de bindende bewijskracht van geharmoniseerde Europese U1-staatsdocumenten. Op 8 november 2026 is deze vastgestelde systeemweigering, tezamen met de integrale Systeem-Audit, formeel overgedragen aan de Raad van Bestuur, de bestuurswoordvoering en de Functionaris voor Gegevensbescherming van het UWV, met de Belgische en Nederlandse ketenpartners en toezichthouders zichtbaar gekoppeld in afschrift.

1 Conform het Casteels-arrest en Verordening (EG) 883/2004, die verbieden dat grensarbeiders hun opgebouwde rechten verliezen bij het wisselen van lidstaat.

2 Arrest C-134/18 van het Europese Hof van Justitie, dat stelt dat lidstaten in situaties van opeenvolgende verzekeringen rekening moeten houden met tijdvakken in andere lidstaten om te voorkomen dat de werknemer tussen wal en schip valt.

3 Herzieningsverzoek op grond van artikel 4:6 Awb, zaak A29051942-01.

4 Ontvangstbevestiging van UWV Breda, zaak A29172499-01.

5 Referentie van het correctieverzoek: 7082285.

6 AVG-dossiernummer 2026.10.0356.

RVA

De Eenrichtingszender en het Europese Systeemfalen

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) fungeert in dit dossier als de beheerder van het arbeidsverleden. Om sociale rechten in het buitenland te kunnen claimen, is een Europees bewijs van de opgebouwde werkingsjaren vereist[*1*]. Bij de aanvraag toont de instantie onmiddellijk een blinde vlek voor afwijkende loopbanen. Wanneer de partner, een vastbenoemde leerkracht, dit attest aanvraagt, blokkeert de RVA de procedure met de harde eis om een C4-formulier aan te leveren. Dit is een standaard ontslagdocument uit de privésector dat binnen het statuut van het onderwijs juridisch niet bestaat. De instantie perst een publieke loopbaan strikt in een private mal, wat de burger dwingt om zelf met regionale loonattesten de administratieve gaten tussen twee verschillende overheidsdiensten te dichten. Ook het eigen Belgische loopbaandossier blijkt incompleet, waarbij de aanvrager vijf ontbrekende historische periodes handmatig moet laten aanvullen.

Het fundamentelere knelpunt betreft de absolute weigering om buitenlandse data te accepteren. Waar de RVA uiteindelijk wel de Belgische arbeidsjaren aanlevert, weigert de instantie categorisch om de eveneens aangeleverde Nederlandse loopbaangegevens in de centrale Belgische database op te nemen. De RVA stelt zich op het formele standpunt dat zij uitsluitend een zender van gegevens is en geen enkel mandaat heeft om inkomende Europese loopbaandata in de eigen systemen te integreren. De theorie van een naadloze Europese arbeidsmarkt fragmenteert hier in de praktijk. De aanvrager transformeert ongewild tot een handmatige datakoerier die zijn buitenlandse werkdossiers fysiek moet overdragen aan een ander Belgisch ministerie (de FOD Sociale Zekerheid) om de gaten in zijn loopbaandossier te repareren.

Als ultieme reactie eist de burger via de privacywetgeving[*2*] de logbestanden van de haperende Europese datastromen op om de weigering tot geautomatiseerde samenwerking te objectiveren. Op 29 september 2026 levert de Functionaris voor Gegevensbescherming (DPO) van de RVA het sluitende bewijs: er heeft via het verplichte EESSI-netwerk[*3*] geen enkele elektronische gegevensuitwisseling met het Nederlandse UWV plaatsgevonden. De RVA legt de verantwoordelijkheid hiervoor feitelijk bij Nederland. De instantie stelt dat de elektronische uitwisseling steeds op initiatief van de ontvangende partij gebeurt en dat het UWV de informatie nooit heeft opgevraagd. Zonder een door het UWV geïnitieerde koppeling tussen het Burgerservicenummer en het Rijksregisternummer weigert de RVA op eigen initiatief elektronische gegevens te verzenden[*4*]. Deze patstelling objectiveert de architectuurfout perfect: het UWV wijst de uitkeringsaanvraag af in afwachting van een Belgische beslissing, terwijl de RVA niets verstuurt omdat het UWV niets opvraagt. Op 8 november 2026 is de integrale bewijslast van deze ketenblokkade via een formele bestuurskennisgeving rechtstreeks overgedragen aan het hoogste bestuursorgaan, de bestuurswoordvoering en de Functionaris voor Gegevensbescherming, met de transnationale ketenpartners en nationale toezichthouders zichtbaar gekoppeld in afschrift.

1 Portable Document U1 (PD U1), het Europese formulier dat perioden van verzekering certificeert voor de vaststelling van werkloosheidsuitkeringen of samentelling van tijdvakken.

2 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), specifiek het inzagerecht conform Artikel 15 ter opvraging van de verwerkingslogboeken.

3 Electronic Exchange of Social Security Information (EESSI), het verplichte Europese netwerk voor geautomatiseerde gegevensuitwisseling tussen lidstaten volgens Verordening (EG) 987/2009.

> *4* Officiële brief Functionaris voor Gegevensbescherming RVA d.d. 29 september 2026, waarin het ontbreken van enig verzoek vanuit het UWV en de daaropvolgende weigering van de RVA tot spontane datatransmissie formeel wordt bevestigd.

SVB & BBZ

De Machteloze Bemiddelaar en Digitale Striktheid

Binnen de Nederlandse overheid neemt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) een dubbelrol in: het is de landelijke uitvoerder van volksverzekeringen en gezinsbijslagen én het huisvest het Bureau voor Belgische Zaken (BBZ), het specifieke kennis- en bemiddelingscentrum voor grensarbeiders. In het voorjaar van 2026 krijgt het uitbetalingsluik van de SVB de taak om de kinderbijslag recht te trekken. Omdat de partner in België werkt, wordt haar recht in Nederland afgewezen. De SVB opent dit recht vervolgens formeel op naam van de aanvrager (vader). Omdat België als werkland primair bevoegd is voor het Groeipakket, wordt het daadwerkelijke uitkeringsbedrag van de Nederlandse kinderbijslag door de SVB vastgesteld op exact € 0,00. De SVB keert maandelijks dus zelf geen kinderbijslag uit. Toch is het openen van dit administratieve recht op € 0,00 van doorslaggevend belang: het vormt de onmisbare wettelijke sleutel die de koppeling naar de Belastingdienst activeert. Het geld dat het gezin maandelijks daadwerkelijk ontvangt, is namelijk geen kinderbijslag van de SVB, maar de kindgebonden toeslag (het Kindgebonden Budget) die door de Belastingdienst / Dienst Toeslagen wordt overgemaakt.

De communicatie met de SVB verloopt echter uiterst strikt. Wanneer de aanvrager via laagdrempelige kanalen zoals WhatsApp om opheldering of statusupdates vraagt, weigeren de medewerkers inhoudelijk te helpen of de reeds geüploade digitale bewijsstukken te openen. Men dwingt de burger om zich aan de trage, gestandaardiseerde formulierstructuren van het webportaal te houden, een patroon dat zich maanden later herhaalt wanneer de instantie een rechtsgeldig per e-mail ingediend inzageverzoek[*1*] botweg weigert te behandelen tenzij het in hun eigen specifieke online formulier wordt gegoten.

De meest onthullende dynamiek speelt zich echter af bij het Bureau voor Belgische Zaken (BBZ). Wanneer de impasse tussen het UWV in Nederland en de Christelijke Mutualiteit (CM) in België rondom het Vester-arrest muurvast zit, stemt het BBZ in om formeel te bemiddelen. De adviseurs van de staat slagen erin om het Belgische RIZIV en het Nederlandse UWV voor het eerst in dit dossier met elkaar te laten praten. Even lijkt de overkoepelende, supranationale bemiddeling te werken.

De realiteit is echter genadeloos. Zodra het BBZ de uitvoerende instanties confronteert met de noodzaak tot ingrijpen, stuiten zij op exact dezelfde muren als de aanvrager. Het ziekenfonds (CM) weigert uit te keren, het UWV weigert de uitkering aan te vullen, en verzekeraar CZ weigert de noodzakelijke registersynchronisatie uit te voeren. Het BBZ moet haar pogingen staken. Deze formele escalatie levert daardoor een vernietigend en onweerlegbaar bewijs op: zelfs een gespecialiseerd, door de staat gemandateerd bemiddelingsorgaan heeft absoluut geen bevoegdheid of macht om de eigen nationale uitvoeringsinstanties te dwingen de Europese regelgeving correct toe te passen. De definitieve bevestiging van dit vacuüm volgt eind oktober 2026 uit het toegekende AVG-inzageverzoek in het EESSI-dossier: de vrijgegeven SED-berichten tonen zwart-op-wit dat de grensoverschrijdende elektronische

gegevensuitwisseling tussen de lidstaten maandenlang stilviel zonder dat enige instantie ingreep.

Dat de administratieve verwerking van grensoverschrijdende rechten ook na toekenning structureel vertraagd en gefragmenteerd blijft verlopen, blijkt tevens uit de beslissing van eind oktober 2026 over de gezinsbijslag.*2* Pas aan het einde van 2026 stelt de SVB de definitieve differentiële aanvulling over het voorgaande jaar (2025) vast, resulterend in een nabetaling van € 552,95 nadat de Belgische kinderbijslagen in mindering zijn gebracht. Terwijl de maandelijkse kinderbijslag op € 0,00 blijft staan en de lopende financiële ondersteuning als kindgebonden toeslag van de Belastingdienst komt, weerspiegelt zelfs deze jaarlijkse SVB-eindafrekening de institutionele ontkoppeling: terwijl de berekeningstabel het kindgebonden budget wel degelijk includeert, vermeldt de standaardbrieftekst dat Toeslagen nog gegevens moet aanleveren voor een eventuele herberekening, waardoor de burger permanent in administratieve onzekerheid wordt gehouden. Op 8 november 2026 is de integrale bewijslast van deze ketenblokkade via een formele bestuurskennisgeving rechtstreeks overgedragen aan het hoogste bestuursorgaan, de bestuurswoordvoering en de Functionaris voor Gegevensbescherming, met de transnationale ketenpartners en nationale toezichthouders zichtbaar gekoppeld in afschrift.

Op 10 november 2026 richt de aanvrager een formele systeemwaardering aan de Raad van Bestuur van de SVB, de directie van het Bureau voor Belgische Zaken (BBZ te Breda) en het Ministerie van SZW (met de Tweede Kamercommissie SZW*3* en het Europees Parlement in afschrift). Waar de audit de structurele weigeringen van andere instanties blootlegt, erkent deze notificatie de SVB en het BBZ als de enige uitvoerder die daadwerkelijk transparante EESSI-uitwisseling en financiële rechtsbescherming heeft geboden. Gelijktijdig wordt een dringend wetgevend pleidooi gevoerd om het BBZ via Bouwsteen 1 van de Systeem-Audit om te vormen tot een volwaardig Binational Clearinghouse met dwingende doorzettingsmacht, zodat grensconsulenten niet langer als machteloze schokdemper voor het IT- en administratieve verzuim van zusterorganen hoeven te fungeren.

1 Verzoek onder Artikel 15 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ter opvraging van de Europese logbestanden (EESSI) om de trage datastromen te kwantificeren.

2 Beslissing Sociale Verzekeringsbank d.d. 30-10-2026 (kenmerk VZ 6825169-0 / AKW0806) inzake nabetaling aanvulling gezinsbijslag 2025.

3 Tweede Kamer der Staten-Generaal, Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, kenmerk 2026Z24384 / 2026D56354.

FOD SOCIALE ZEKERHEID (DG HAN)

De Blokkade door de Woonplaats en Procedurefout in het Systeem

Waar de belastingdienst verwees naar het ontbreken van een bevestiging, toont het dossier bij de Directie Personen met een Handicap (DG HAN) waarom die bevestiging zo moeilijk te krijgen was. Deze federale dienst beheert de erkenning van een handicap. Wanneer de grensarbeider via het online overheidsportaal wil inloggen, geeft het systeem meteen een foutmelding*1*. De oorzaak is de woonplaats: het portaal accepteert uitsluitend Belgische adressen. Het systeem heeft geen categorie voor iemand die eenentwintig jaar in België werkte en bijdragen betaalde, maar aan de andere kant van de grens woont. Een uitzondering is februari 2026: de FOD Sociale Zekerheid is dan de enige Belgische instantie die toestaat dat de Nederlandse loopbaanjaren, het U1-document dat de RVA weigerde in te lezen, handmatig via het burgerportaal in de loopbaandatabase worden geplaatst*2*.

Op 12 januari en 27 maart 2026 weigert de dienst zelfs een zuiver medische keuring voor fiscale doeleinden, omdat de aanvrager niet in België woont. Er wordt uitdrukkelijk niet om een uitkering gevraagd. Na tussenkomst van de Federale Ombudsman erkent de dienst op 23 april 2026 dat het woonplaatsvereiste het Europese recht niet mag blokkeren*3*. Het dossier wordt met terugwerkende kracht heropend.

Ook daarna verloopt de uitvoering moeizaam. Academische ziekenhuizen delen hun bevindingen via beveiligde nationale netwerken*4*, maar de FOD gebruikt die niet. De aanvrager krijgt papieren brieven waarin hij binnen dertig dagen handmatig ingevulde formulieren moet aanleveren. Formulier 5 voor het gezichtsonderzoek kan digitaal worden ingediend via het MyHandicap-portaal, en dat gebeurt op 30 juli 2026 ook. Toch kiest de FOD voor de aanschrijving de papieren weg. Dat veroorzaakt tot tien dagen vertraging en verkort de wettelijke termijn van dertig dagen. Zo blijft de aanvrager voor een groot deel van het verkeer de koerier van gegevens die de overheid zelf had kunnen ophalen.

Op 18 juni 2026 vindt de fysieke keuring plaats in Gent. Het Nederlandse Wmo-vervoer weigert de rit naar het keuringscentrum. De partner moet daarom ongepland verlof nemen op school om de aanvrager te brengen.

Het keuringsverslag van 3 augustus 2026 kent 8 punten toe en bevat zes opvallende fouten. Ten eerste worden de specialistische verslagen van het UZ Gent niet gebruikt. Ten tweede worden blindheid aan het linkeroog, met een zicht van minder dan 1 op 20, en een ernstig valrisico wel genoteerd, maar die leveren geen extra punten op. Ten derde blijven de amputatie van twee tenen en de zenuwschade bij het gebruik van de badkamer buiten beschouwing. Ten vierde wordt een opleiding tot mindcoach, die de aanvrager nooit heeft gevolgd, opgenomen als voltooid referentieberoep in plaats van zijn echte beroep in de IT. Ten vijfde wordt een fictief verdienvermogen aangenomen, ondanks fiscale nulaangiftes. Ten zesde wordt ongevraagd een inkomensbeoordeling uitgevoerd. Daardoor blijft de score steken op 8 punten, precies één punt onder de drempel van 9 punten die de belastingdienst hanteert*5*.

Op 21 augustus 2026 wijst de dienst ook de nationale verminderingskaart voor het openbaar vervoer voor slechtzienden af. Op 8 september 2026 dient de aanvrager een gemotiveerd verzoek tot heropening in, om de fouten en de onjuiste vermelding van het beroep van mindcoach recht te zetten. Op 25 september 2026 weigert de dienst de heropening en houdt zij vast aan de 8 punten en aan dat beroep. Naar aanleiding daarvan volgt op 5 oktober 2026 een tuchtklacht bij de Orde der Artsen.

Via de AVG-verzoeken van 30 september en 12 oktober 2026 bevestigt de privacyfunctionaris dat de federale gehandicaptendienst niet is aangesloten op het Europese netwerk EESSI, gezien het geringe aantal aanvragen uit de Europese Economische Ruimte. De serverlogs tonen bovendien dat het portaal de aanvrager driemaal binnen een tiende van een seconde automatisch buitensloot op basis van zijn postcode*6*. Op 8 november 2026 is de integrale bewijslast van deze ketenblokkade via een formele bestuurskennisgeving rechtstreeks overgedragen aan het hoogste bestuursorgaan, de bestuurswoordvoering en de Functionaris voor Gegevensbescherming, met de transnationale ketenpartners en nationale toezichthouders zichtbaar gekoppeld in afschrift.

1 Foutcode 5124 in het online portaal, veroorzaakt door het Nederlandse woonadres.

2 MyCareer, de loopbaandatabase van de federale overheid; het U1-document is het Europese formulier met de Nederlandse loopbaanjaren.

3 Verordening (EG) nr. 883/2004 en de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie, die garanderen dat Europese burgers niet mogen worden benadeeld op basis van hun woonplaats. Tussenkomst Federale Ombudsman: 23-04-2026.

4 Het eHealth-platform en het Collaboratief Zorgplatform (CoZo), waar medische verslagen centraal beschikbaar zijn voor geautoriseerde instanties.

5 Keuringsverslag van 03-08-2026, 8 punten; heropeningsverzoek (Situatie 4) van 08-09-2026; weigering van 25-09-2026.

6 AVG-verzoeken van 30-09-2026 en 12-10-2026 en de bijbehorende serverlogs.

SFPD

De Federale Pensioendienst en de Grensoverschrijdende Loopbaan

De Federale Pensioendienst (SFPD) is de Belgische overheidsdienst die verantwoordelijk is voor de berekening en toekenning van wettelijke pensioenen voor werknemers en ambtenaren*1*. Tot de kerntaken behoren de toekenning van het rustpensioen, het overlevingspensioen en de overgangsuitkering van werknemers, evenals de betaling van pensioenen aan zelfstandigen en de inkomensgarantie voor ouderen*2*. Voor grensarbeiders is de SFPD een cruciale schakel, omdat zij de opgebouwde loopbaanjaren in België moet certificeren voor de berekening van pensioenrechten in het buitenland.

Het probleem in dit dossier manifesteert zich bij de Europese gegevensuitwisseling. Om pensioenrechten in een andere lidstaat te kunnen vaststellen, is een uitwisseling van verzekeringstijdvakken via het EESSI-netwerk vereist. In september 2026 dient de aanvrager een AVG-inzageverzoek in bij de SFPD om een afschrift te verkrijgen van alle verwerkte persoonsgegevens en de elektronische logbestanden, BUC's en SED's van de grensoverschrijdende gegevensuitwisseling inzake pensioenen*3*. Het doel is om te controleren of de verplichte Europese gegevensuitwisseling daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

De reactie van de SFPD bevestigt een structureel probleem. De Functionaris voor Gegevensbescherming deelt mee dat algemene persoonsgegevens via mypension.be te raadplegen zijn, maar dat EESSI-gegevens zich momenteel niet in de systemen van de SFPD bevinden. De burger wordt geadviseerd om contact op te nemen met buitenlandse organismen of met Sigedis*4*. Hiermee wordt de verantwoordelijkheid voor de grensoverschrijdende datastroom afgeschoven en blijft de burger verstoken van de noodzakelijke bevestiging dat zijn Belgische loopbaanjaren correct zijn geregistreerd voor de Nederlandse pensioenopbouw.

1 Federale Pensioendienst, taken: toekenning en betaling van wettelijke pensioenen voor werknemers, ambtenaren en zelfstandigen.

2 SFPD is belast met de toekenning van rustpensioen, overlevingspensioen, overgangsuitkering en inkomensgarantie voor ouderen.

3 Entry 02-09-2026: AVG-inzageverzoek bij SFPD voor EESSI-logbestanden en BUC/SED-berichten.

4 Entry 02-10-2026: reactie DPO SFPD: EESSI-gegevens bevinden zich niet in de systemen van de SFPD; verwijzing naar Sigedis of buitenlandse organismen.

3.2 Belastingen, toeslagen, gezinsbijslagen en basisregistraties

BELASTINGDIENST

Het Digitale Doolhof en de Toeslagenval

De Belastingdienst en de daaraan gekoppelde Dienst Toeslagen vormen in theorie het sociale vangnet van de Nederlandse staat, maar in de praktijk blijken zij een feitelijke fuik voor grensarbeiders. Het online aangifteportaal is uitsluitend ingericht op een huishouden met een stabiel, binnenlands belastbaar inkomen. Zodra een grensarbeider met uitsluitend een buitenlands inkomen en een plotselinge medische uitval de gegevens probeert in te voeren, produceert het systeem een vastgelopen nulresultaat. Het noodzakelijke toetsingsinkomen voor toeslagen kan hierdoor niet berekend worden.

Dit vertaalt zich direct in een vicieuze cirkel van financiële onteigening. Omdat het CAK weigert de verdragspolis te registreren, weigert de Dienst Toeslagen om de zorgtoeslag uit te keren; deze wordt structureel op nul euro gezet. Het kindgebonden budget — de daadwerkelijke maandelijkse inkomensondersteuning vanuit de Belastingdienst — valt aanvankelijk weg omdat de SVB-koppeling ontbreekt. Zodra de SVB het formele recht op kinderbijslag op naam van de aanvrager registreert (ondanks een uitbetaling van € 0,00 kinderbijslag wegens de Belgische prioriteit), deblokkeert Dienst Toeslagen op 22 mei 2026 het kindgebonden budget met een toekenning van € 1.415 voor 2026 en € 739 nabetaling over eind 2025. Het geld dat binnenkomt is daarmee zuiver kindgebonden budget van de Belastingdienst, niet kinderbijslag van de SVB. De huurtoeslag werkt deels (€ 1.401), met een verrekening van € 526,00 op een openstaande schuld uit 2025, waardoor een resterend saldo van € 912,00 blijft. De zorgtoeslag blijft bevroren op € 0 door de RIV-blokkade; tegen die blokkade loopt sinds 31 augustus 2026 een formeel herzieningsverzoek bij Dienst Toeslagen*1* op basis van het betaalde Nederlandse eigen risico (€ 57,07) bij CZ. De burger wordt zo geconfronteerd met het stopzetten van vitale inkomensondersteuning, terwijl de oorzaak volledig ligt bij administratieve fouten en ontbrekende vinkjes in de registers van andere overheden.

Wanneer de aanvrager om uitstel vraagt voor de inkomstenbelasting omdat de noodzakelijke buitenlandse attesten ontbreken, erkent de fiscus indirect de chaos door dit uitstel te verlenen. Toch blijft de geautomatiseerde incasso- en verrekeningsmachine onverminderd doorraten. Eerdere (onterecht uitgekeerde) toeslagen worden met harde hand ingehouden op openstaande bedragen, en bezwaarschriften worden stelselmatig ongegrond verklaard met als argument dat het toetsingsinkomen niet klopt — een afwijking die het direct gevolg is van het feit dat het eigen systeem geen raad weet met de grensoverschrijdende realiteit. Als ultieme tegenreactie dwingt de burger via de privacywetgeving volledige transparantie af over de geautomatiseerde internationale gegevensuitwisseling via de Europese infrastructuur.*2* Eind oktober 2026 bevestigt Dienst Toeslagen de structurele vertraging door de beslistermijn op het lopende bezwaarschrift formeel te verdagen tot 30

november 2026*3*, terwijl de burger gelijktijdig geconfronteerd wordt met formele verzuimherstelbrieven wegens vermeende termijnoverschrijdingen.

Een laatste gevolg is het financiële lek van de vertraagde nabetalingen. Wanneer na meer dan een jaar blokkade eindelijk bedragen zoals het kindgebonden budget of een gedeeltelijke huurtoeslag worden vrijgegeven, kan het gezin daar in het dagelijks leven niet van profiteren. Omdat de inkomstenstroom anderhalf jaar lang is stilgelegd, verdwijnt elke euro die binnenkomt meteen in de opgelopen achterstanden, verrekeningen, roodstanden en energie- en zorgrekeningen die tijdens het wachten zijn ontstaan.

1 Kenmerk TL080 08B R.

2 Verzoek ingediend op grond van Artikel 15 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gericht op de logbestanden van de Europese DAC-infrastructuur (Directive on Administrative Cooperation).

3 Verdagingskenmerk 3199.60.602.T.25.0.0013.

FOD FINANCIËN

De Fiscale Muur en de Cirkelredenering

Terwijl het ziekenfonds de medische erkenning blokkeert, stuit het dossier bij de federale belastingdienst (FOD Financiën) op een vergelijkbare administratieve leegte. Wanneer een burger door zware medische schade, zoals amputaties en ernstig verlies van het gezichtsvermogen, zijn verdienvermogen verliest, heeft hij wettelijk recht op een fiscale compensatie*1*. De fiscus wil de medische attesten van de huisarts en de specialisten echter niet zelf beoordelen. Voor de verlaging van de belasting eist zij een bevestiging van een andere overheidsdienst: de FOD Sociale Zekerheid.

Op 3 oktober 2025 en opnieuw in maart 2026 verwijst het contactcenter van de FOD Financiën de aanvrager door naar het MyHandicap-portaal van de FOD Sociale Zekerheid, dat voor inwoners van Nederland niet toegankelijk is. Op 30 maart 2026 geeft het contactcenter zelfs het advies om een Nederlandse arts de Belgische criteria te laten beoordelen. Dat advies is niet uitvoerbaar.

Op dezelfde dag vraagt de aanvrager of een attest van zijn vaste Belgische huisarts volstaat voor de regel van 66 procent. In het schriftelijke antwoord van 31 maart 2026 geeft de FOD Financiën daarmee feitelijk zelf de uitweg: een uitgebreid medisch attest van de Belgische huisarts mag als bewijsstuk bij de aangifte worden gevoegd. Voor de verdere puntenschalen verwijst de dienst opnieuw naar de FOD Sociale Zekerheid*2*.

Wanneer de FOD Sociale Zekerheid in augustus 2026 na een fysieke keuring 8 punten toekent, wijst de afdeling Belasting Niet-Inwoners dit attest op 24 augustus 2026 af. De reden is dat de fiscale wet voor deze route minstens 9 punten eist. Een verschil van één punt weegt daarmee zwaarder dan de medische werkelijkheid, en dat verschil berust niet op een nieuw criterium maar op een drempel die al in de wet staat.

Op basis van het antwoord van 31 maart 2026 kiest de aanvrager daarna voor de rechtstreekse route via de huisarts. De huisarts stelt het officiële medische getuigschrift op: blijvende invaliditeit van meer dan 66 procent vóór de leeftijd van 65 jaar. Daarmee wordt de hele puntenblokkade van de FOD Sociale Zekerheid, 8 tegenover 9 punten, legaal omzeild. Het attest wordt zowel via de school en AGODI als op 8 en 25 september 2026 via de aangifte Belasting Niet-Inwoners ingediend, met een berekend voordeel van € 2.669,97*3*. Een definitief aanslagbiljet wordt nog afgewacht.

Op 25 september 2026 wordt deze route dubbel en onafhankelijk bevestigd. Een onafhankelijke onderzoeker legt de gezinscasus anoniem voor aan het Team Beheer en Dienstverlening van de Belasting Niet-Inwoners in Ledeberg, in twee opeenvolgende vragen. De fiscus bevestigt schriftelijk dat het spontaan toevoegen van medische verklaringen aan de aangifte de officiële en rechtsgeldige manier is om de fiscale handicapstatus naar Belgisch recht aan te tonen.

Op het inzageverzoek van 2 september 2026 over de internationale gegevensstromen*4* levert de FOD Financiën na een excuusmail op 2 oktober 2026 nog altijd geen inhoudelijke logboeken.

1 Artikelen 131 en 135 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92), waarin de verhoogde belastingvrije som bij een zware handicap is vastgelegd.

2 Contactmomenten met het contactcenter van de FOD Financiën op 03-10-2025, 30-03-2026 en 31-03-2026.

3 Aangiftes Belasting Niet-Inwoners van 08-09-2026 en 25-09-2026.

4 Inzageverzoek op grond van artikel 15 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), gericht op de logbestanden van de Europese DAC-infrastructuur (Directive on Administrative Cooperation).

PARENTIA

De Geautomatiseerde Patstelling en de Gesloten Cirkel

De kwetsbaarheid van een volledig geautomatiseerde overheid wordt nergens zo zichtbaar als in het dossier van Parentia, de private uitbetaler van de Vlaamse kinderbijslag en sociale toeslagen. Het rekensysteem van dit fonds is voor inkomensbepaling blindelings aangesloten op één centrale federale databank*1*. Wanneer de grensarbeider in het voorjaar van 2025 door medische amputaties zijn inkomen volledig verliest, registreert dit systeem die actuele financiële val niet. De automatische processen kijken namelijk twee jaar terug in de tijd. Gevolg: precies op het moment dat de medische en financiële crisis het hevigst is, wordt de sociale toeslag onverbiddelijk stopgezet op basis van inkomensgegevens uit 2023.

Wanneer de aanvrager in het voorjaar van 2026 deze fout in het geautomatiseerde systeem probeert te corrigeren door handmatig medische attesten en bewijzen van inkomensverlies aan te leveren, ontstaat er een klassieke institutionele patstelling. Parentia erkent de aangeleverde medische bewijzen weliswaar, maar beroept zich op het ontbreken van de ziektestatus in de Kruispuntbank. De instantie constateert dat het ziekenfonds (de CM) deze status niet heeft doorgegeven en besluit passief te wachten tot de CM de data actualiseert. Het resultaat is dat een falende instantie (de CM) de uitbetaling van een andere instantie (Parentia) op afstand blokkeert, terwijl het gezin de financiële schade draagt.

Deze administratieve stilstand bereikt zijn hoogtepunt in september 2026. Nadat de aanvrager een sluitend federaal attest van zware handicap en een doktersverklaring van permanente invaliditeit indient ter overbrugging van de ontbrekende CM-data, volgt een definitieve weigering. Die weigering is echter niet langer gebaseerd op de ontbrekende KSZ-registratie. Parentia toetst de inkomensvoorwaarde aan de hand van de ontvangen inkomstenattesten over de periode 1 november 2025 tot 31 maart 2026. Uit die attesten concludeert de instantie dat het gezinsinkomen geen zes opeenvolgende maanden onder de wettelijke drempel van € 3.957,10 per maand lag. Het systeem stempelt het huishouden daarmee administratief af als te welvarend voor een toeslag, terwijl het in de fysieke werkelijkheid door het falen van de overheid in een diepe liquiditeitscrisis verkeert.

Om deze bestuurlijke laksheid en het gebrek aan automatische grensoverschrijdende communicatie bloot te leggen, wordt uiteindelijk de privacywetgeving*2* als breekijzer ingezet. Via de compliance-afdeling van het fonds wordt een formele eis ingediend om de interne logbestanden en de gebrekkige Europese gegevensuitwisseling transparant te maken. De burger wordt zo gedwongen om technische controle-instrumenten in te zetten voor het afdwingen van fundamentele bestaansrechten die een geautomatiseerd systeem negeert.

1 De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ), de digitale spil voor gegevensuitwisseling tussen Belgische sociale instellingen.

2 Artikel 15 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), dat burgers het recht geeft op volledige inzage in de verwerking en uitwisseling van hun data.

FOD IBZ

De Beheerder van het Rijksregister en de Grensoverschrijdende Datastroom

De Algemene Directie Identiteit en Burgerzaken van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken (FOD IBZ) beheert het Rijksregister, de centrale databank waarin alle bevolkingsgegevens van natuurlijke personen in België zijn opgeslagen*1*. Daarnaast is de dienst verantwoordelijk voor de productie en verdeling van de elektronische identiteitskaart (eID), de vreemdelingenkaart en de Kids-ID*2*. In het netwerk van de grensarbeider fungeert FOD IBZ als de bron van het Rijksregisternummer, dat de basis vormt voor alle administratieve processen in België.

Het probleem in dit dossier ontstaat bij de grensoverschrijdende gegevensuitwisseling. Wanneer een burger zich vanuit België in Nederland vestigt, verwacht het systeem een naadloze synchronisatie tussen het Belgische Rijksregister en de Nederlandse Basisregistratie Personen (BRP). In de praktijk blijkt deze grensoverschrijdende datalink echter niet automatisch te functioneren. In september 2026 dient de aanvrager een AVG-inzageverzoek in bij FOD IBZ om de elektronische logbestanden, systeemstempels en ruwe metagegevens van de uitschrijving naar Nederland in 2014 op te vragen*3*. Het verzoek is gericht op het verkrijgen van inzicht in de grensoverschrijdende gegevensstromen.

De eerste poging om het verzoek per e-mail in te dienen, stuit op een serverblokkade (Access denied). Op 2 oktober 2026 wordt daarom een nieuwe aanvraag ingediend via de online website-interface van FOD Binnenlandse Zaken / Rijksregister*4*. De trage en gefragmenteerde afhandeling van het AVG-verzoek legt een bredere structurele breuk bloot: er bestaat geen geautomatiseerde, traceerbare synchronisatie tussen de Belgische en Nederlandse bevolkingsregisters bij een grensoverschrijdende verhuizing. De burger blijft afhankelijk van handmatige procedures om zijn eigen registratiegegevens over de grens te laten kloppen.

1 FOD Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Identiteit en Burgerzaken: beheer van het Rijksregister, de centrale databank met bevolkingsgegevens.

2 FOD IBZ produceert en verdeelt de eID, vreemdelingenkaart en Kids-ID.

3 Entry 02-09-2026: AVG-inzageverzoek bij FOD IBZ voor logbestanden en metagegevens van de uitschrijving naar Nederland in 2014.

4 Entry 02-10-2026: nieuwe aanvraag via website-interface wegens e-mailbounce.

RvIG

De Beheerder van de Basisregistratie Personen en de Grensoverschrijdende Datastroom

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) is de landelijke beheerder van de Basisregistratie Personen (BRP)[*1*]. De dienst is verantwoordelijk voor de registratie en verstrekking van identiteitsgegevens aan Nederlandse overheidsinstanties, waaronder de Sociale Verzekeringsbank, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, het Centraal Administratie Kantoor en de Belastingdienst[*2*]. Voor elke burger die in Nederland woont, fungeert het Burgerservicenummer (BSN) dat via de BRP wordt toegekend als de primaire sleutel voor alle administratieve processen. In het netwerk van de grensarbeider is RvIG daarmee de Nederlandse tegenhanger van het Belgische Rijksregister.

Het probleem in dit dossier manifesteert zich op het snijvlak van twee nationale bevolkingsregisters. Wanneer een burger zich vanuit België in Nederland vestigt, is een geautomatiseerde overdracht van identiteitsgegevens tussen het Belgische Rijksregister en de Nederlandse BRP vereist. In de praktijk blijkt deze grensoverschrijdende datalink echter niet automatisch te functioneren. De gemeente Hulst, als eerste inschrijvingsloket, voert de registratie uit, maar de koppeling met het Belgische bronregister verloopt manueel en niet-traceerbaar. De burger moet zelf aantonen welke gegevens zijn overgedragen en welke niet[*3*].

Om deze lacune te onderzoeken dient de aanvrager op 16 september 2026 een AVG-inzageverzoek in bij RvIG, gericht op de BRP-registratie en de bijbehorende internationale logbestanden uit 2014[*4*]. Het verzoek betreft de elektronische mutaties, systeemstempels en metagegevens rondom de initiële inschrijving vanuit België. De eerste communicatie met de privacyjurist van RvIG verloopt moeizaam. De gemeente Hulst stelt dat de nationale doorgifte via de systemen van RvIG loopt en dat de gemeente niet over deze systeemstempels beschikt. RvIG bevestigt de formele ontvangst van het inzageverzoek, maar verschaft geen helderheid over de eigen rol in de grensoverschrijdende datastroom[*5*]. Hierdoor ontstaat een bevoegdheidsvraag die dezelfde structuur vertoont als bij FOD IBZ aan Belgische zijde: geen van beide overheidsniveaus acht zich volledig verantwoordelijk voor de grensoverschrijdende datastroom.

Op 1 oktober 2026 bevestigt RvIG de formele ontvangst van het gecorrigeerde inzageverzoek en zegt een inhoudelijk besluit toe uiterlijk op 16 oktober 2026[*6*]. Op 15 oktober 2026 neemt RvIG het formele besluit[*6*], waarmee ook aan Nederlandse zijde schriftelijk vaststaat dat de centrale BRP bij verhuizing geen geautomatiseerde grensoverschrijdende datakoppeling met het Belgische Rijksregister kent. Wat de casus echter al heeft blootgelegd, is structureel: er bestaat geen geautomatiseerde, traceerbare synchronisatie tussen de Belgische en Nederlandse bevolkingsregisters bij een grensoverschrijdende verhuizing. De burger blijft afhankelijk van handmatige procedures om zijn eigen registratiegegevens over de grens kloppend te houden.

1 Rijksdienst voor Identiteitsgegevens: landelijke beheerder van de Basisregistratie Personen (BRP).

2 RvIG verstrekt identiteitsgegevens aan Nederlandse overheidsinstanties; het Burgerservicenummer (BSN) wordt via de BRP toegekend.

3 Entry 01-10-2026: de gemeente Hulst verwijst voor de internationale logbestanden naar RvIG; RvIG verwijst terug naar de gemeente als bronhouder.

4 Entry 16-09-2026: indiening AVG-inzageverzoek BRP-registratie en internationale logbestanden 2014.

5 Entry 01-10-2026: RvIG sluit de initiële melding af en bevestigt de ontvangst van het gecorrigeerde inzageverzoek.

> *6* Besluittermijn: uiterlijk 16-10-2026. Het besluit van 15-10-2026 draagt kenmerk c26092182.

Hoofdstuk 4: De kettingreactie in het dagelijks bestaan (Lokaal, mobiliteit & vaste lasten)

4.1 Gemeentelijke voorzieningen, aangepast vervoer en onderwijs

GEMEENTE HULST & HULST VOOR ELKAAR

De Digitale Muur en de GPK-Weigering

Als lokaal overheidsorgaan zou de Gemeente Hulst, in de praktijk uitgevoerd door stichting Hulst voor Elkaar, het dichtst bij de burger moeten staan. Het dossier laat in vijf fasen zien hoe de hulpvraag van de aanvrager bij dit loket telkens opnieuw vastloopt.

Fase 1: de noodkreet van 2025. Al op 27 juni 2025, kort na de amputaties en het wegvallen van het inkomen, meldt de aanvrager zich bij de gemeente en bij Hulst voor Elkaar voor financiële en maatschappelijke steun. Na een herinnering kijkt de formulierenbrigade op 16 juli 2025 enkel oppervlakkig naar zijn Belgische nationaliteit en arbeidsverleden. Zij concludeert ten onrechte dat er weinig rechten zijn en activeert de Bijzondere Bijstand niet.

Fase 2: de ongelezen mail en de technische muur in het voorjaar van 2026. Op 7 maart 2026 dient de aanvrager opnieuw een dringend verzoek om ondersteuning in, met zijn volledige medische dossier. Het financiële deel wordt genegeerd. Pas na een sommatie aan het College van Burgemeester en Wethouders op 11 april 2026 worden de aanvragen voor levensonderhoud en bijzondere bijstand in het e-loket geregistreerd. Ondertussen zijn de e-mailadressen van bestuurders en ambtenaren door een serverblokkade niet bereikbaar, en verwijst de gemeente in haar klachtenprotocollen naar de Zeeuwse Ombudsman, een instelling die al in 2023 is opgeheven. Op 19 mei 2026 volgt een automatische systeemmelding waaruit blijkt dat het bericht van 7 maart 2026 na precies 73 dagen ongelezen uit de mailbox van de frontoffice is verwijderd[*1*]. Wanneer de aanvrager hierover klaagt, sluit de gemeente de klacht op 2 juni 2026 af met de verklaring dat er puntjes in een e-mailadres ontbraken.

Fase 3: de afwijzing van de Bijzondere Bijstand en de vroegsignalering in de zomer en in september 2026. Op 22 juni 2026 wijst de gemeente de Bijzondere Bijstand af op basis van een rekenmodel dat geen rekening houdt met grensoverschrijdende kosten. Op 22 juli 2026 tekent de aanvrager bezwaar aan. Op 21 september 2026 verdaagt de gemeente de beslissing op dit

bezwaar met zes weken*2*. Zeven dagen later, op 28 september 2026, stuurt dezelfde gemeente via het Team Vroegsignalering een brief. Daarin staat dat energieleverancier Vattenfall een betalingsachterstand heeft doorgegeven, en wordt schuldhulp aangeboden via Hulst voor Elkaar. Dat is dezelfde instantie die de hulpvraag eerder ongelezen verwijderde en de bijzondere bijstand weigerde waarmee die energierekening betaald had kunnen worden.

Fase 4: de weigering van de parkeerkaart in augustus en september 2026. Vanaf 20 augustus 2026 vraagt de aanvrager om een Nederlandse gehandicaptenparkeerkaart voor zijn auto met Nederlands kenteken, omdat in Nederland automatisch op kenteken wordt gecontroleerd. Hij beschikt over een officiële Belgische Europese parkeerkaart en over het federale keuringsverslag met 8 punten. Ondanks het principe van Europese wederzijdse erkenning weigert Hulst voor Elkaar op 15, 16 en 17 september 2026 het Belgische overheidsbesluit en de ziekenhuisverslagen te erkennen. De gemeente eist dat de aanvrager, die geamputeerd en slechtziend is, opnieuw een Nederlandse keuring ondergaat en opnieuw keuringskosten betaalt.

Fase 5: het AVG-verzoek in september en oktober 2026. Op 2 september 2026 vraagt de aanvrager via de AVG de logboeken van zijn inschrijving uit België op. De gemeente wacht tot dag 29, op 1 oktober 2026, om de beslistermijn per aangetekende brief op te schorten, omdat zij zijn identiteit plotseling niet voldoende zou kunnen vaststellen. Zijn paspoort zit echter al maanden in het Wmo- en bijstandsdossier. Nadat de aanvrager 40 minuten later via DigiD inlogt, stuurt de gemeente de volgende ochtend om 08:25 uur een kant-en-klaar besluit van 47 pagina's. Daarin levert zij de nationale overzichten uit de Basisregistratie Personen, maar weigert zij de interne logboeken en verwijst zij voor de internationale koppeling door naar de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens. Op 10 november 2026 bevestigt de frontoffice van de gemeente per e-mail dat de nieuwste ketennotificaties inzake de bancaire kredietregeling bij ING Bank en het grensvervoer formeel zijn toegevoegd aan het lopende bezwaardossier*2*.

1 Automatische systeemmelding van 19-05-2026 om 11:48 uur over het verwijderde bericht van 07-03-2026.

2 Brief van de gemeente Hulst van 21-09-2026, kenmerk 1064153: bevestiging van het bezwaarschrift van 22-07-2026 tegen de beschikking van 22-06-2026; verdaging op grond van artikel 7:10 lid 3 Awb; het antwoordformulier horen is op 24-09-2026 ondertekend geretourneerd, zonder gebruik te maken van een mondelinge toelichting.

REIZEN DOOR ZEELAND

Het Vervoersnetwerk

Het collectieve Wmo-vervoer in de regio, uitgevoerd onder de naam Reizen door Zeeland, is voor de aanvrager het enige middel om te reizen, omdat hij door de amputaties en het ernstige verlies van het gezichtsvermogen niet meer zelfstandig kan reizen. Het dossier toont een spanningsveld tussen twee niveaus van regels. De landelijke Wet maatschappelijke ondersteuning legt gemeenten een brede plicht op om burgers met een beperking te laten deelnemen aan het lokale leven. De gemeentelijke vervoerreglementen hanteren in een grensstreek echter een kunstmatige straal van 5 openbaarvervoerzones of 30 kilometer, die dwars door het dagelijkse leefgebied tussen Zeeuws-Vlaanderen en Vlaanderen loopt. Bij de eerste weigering op 9 maart 2026 laat het loket weten dat de regiotaxi in principe niet over de grens rijdt, met als uitzondering ritten naar het academisch ziekenhuis UZ Gent. Daardoor mag de taxi wel naar het UZ Gent rijden, tegen een eigen bijdrage van € 19,65 per enkele reis. Een rit naar de verplichte Belgische keuring bij de FOD in datzelfde Gent of naar de podoloog in Sint-Gillis-Waas wordt geweigerd. Medische noodzaak weegt daarbij minder zwaar dan de bestemming.

Op de planning hangt de uitkomst af van de medewerker die dienst heeft. In april 2026 plant de ene planner probleemloos een korte tussenstop in Terneuzen in. Op 11 mei 2026 weigert een andere planner dat met de mededeling dat het geen privétaxi is en dat haar eigen collega eerder de regels heeft overtreden. Ook bij ziekenhuisritten wordt vooraf geen vaste terugrit ingeboekt, en wordt soms gedreigd met twee uur wachttijd als het consult uitloopt. Na de afspraak in het ziekenhuis op 3 september 2026 is de centrale telefonisch niet bereikbaar, want er klinkt enkel een bezettoon. De slechtziende aanvrager moet daarom vanaf de ziekenhuisingang per e-mail zijn terugrit regelen. Zijn melding van ernstig zichtverlies en zijn vraag om begeleiding van de auto naar de ziekenhuisingang worden in het systeem genegeerd en geboekt als één persoon zonder hulpmiddel.

In de praktijk gaat het ook goed. Op woensdag 14 oktober 2026 heeft de zoon een pedagogische studiedag op school, terwijl de partner moet werken. Op het verzoek van 5 oktober 2026 werkt de planning snel en constructief mee en voegt de zoon als betalende medereiziger, twee personen, toe aan de medische rit naar het UZ Gent.

> Op het vlak van betaling is het systeem daarentegen star. Wanneer de automatische incasso in augustus 2026 eenmalig mislukt, omdat het Belgische onderwijsloon van de partner op een andere dag binnenkomt dan het Nederlandse incassoritme, blokkeert Reizen door Zeeland direct de vervoerspas. De vaste incassodatum naar de eerste van de maand verzetten wordt geweigerd.

VALYS

Bovenregionaal Sociaal-Recreatief Vervoer en Logistieke Ketenproblemen

Valys is het landelijke vervoerssysteem dat in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het bovenregionale sociaal-recreatieve vervoer voor personen met een mobiliteitsbeperking faciliteert*1*. De organisatie verzorgt uitsluitend ritten die de grens van vijf openbaarvervoerzones vanaf het woonadres overschrijden, en opereert daarmee aanvullend op het gemeentelijke Wmo-vervoer*2*. Het systeem werkt met een persoonlijk kilometerbudget en is ingericht op het combineren van reizigersstromen om operationele efficiëntie te behalen.

In het dossier van de grensarbeider wordt Valys in september 2026 ingeschakeld voor een Valyspas. De aanvraag wordt op 27 september 2026 ontvangen en op 28 september 2026 goedgekeurd*3*. De persoonlijke pas wordt op 30 september 2026 per post geleverd. Vanaf dat moment krijgt de aanvrager toegang tot bovenregionaal vervoer. De eerste feitelijke ritten zijn op het moment van deze audit nog niet geboekt; de werkelijke werking van het systeem in de praktijk is nog niet beproefd. Wat wel vaststaat, is de structurele opzet: Valys is een deelsysteem naast het lokale Wmo-vervoer en het reguliere treinverkeer, met eigen parameters en zonder overkoepelende regie over de keten. Of dat in de praktijk tot wrijving leidt bij ketenreizen met overdrachten, moet de komende maanden blijken.

Valys is bedoeld voor afstanden buiten de lokale Wmo-regio, maar stopt als landelijk Nederlands systeem strikt bij de Nederlandse rijksgrens. Ritten naar Belgische bestemmingen zoals Gent, Sint-Niklaas of Antwerpen zijn niet toegestaan. Voor een grensarbeider met een beperking in Zeeuws-Vlaanderen, voor wie de dichtstbijzijnde steden en ziekenhuizen net over de Belgische grens liggen, betekent dit dat ook het bovenregionale vangnet zijn natuurlijke leef- en zorgomgeving uitsluit.

1 Ministerie van VWS, taakomschrijving Valys: landelijk bovenregionaal sociaal-recreatief vervoer voor personen met een mobiliteitsbeperking.

2 Valys is bedoeld voor reizen die meer dan vijf openbaarvervoerzones vanaf het woonadres liggen; het mandaat begint waar de gemeentelijke Wmo-plicht eindigt.

3 Entry 27-09-2026: ontvangstbevestiging aanvraag Valyspas; entry 28-09-2026: goedkeuring aanvraag Valyspas.

4 Structurele ketenproblemen: overdrachtsproblematiek tussen Valys en andere vervoerssystemen leidt tot wachttijden en communicatie-uitval.

LEREN IN ZEELAND

Het Jaarlijkse Bewijs van Buitenlandse Leerplicht

Leren in Zeeland is het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) Zeeuws-Vlaanderen, een samenwerkingsverband van de gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen dat de Leerplichtwet 1969 uitvoert. Voor een kind dat in Nederland woont maar in België naar school gaat, geldt dat het niet in Nederland staat ingeschreven. De Leerplichtwet voorziet hierin via artikel 5 onder c: een jaarlijks aan te vragen vrijstelling van de inschrijvingsplicht, mits bewezen wordt dat het kind daadwerkelijk een onderwijsinstelling in het buitenland bezoekt.

Deze vrijstelling is in theorie een ruimhartige regeling. Zij erkent dat leerplicht niet betekent dat een kind fysiek in Nederland naar school moet, en zij opent de deur voor gezinnen die voor een school net over de grens kiezen. De praktijk is echter aanzienlijk stroperiger. De vrijstelling wordt voor één schooljaar verleend. Dat betekent dat de ouder elk jaar opnieuw een aanvraag moet indienen, met een door de buitenlandse school ingevuld, ondertekend en gestempeld attest als bijlage. Er is geen automatische verlenging, geen digitale koppeling, geen meerjarige status.

De fundamentele breuk in dit mechanisme is dat het RBL-systeem geen gegevens uitwisselt met de Belgische schooladministratie. Waar Nederlandse scholen via DUO elkaars inschrijvingen kunnen verifiëren, en waar de Basisregistratie Personen automatisch synchroniseert met gemeentelijke systemen, stopt de digitale infrastructuur bij de grens. Voor de Belgische school is er geen equivalent van DUO dat aansluiting zoekt met het Nederlandse leerplichtsysteem. Voor Leren in Zeeland is er geen bron om de inschrijving bij Berkenboom of eender welke Vlaamse school te verifiëren. De ouder is daarmee de enige schakel tussen twee systemen die elkaar niet kennen.

Dit vertaalt zich in een jaarlijks terugkerende administratieve handeling die volledig op handmatige bewijslast berust. De ouder moet het schoolattest opvragen, laten ondertekenen en stempelen, en vervolgens via de website van Leren in Zeeland uploaden. Er is geen categorie in het systeem die deze ouder als 'grensarbeider met kind in buitenland' markeert, waardoor het proces elk jaar opnieuw wordt doorlopen alsof het de eerste keer is. Er is geen uitzondering voor kinderen die meerdere jaren achter elkaar dezelfde Belgische school bezoeken. De wet schrijft voor dat de vrijstelling jaarlijks wordt verleend, en dus vraagt het systeem jaarlijks hetzelfde bewijs.

> Wat dit mechanisme blootlegt, is hoe diep het binaire denken in nationale categorieën verankerd zit. De Leerplichtwet is geschreven voor een werkelijkheid waarin een kind óf in Nederland naar school gaat óf in het buitenland, en waarin het buitenland een uitzondering is die per geval bewezen moet worden. Voor een kind dat zijn hele schoolcarrière in België doorbrengt, is dit niet een uitzondering maar de normale situatie. Het systeem weigert deze realiteit te erkennen. Het blijft vragen om een jaarlijks bewijs van iets dat nooit

verandert, omdat het geen categorie kent voor een leven dat structureel over de grens plaatsvindt.

4.2 Nutsvoorzieningen, netbeheer en bancaire overleving

VATTENFALL

De Commerciële Energie-Fuik en de Onuitvoerbare Medische Eisen

De huishoudelijke impact van de grensoverschrijdende inkomensstagnatie kristalliseert zich pijnlijk uit in de relatie met de energieleverancier, Vattenfall. Door het uitblijven van wettelijke toeslagen en uitkeringen ontstaat er in 2025 en 2026 een aanhoudende betalingsachterstand op de energierekening van het huishouden. Hoewel er herhaaldelijk pogingen worden gedaan om via betalingsregelingen de lasten te spreiden, leidt de combinatie van stijgende maandtermijnen en torenhoge jaarafrekeningen tot een onoverbrugbare schuldencrisis die oploopt tot ruim tweeduizend euro.

Wanneer de huishouding dreigt te worden afgesloten, vraagt de partner om de officiële beschermingsstatus van 'medisch kwetsbare consument' te activeren, aangezien de aanvrager de energie direct nodig heeft voor de gekoelde opslag van levensreddende insuline. Vattenfall eist hiervoor echter een officiële gezondheidsverklaring van een onafhankelijke Nederlandse arts. Zoals eerder vastgesteld, is een dergelijke verklaring voor een grensarbeider met een Belgisch medisch dossier via de lokale reguliere zorg nagenoeg onmogelijk te verkrijgen. De leverancier legt daarmee een eis neer die feitelijk onuitvoerbaar is.

De communicatie ontaardt vervolgens in een langdurig, moeizaam administratief traject. Maandenlang laat Vattenfall de ingediende medische gezondheidsverklaring onbeantwoord, terwijl de geautomatiseerde incassomachine onverminderd doorraadt en incassokosten opstapelt. Pas na lang aandringen geeft de energieleverancier toe dat zij de verklaring onterecht hebben geëist, omdat zij als leverancier helemaal geen afsluitgarantie kunnen afgeven. Na deze administratieve desillusie wordt de openstaande vordering alsnog uit handen gegeven aan een incassobureau. De aanvrager wordt zo geconfronteerd met commerciële sancties en oplopende incassokosten, puur doordat de leverancier verzuimt de eigen verantwoordelijkheden te kennen en de buitenlandse medische realiteit administratief buiten beschouwing laat.

> Ondanks de contractbeëindiging per 1 oktober 2026 en de eerdere schriftelijke erkenning van 6 augustus 2026 dat een energieleverancier geen Nederlandse doktersverklaring mag eisen, verstuurt Vattenfall op 26 oktober 2026 een fysieke incassobrief waarin de totale vordering bij Vattenfall en het gerechtsdeurwaarderskantoor door gestapelde incassoboetes oploopt tot 2.603,53 euro en waarin exact dezelfde onuitvoerbare brochure over een onafhankelijke arts opnieuw wordt bijgevoegd. Op 9 november 2026 heeft de betrokkene de hoofddirectie en de perswoordvoering van Vattenfall, alsmede het gerechtsdeurwaarderskantoor, formeel in kennis gesteld van de gepubliceerde Systeem-Audit, met de verantwoordelijke ministeries, de

parlementscommissie, de markttoezichthouder en het gemeentebestuur zichtbaar in afschrift. Onder verwijzing naar de eigen voorwaarden van Vattenfall — die bepalen dat een traject wordt opgeschort zodra een klacht in behandeling is — is hiermee de onmiddellijke administratieve bevriezing van het incassotraject vastgelegd voor de duur van de lopende bestuursrechtelijke procedures. Binnen een uur na deze bestuurskennisgeving neemt de landelijke manager Tijdig Betalen van Vattenfall Nederland via een sms-bericht op het privénummer van de partner rechtstreeks contact op met het verzoek om een telefonisch onderhoud over de ingediende klacht. Om informele de-escalatie buiten het dossier te voorkomen en een controleerbare schriftelijke bewijslast voor het Europees Parlement te waarborgen, wijst de betrokkene telefonisch overleg per kerende sms af en wordt een uitsluitend schriftelijke bevestiging van de incassobevriezing en kostencreditering per e-mail geëist.

ENERGIEDIRECT

De Overdracht Zonder Continuïteit

De overstap van Vattenfall naar Energiedirect op 1 oktober 2026 is op het eerste gezicht een routineuze commerciële wissel. De consument kiest een nieuwe leverancier, de netbeheerder wikkelt de technische overdracht af, en de maandelijkse facturatie loopt door bij een nieuwe afzender. Wat deze gebeurtenis echter blootlegt, is een fundamentele systeemfout: er bestaat geen mechanisme om een lopend administratief dossier mee te laten verhuizen. De nieuwe leverancier start met een schone lei, terwijl de consument een verleden meesleept waar de nieuwe partij geen weet van heeft.

In het geval van de grensarbeider betekent dit dat de status van 'medisch kwetsbare consument', die bij Vattenfall maandenlang moeizaam werd opgebouwd, volledig verdampt bij de overdracht. Er is geen verplichte overdracht van dat dossier tussen commerciële energieleveranciers. Er is geen centraal register waarin een beschermingsstatus wordt bijgehouden die losstaat van de leverancier. De burger moet bij elke nieuwe leverancier opnieuw beginnen: dezelfde gezondheidsverklaring, dezelfde medische argumentatie, dezelfde rondgang langs instanties die geen van alle verplicht zijn om eerdere beslissingen over te nemen.

Dit mechanisme is geen incident, maar een structureel kenmerk van de private nutsmarkt. Waar de overheid bij een adreswijziging de Basisregistratie Personen automatisch bijwerkt, waar een ziekenhuis bij overdracht een digitaal dossier meestuurt, en waar zelfs de Belastingdienst bij verhuizing automatisch de gemeente op de hoogte stelt, geldt in de energiesector het omgekeerde principe: elke leverancier is een eiland. De netbeheerder Stedin fungeert uitsluitend als technisch doorgeefluik voor de fysieke aansluiting; er is geen enkele partij die de administratieve geschiedenis overdraagt.

Voor een grensarbeider met een complexe medische achtergrond wordt dit een terugkerende beproeving. Elke keer dat een commercieel contract verloopt, elke keer dat een leverancier fuseert of zijn naam wijzigt, en elke keer dat de consument besluit over te stappen, begint de administratieve bewijslast opnieuw. De medisch-kwetsbare status is geen recht dat de burger toekomt, maar een gunst die per commerciële relatie moet worden bevochten. Dit legt een fundamentele asymmetrie bloot tussen de fysieke werkelijkheid — de insuline die gekoeld moet blijven, ongeacht wie de energierekening verstuurt — en de administratieve werkelijkheid van losse leverancierssystemen die geen onderlinge geschiedenis delen.

De overstap naar Energiedirect is daarmee niet zozeer een nieuwe fase in het dossier, als wel een terugkeer naar het startpunt. De vraag of het lopende betalingsdossier en de medisch-kwetsbare status worden overgedragen, is op het moment van deze audit nog niet beantwoord. Wat vaststaat, is dat er geen systeem bestaat dat dit automatisch regelt. De burger moet het zelf opnieuw aanvragen, en de leverancier heeft geen enkele verplichting om de voorgeschiedenis te erkennen.

Het gezin is sinds 1 oktober 2026 klant bij Energiedirect en ontvangt op 18 oktober 2026 de eerste maandfactuur, met een voorschot van € 398 per maand. Het huishouden zit echter nog vast in de zware eindafrekening en het lopende incassotraject bij de vorige leverancier (Vattenfall, met incassobureau Flanderijn), terwijl het vervangingsinkomen al anderhalf jaar uitblijft. Daardoor is er geen financiële ruimte om dit eerste termijnbedrag te betalen. Het gezin start dus ook bij een nieuwe energieleverancier vanaf de eerste maand met een betalingsachterstand.

> Op 27 oktober 2026 verstuurt Energiedirect een eerste betalingsherinnering voor het voorschotbedrag van 398 euro met een uiterste betaaldatum van 10 november 2026, onder aanzegging van incassokosten en gemeentelijke vroegsignalering. Daarbij hanteert deze nieuwe leverancier voor medische bescherming tegen afsluiting exact dezelfde voor een grensarbeider wettelijk en praktisch onuitvoerbare eis als de vorige leverancier: een verklaring van een onafhankelijke Nederlandse arts. Op 9 november 2026 — vóór het verstrijken van de vervaltermijn — zijn de Raad van Bestuur en de woordvoering van het moederconcern, met de bevoegde ministeries, de Tweede Kamercommissie, de markttoezichthouder en het gemeentebestuur in afschrift, formeel geconfronteerd met het contrast tussen de eigen publieke oproep van de bestuursvoorzitter om rekening te houden met de draagkracht van huishoudens en deze geautomatiseerde incassodwang. Op grond van de eigen contractvoorwaarden, die opschorting voorschrijven bij een lopende klacht of juridische procedure, is het incassotraject hiermee formeel bevroren in afwachting van de afwikkeling van het overheidsvacuüm. Nog diezelfde ochtend bevestigt het geautomatiseerde workflowsysteem van Energiedirect en moederbedrijf E.ON per kerende e-mail dat de bestuursklacht en geschilnotificatie goed zijn ontvangen en in behandeling zijn genomen, waarmee onomstotelijk vaststaat dat de klacht vóór het verstrijken van de betalingstermijn van 10 november 2026 is geregistreerd en de opschortingsvoorwaarde formeel in werking is getreden.

STEDIN

De Netbeheerder en de Herstart van de Administratie

Na de late en misleidende doorverwijzing door energieleverancier Vattenfall in de zomer van 2026, belandt het dossier over de bescherming van de medisch kwetsbare consument bij de regionale netbeheerder, Stedin. Omdat de netbeheerder in Nederland wettelijk verantwoordelijk is voor de fysieke leverings- en afsluitgarantie van het energienetwerk, is dit de enige partij die de stroomtoevoer voor de noodzakelijke koeling van de insuline daadwerkelijk kan waarborgen.

De overgang naar deze nieuwe instantie brengt echter een frustrerende administratieve realiteit met zich mee. Er bestaat geen enkele automatische datadoorgifte of communicatielijn tussen de energieleverancier en de netbeheerder. Dit betekent dat de aanvrager de volledige, moeizaam opgebouwde medische bewijslast — inclusief de gezondheidsverklaring van de huisarts en het officiële Belgische evaluatierapport — opnieuw vanaf nul moet indienen bij een volledig nieuwe, private partij in de keten.

Dit knooppunt legt de versnippering van de private nutsector bloot. De burger wordt gedwongen om in een kwetsbare medische toestand een uitputtende rondgang langs verschillende commerciële loketten te maken, puur om een basisrecht op nutsvoorzieningen veilig te stellen. Elke nieuwe schakel in de keten vraagt om dezelfde bewijzen, verwerpt deze op basis van eigen protocollen, en laat de administratieve druk onverminderd op de schouders van de grensarbeider rusten.

> Op 20 augustus 2026 dient de aanvrager het volledige medische dossier preventief in bij Stedin, met het huisartsenattest en het federale evaluatieverslag voor de noodzakelijke stroomvoorziening en koeling van insuline. Stedin heeft hierop tot op heden geen enkele inhoudelijke reactie of bevestiging gestuurd. Daardoor verkeert het gezin in onzekerheid of de status van medisch kwetsbare consument bij de netbeheerder wel of niet actief is geregistreerd.

ING NEDERLAND

De Commerciële Redding en de Prijzige Schaduw

Terwijl de overheid en de uitkeringsinstanties maandenlang weigeren om over de brug te komen met de wettelijk verschuldigde uitkeringen en toeslagen, tikt de dagelijkse economische realiteit door. Door het stilvallen van de inkomensstromen ontstaat er op de betaalrekening een gigantisch liquiditeitsprobleem, resulterend in een opgelopen roodstand en een torenhoge creditcardschuld. In het voorjaar van 2026 biedt de private huisbank, ING Nederland, hiervoor een even pragmatische als pijnlijke commerciële oplossing: de totale opgelopen schuldenlast wordt geparkeerd in een afzonderlijke betalingsregeling.

De bank toont zich hiermee flexibeler dan de gehele overheid bij elkaar. Er wordt een strak aflossingsplan van vierentwintig maanden opgesteld, waardoor een dreigend bankroet acuut wordt afgewend. Maar deze reddingsboei komt met een hard prijskaartje en strenge private sancties. De roodstandfaciliteit wordt per direct ingetrokken en het gebruik van de creditcard wordt voor lange tijd verboden. Als direct gevolg hiervan beginnen essentiële automatische incasso's — zoals de betaling aan het waterbedrijf — te mislukken, wat de dagelijkse huishoudelijke stress nog verder opvoert.

Dit knooppunt fungeert als de ultieme weerspiegeling van de maatschappelijke scheefstand. De commerciële bank lost het acute financiële brandje op dat door het tekortschieten van de overheid is ontstaan, maar zij incasseert daarvoor de rente en legt de burger zware sancties op. De overheidsinstanties die de administratieve crisis hebben veroorzaakt, dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor de gemaakte bancaire kosten en verschuilen zich achter hun digitale loketten, terwijl de private bank de rol van de facto schuldeiser van de falende verzorgingsstaat overneemt.

Op 10 november 2026 wordt deze bancaire schaduwwerkelijkheid via een formele ketennotificatie doorbroken. De aanvrager verbindt de directie Achterstanden van ING Bank rechtstreeks met het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hulst (ter voeging bij het lopende bezwaardossier*1*), de SVB en Dienst Toeslagen, met de Tweede Kamer en het Europees Parlement in afschrift*2*. Hiermee wordt de bancaire zorgplicht van de kredietverstrekker inzake het overheidsvacuüm verankerd en wordt de gemeentelijke stelling ontkracht dat de gemaakte medische noodkosten uit eigen middelen zouden zijn voldaan.

1 Gemeente Hulst, bezwaardossier 1064153 inzake de afwijzing van de bijzondere bijstand.

2 Europees Parlement, Commissie Verzoekschriften, dossierkenmerk PETI 1034/2026.

Hoofdstuk 5: De escalatieladder (Toezichthouders, rechtbanken, ombudsmannen, SOLVIT & ELA)

5.1 Medisch, sociaal en juridisch toezicht

RIZIV

De Ontwerper van de Cirkelredenering en het Toezichtsvacuüm

Wanneer de uitvoerende instanties en het sociaal parket geen doorgang bieden, verschuift het administratieve traject naar de regisseur van het systeem: het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV). Deze federale overheidsdienst beheert de budgetten en bepaalt de regels waaraan ziekenfondsen zich dienen te houden. In het voorjaar van 2026 wordt de afdeling Internationale Zaken formeel aangeschreven met het verzoek de toepassing van de Europese regels voor grensarbeiders[*1*] te handhaven en de medische erkenning formeel los te koppelen van het recht op een financiële uitkering.

De schriftelijke reactie in mei 2026 bevestigt principieel dat een medische vaststelling wettelijk mogelijk is zonder dat daar een financiële uitkering aan gekoppeld is. Hiermee wordt het procedurele verweer van het ziekenfonds – dat deze koppeling dwingend zou zijn – feitelijk ontkracht. Desondanks weigert het instituut deze vaststelling om te zetten in een bindende correctie naar de uitvoerende instantie toe.

In plaats van sturend op te treden, verwijst de toezichthouder naar de eigen procedurele richtlijnen. Om de onafhankelijke Geneeskundige Raad voor Invaliditeit (GRI) in te schakelen, dicteert de regelgeving dat de aanvraag verplicht via het ziekenfonds moet verlopen. Hiermee ontstaat een gesloten administratieve cirkel: de burger wordt verplicht de instantie in te schakelen die de procedure blokkeert, om de blokkade te laten onderzoeken. Het RIZIV gebruikt zijn bevoegdheid als beheerder van de ziekteverzekering niet om een weigerende instantie te passeren, waardoor de procedure feitelijk stagneert.

In september 2026 objectiveert de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) van het RIZIV een bijkomend structureel falen binnen het netwerk. Uit een onafhankelijke raadpleging van het nationale EESSI-knooppunt[*2*] blijkt dat er in de voorafgaande zes maanden geen enkel elektronisch bericht inzake de verdragspolis of invaliditeit is uitgewisseld tussen het betrokken Belgische ziekenfonds en de Nederlandse instanties. Hoewel de toezichthouder hiermee

het verzuim van de verplichte geautomatiseerde Europese gegevensuitwisseling*3* feitelijk vaststelt, beroept het RIZIV zich op een procedurele beperking: het DPO-Office doet formeel geen uitspraak over de inhoud van het dossier of over het uitblijven van specifieke berichten, omdat dit vragen over de inhoud van het dossier zouden zijn. De instantie registreert de radiostilte, maar acht zich niet inhoudelijk bevoegd om daar toezichthoudende conclusies aan te verbinden. Het gevolg is dat de feitelijke vaststelling in het lucht blijft hangen: geen handhaving, geen correctie, geen doorwerking naar het ziekenfonds dat de berichten niet verstuurt. Hierdoor blijft de burger genoodzaakt de grensoverschrijdende gegevensstroom handmatig te faciliteren. Op 8 november 2026 is de integrale bewijslast van deze ketenblokkade via een formele bestuurskennisgeving rechtstreeks overgedragen aan het hoogste bestuursorgaan, de bestuurswoordvoering en de Functionaris voor Gegevensbescherming, met de transnationale ketenpartners en nationale toezichthouders zichtbaar gekoppeld in afschrift.

1 Verordening (EG) 883/2004 en de dwingende jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie (waaronder het Vester-arrest C-134/18), die de coördinatie van socialezekerheidsstelsels en de naadloze samentelling van verzekeringstijdvakken voorschrijven.

2 Electronic Exchange of Social Security Information (EESSI), het beveiligde Europese IT-netwerk voor de geautomatiseerde uitwisseling van gestructureerde elektronische documenten (SED's) tussen nationale instanties.

3 Uitvoeringsverordening (EG) 987/2009, die de verplichte en onverwijlde elektronische uitwisseling van gegevens (via EESSI) tussen de bevoegde organen van de lidstaten wettelijk verankert.

CONTROLEDIENST VOOR DE ZIEKENFONDSEN (CDZ)

De Waakhond die Weigert te Bijten

Als het RIZIV faalt in haar regisseursrol, is er in de Belgische architectuur nog één gespecialiseerde toezichthouder: de Controledienst voor de Ziekenfondsen (CDZ). Deze administratieve waakhond heeft als kerntaak te controleren of ziekenfondsen de nationale wetten en Europese regels correct uitvoeren. Wanneer de CDZ in april 2026 formeel wordt aangeschreven over het feit dat de Christelijke Mutualiteit (CM) weigert het Europese Unierecht*1* toe te passen, demonstreert deze dienst echter de klassieke overheidstactiek van eigen afbakening van de bevoegdheid.

De CDZ schuift de klacht onmiddellijk terzijde door zich onbevoegd te verklaren. Om deze weigering te legitimeren, gebruikt de toezichthouder een slimme administratieve truc: zij kwalificeert de structurele, grensoverschrijdende schending van Europese wetgeving door het ziekenfonds simpelweg als een 'individueel medisch geschil'. En omdat medische geschillen onder het RIZIV vallen, mag de CDZ het dossier officieel sluiten. Dit is een procedurele fout. De klacht ging immers niet over een medische diagnose — amputaties zijn een onbetwistbaar fysiek feit — maar over het doelbewust negeren van administratieve dwingende wetgeving door een uitvoeringsorgaan.

Wanneer de aanvrager krachtig protesteert tegen deze onterechte doorverwijzing en de CDZ herinnert aan haar wettelijke toezichtsplicht, trekt de waakhond zich volledig terug. In opeenvolgende correspondentie handhaaft de dienst haar standpunt, beschouwt zij de klacht eenzijdig als afgehandeld en weigert zij elke verdere inhoudelijke communicatie. De CDZ bewijst hiermee dat er in het Belgische stelsel geen enkel functionerend administratief toezichtorgaan bestaat dat in staat is om de ziekenfondsen dwingend te corrigeren wanneer zij op individueel niveau de Europese rechtsorde schenden.

1 Specifiek het weigeren van de samentelling van verzekeringstijdvakken onder Verordening (EG) 883/2004 en het negeren van vaststaande rechtspraak (Vester-arrest C-134/18).

ORDE DER ARTSEN

De Tuchtrechtelijke Grens en de Individuele Verantwoordelijkheid

De Orde der Artsen is de wettelijke instantie die waakt over de medische deontologie, de ethiek en de professionele onafhankelijkheid van artsen in België. Haar tuchtrechtelijke bevoegdheid reikt uitsluitend tot het individuele handelen van de ingeschreven arts. De Orde heeft de macht om onafhankelijk onderzoek te voeren en kan tuchtsancties opleggen, variërend van een waarschuwing of berisping tot een schorsing of definitieve schrapping uit het artsenregister. De instantie heeft echter geen wettelijke bevoegdheid over de administratieve besluitvorming van instellingen zoals ziekenfondsen, noch over de geautomatiseerde IT-systemen en geautomatiseerde systemen die deze organisaties inzetten.

In het najaar van 2026 wordt de casus formeel bij deze tuchtraad aanhangig gemaakt. Het ingediende dossier bevat de documentatie van tegengestelde beslissingen, gegenereerd onder een visueel identieke handtekening van één adviserend arts van de Christelijke Mutualiteit (CM), waarbij objectief beschikbare medische data (SumEHR via eHealth) onbenut bleef. Deze klacht van 19 september 2026 is door de Provinciale Raad Antwerpen op 22 oktober 2026 formeel in behandeling genomen*1*. Daarnaast is op 5 oktober 2026 tevens een tuchtklacht ingediend tegen de evaluerend arts van de FOD Sociale Zekerheid bij de Provinciale Raad Oost-Vlaanderen, die op 14 oktober 2026 in onderzoek is genomen*2*. De formele onderzoeksvraag richt zich op de deontologische verantwoordelijkheid: in hoeverre kan een arts haar onafhankelijkheid bewaren wanneer beslissingen en handtekeningen geautomatiseerd door het systeem van de werkgever worden gegenereerd.

Deze tuchtrechtelijke route objectiveert een structurele asymmetrie in het medisch-administratieve toezicht. Omdat het mandaat van de Orde strikt beperkt is tot de individuele zorgverlener, dwingt het systeem de burger om de arts als uitsluitende verantwoordelijke aan te spreken. Hierbij ontstaat een juridische blinde vlek: de procedure toetst de arts, maar kan niet vaststellen in hoeverre de IT-architectuur van de CM de beslissingen in werkelijkheid autonoom stuurt. De arts wordt tuchtrechtelijk afgerekend op documenten waarop zij mogelijk enkel nog als een digitaal stempel fungeert.

De functionele limiet van dit escalatiekanaal manifesteert zich in de gevolgen van een mogelijke veroordeling. Zelfs indien de Provinciale Raad de klacht valideert en de betrokken arts sanctioneert, heeft deze uitspraak geen opschortende of corrigerende werking op de administratieve beslissing van het ziekenfonds ten aanzien van de aanvrager. Het ziekenfonds behoudt zijn systeemarchitectuur en kan de gesanctioneerde arts procedureel vervangen door een andere adviserend arts. Deze opvolger wordt vervolgens in exact hetzelfde geautomatiseerde besluitvormingsproces ingeschakeld. De tuchtrechtelijke interventie treft hierdoor uitsluitend het individu en haar licentie, terwijl het achterliggende datanetwerk van de organisatie ongehinderd blijft functioneren.

Daarnaast kent de tuchtprocedure een privacyparadox. Bij de ontvangstbevestiging van 14 oktober 2026 deelt de tuchtraad formeel mee dat

het onderzoek weliswaar is opgestart, maar dat de wet vanwege de privacy en het geheim van het tuchtonderzoek niet toestaat dat de klager, in dit geval de aanvrager zelf, wordt ingelicht over het resultaat of de uitspraak*3*. Ook als de arts tuchtrechtelijk wordt veroordeeld, mag degene die de fout aantoonde de uitkomst dus niet vernemen.

Op 10 november 2026 escaleert de aanvrager deze tuchtrechtelijke patstelling via een formele ketennotificatie aan de Nationale Raad van de Orde der Artsen, de CM, de FOD Sociale Zekerheid en gelijkekansenorgaan UNIA (met de Belgische Kamercommissie voor Sociale Zaken en het Europees Parlement in afschrift)*4*. Hierin wordt het structurele conflict tussen medische deontologie en geautomatiseerde budgetsturing scherp gesteld: zolang artikel 30 KB nr. 79 (1967) de Orde verbiedt om patiënten over de uitkomst van een tuchtprocedure te informeren en instellingen weigeren inzage te geven in elektronische toegangslogboeken, fungeert het medisch geheim als een ondoordringbaar schild waarachter algoritmische uitsluiting en budgetsturing door keuringsartsen aan elke democratische en juridische controle worden onttrokken.

4 Europees Parlement, Commissie Verzoekschriften, dossierkenmerk PETI 1034/2026.

1 Provinciale Raad Antwerpen, dossier KE902-AO, in behandeling genomen op 22-10-2026.

2 Provinciale Raad Oost-Vlaanderen, referentie 139706-47851-2026, in onderzoek genomen op 14-10-2026.

3 Ontvangstbevestiging van 14-10-2026: de wetgever staat vanwege de privacy en het geheim van het tuchtonderzoek niet toe dat de klager over de uitkomst wordt ingelicht.

ARBEIDSAUDITORAAT GENT

De Falende Noodrem en het Afschuiven van Toezicht

Wanneer een machtige uitvoeringsinstantie zoals het ziekenfonds de wet systematisch weigert toe te passen, zou de rechtsstaat een snelle noodrem moeten hebben. Binnen de Belgische sociale zekerheid is die toezichthoudende rol in theorie weggelegd voor het sociaal parket: het Arbeidsauditoraat. Na maanden van administratieve blokkade door de mutualiteit escaleert de grensarbeider het dossier in het najaar van 2026 naar deze justitiële waakhond. De formele melding bevat sluitende bewijzen dat het ziekenfonds structureel de Europese regels voor de optelling van gewerkte jaren negeert*1* en de eigen nationale richtlijnen aan de kant schuift.

De reactie van het Arbeidsauditoraat legt echter een diepe weeffout in het toezicht bloot. In plaats van in te grijpen bij een instantie die de Europese wetgeving naast zich neerlegt, wast het parket zijn handen in onschuld. Het auditoraat verklaart zich per kerende e-mail simpelweg onbevoegd om toezicht te houden op de handelingen van de ziekenfondsen of de federale gezondheidsinstituten.

Hier toont zich de tactiek van het bevoegdheidsvacuüm. Het justitiële systeem weigert de situatie te zien als een structureel probleem van institutioneel falen of machtsmisbruik. In plaats daarvan wordt de weigering van de mutualiteit gekwalificeerd als een simpel burgerlijk geschil tussen een ontevreden klant en een verzekeraar. Het auditoraat schuift de volledige verantwoordelijkheid daardoor genadeloos terug naar de burger, met de formele mededeling dat hij de zaak maar voor de Arbeidsrechtbank moet uitvechten.

Hierdoor faalt het vangnet compleet: de structurele systeemfout wordt niet op een hoger, overkoepelend niveau opgelost, maar wordt gereduceerd tot een traag en uitputtend individueel proces dat de aanvrager helemaal zelf moet dragen. Het instituut dat is opgericht om de regels te bewaken, kiest voor de weg van de minste weerstand en trekt zich terug.

1 De dwingende Europese regelgeving inzake de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (Verordening (EG) 883/2004), die voorschrijft dat lidstaten arbeidsverleden en sociale rechten over de landsgrenzen heen naadloos moeten erkennen.

UNIA

De Geketende Waakhond en Gelegaliseerde Discriminatie

Wanneer uitvoerende instanties een burger bewust uitsluiten op basis van zijn woonplaats in een buurland, rijst onmiddellijk de vraag naar discriminatie. In België is UNIA (het Interfederaal Gelijkekansencentrum) de onafhankelijke waakhond die zulke situaties moet onderzoeken. In april 2026 ontvangt deze instantie de volledige dossieropbouw rondom de uitsluiting van de grensarbeider, waarbij de weigering van medische erkenningen puur vanwege een Nederlands domicilie wordt aangekaart.

De beoordeling door UNIA ontmaskert echter een tekort in de Belgische antidiscriminatiewetgeving. De waakhond verklaart zich namelijk formeel onbevoegd, en wel om twee dodelijke redenen. Ten eerste: in de wet is 'woonplaats' simpelweg geen beschermd criterium. Men mag een burger dus probleemloos anders behandelen of uitsluiten puur omdat hij net over de grens slaapt. Ten tweede, en nog veel fundamenteler: UNIA mag geen actie ondernemen als de uitsluiting direct voortvloeit uit een wet of een decreet.

> Dit is de ultieme paradox van institutionele rechtvaardigheid: als een ambtenaar discrimineert, kan de waakhond ingrijpen, maar als de wet zelf discrimineert, is de waakhond machteloos. De enige instantie die discriminerende wetten mag toetsen en vernietigen is het Grondwettelijk Hof. Voor de burger betekent dit een situatie zonder uitweg, want dit Hof is alleen toegankelijk via loodzware en kostbare juridische rechtszaken. UNIA sluit het dossier, en bevestigt daarmee ongewild dat structurele uitsluiting van grensarbeiders binnen het huidige systeem volkomen gelegaliseerd is.

5.2 Nationale ombudsdiensten, grensloketten, SOLVIT en ELA

DE FEDERALE OMBUDSMAN

De Gedesillusioneerde Bemiddelaar

Binnen de escalatieladder van dit dossier is de Federale Ombudsman een uiterst zeldzame verschijning: het is de enige institutie die daadwerkelijk snelle en menselijke betrokkenheid toont. Wanneer deze parlementaire ombudsdienst in het voorjaar van 2026 wordt ingeschakeld, volgt er direct een inhoudelijke actie. De Ombudsman confronteert de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (FOD SZ) met de Europese regelgeving*1* rondom het woonplaatsvereiste, en forceert binnen enkele weken een doorbraak: de overheid moet toegeven dat een buitenlands adres geen medische beoordeling in de weg mag staan. Het dossier wordt heropend.

Deze kortstondige overwinning legt echter genadeloos de structurele beperkingen van een louter bemiddelende functie bloot. Zodra de FOD procedureel heeft gereageerd, beschouwt de Ombudsman zijn opdracht als volbracht en trekt hij zich terug uit de onderliggende financiële impasse bij de Christelijke Mutualiteit (CM). Omdat het ziekenfonds buiten de directe federale werkingssfeer valt, adviseert de Ombudsman de gedupeerde grensburger om het geschil dan maar voor de arbeidsrechtbank te brengen — een proces dat de aanvrager financieel en fysiek niet kan dragen.

De ware tragedie van dit knooppunt ontvouwt zich echter in de zomer van 2026. Wanneer de burger aantoont dat zowel het RIZIV als de CDZ hun toezichtsplicht verzaken, en dat de interne ombudsdienst van het ziekenfonds aantoonbaar liegt over de medische bewijslast, activeert de Federale Ombudsman opnieuw een onderzoek. De attaché roept het weigerende ziekenfonds rechtstreeks ter verantwoording. Maar geconfronteerd met het taaie, onbeweeglijke administratieve verweer van de CM, capituleert de toezichthouder uiteindelijk.

In een houding die het best kan worden omschreven als een formele sluitingsreflex, sluit de Ombudsman het dossier definitief. Men wast de handen in onschuld door de administratieve fictie van het ziekenfonds klakkeloos te valideren. Ondanks de objectieve, academisch vastgestelde realiteit van amputaties en orgaanschade — fysieke toestanden die geen pauzeknop of tijdelijke genezing kennen — accepteert de Ombudsman het excuus dat er "medische hiaten" in het dossier zouden zitten. De meest competente en geëngageerde instantie binnen de Belgische landsgrenzen eindigt haar interventie zo in absolute apathie, de burger onbeschermd achterlatend op een administratief niemandsland.

1 Verordening (EG) 883/2004 en de dwingende Europese jurisprudentie die lidstaten verbiedt burgers uit te sluiten op basis van territoriale grenzen.

DE NATIONALE OMBUDSMAN (NL)

De Formele Drempel van de Onafhankelijke Arbiter

De Nationale Ombudsman is in het Nederlandse bestel de onafhankelijke instantie die klachten behandelt over het handelen van overheidsinstanties zoals het UWV, de SVB en de Belastingdienst. Wanneer de grensarbeider in het voorjaar van 2026 dit instituut inschakelt om de gestapelde administratieve blokkades en het uitblijven van toeslagen aan te kaarten, ontstaat al snel een herkenbaar patroon van procedurele afwijzing.

Hoewel de klacht onder een officieel zaaknummer wordt geregistreerd, stuit het onderzoek direct op institutionele limieten. De Ombudsman meldt openlijk te kampen met structurele capaciteitsproblemen en hanteert een onwrikbare regel: er wordt geen actieve tussenkomst gestart zolang er formele bezwaar- of beroepsprocedures bij de instanties zelf lopen. Omdat het dossier nu eenmaal uit openstaande juridische procedures bestaat, weigert de Ombudsman in te grijpen.

> Het instituut adviseert de burger om eerst alle reguliere juridische wegen binnen de falende instanties volledig te doorlopen. Hiermee wordt de Ombudsman een verlengstuk van het vertragende systeem: de instantie die moet ingrijpen bij bestuurlijk falen, dwingt de burger om te wachten tot de administratieve molen zelf is uitgedraaid. Nadat herhaalde pogingen en aanvullende dossiers stranden op deze formele reflex, wordt het dossier definitief gesloten en uitsluitend nog geregistreerd als een passief 'signaal'.

GRENSINFOPUNT (GIP)

De Waarnemer Zonder Mandaat

Het netwerk van GrensInfoPunten (GIP) is in het leven geroepen om de complexe wet- en regelgeving voor grensarbeiders te ontrafelen. Als advies- en informatienetwerk functioneren zij uitstekend: ze bieden een accuraat theoretisch overzicht van de rechten en plichten aan beide zijden van de grens. Echter, zodra de theorie vastloopt in een acute, praktische systeemcrisis, stuit ook deze organisatie op haar harde limieten.

Wanneer de grensarbeider in het voorjaar van 2026 de GIP's in de grensregio raadpleegt over de systematische weigering van de Belgische en Nederlandse instanties om elkaars medische en fiscale data te erkennen, kan het loket slechts bevestigen dat de burger theoretisch gelijk heeft. Zij bevestigen mondeling de knelpunten, maar weigeren de casus formeel als grensbelemmering aan te melden bij Schakelpunt.eu, met een beroep op hun strikte neutraliteit ten opzichte van overheidsinstanties. Het orgaan dat ontworpen is om de grens te overbruggen, kiest voor de veilige positie van de neutrale waarnemer.

> Maar voor de burger die op dat moment medisch en financieel is vastgelopen, biedt deze signalering geen enkele operationele verlichting. Het GrensInfoPunt beschikt over nul uitvoerende macht. Zij kunnen geen enkel ministerie dwingen tot handelen, geen enkele uitkering lostrekken en geen enkele foutieve beslissing terugdraaien. Ze fungeren als uiterst vriendelijke routeplanners in een doolhof waarvan alle deuren elektronisch zijn vergrendeld door de natiestaat.

SOLVIT

De Illusie van Europese Bemiddeling en de Tandeloze Tijger

Wanneer twee natiestaten weigeren elkaars data te accepteren, is SOLVIT het officiële Europese vangnet. Dit netwerk, opgericht door de Europese Commissie, is specifiek bedoeld om grensoverschrijdende problemen van burgers met overheidsinstanties informeel en snel op te lossen, zonder tussenkomst van een rechter. In januari 2026 wordt er gelijktijdig een formeel verzoek ingediend bij zowel SOLVIT Nederland als SOLVIT België, ondersteund door de volledige empirische datamatrix van de systeemblokkades.

De afhandeling door dit Europese netwerk legt echter genadeloos de fundamentele zwakte van het systeem bloot. SOLVIT functioneert uitsluitend op basis van vrijwillige medewerking van de nationale overheden. Zodra de weigerende uitvoeringsinstanties (zoals de Christelijke Mutualiteit of het UWV) vasthouden aan hun eigen interne lezing van de regels, valt de bemiddelaar stil. SOLVIT heeft geen enkele dwingende bevoegdheid om een nationaal besluit te overrulen, zelfs niet als dit besluit in de praktijk de Europese samentellingsregels*1* onmogelijk maakt.

Het definitieve failliet van deze overkoepelende bescherming manifesteert zich in september 2026. Wanneer de burger, geconfronteerd met de aanhoudende impasse, aan SOLVIT verzoekt om het complexe dossier formeel door te verwijzen naar de Europese Arbeidsautoriteit (ELA) voor harde bemiddeling, weigert SOLVIT dit. Het netwerk sluit het dossier af met het procedurele argument dat zij "geen formele schending van het Unierecht" kunnen vaststellen. Hiermee objectiveert SOLVIT de ultieme systeemparadox: een netwerk dat is opgericht om de muren tussen lidstaten af te breken, weigert te escaleren en valideert uiteindelijk de nationale blokkades die het verondersteld werd op te lossen.

> *1* Verordening (EG) 883/2004, de basisverordening voor de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels binnen de Europese Unie.

EUROPESE ARBEIDSAUTORITEIT (ELA)

De Gesloten Nooduitgang

De Europese Arbeidsautoriteit (ELA) is specifiek in het leven geroepen om exacte situaties zoals deze op te lossen: het faciliteren van eerlijke arbeidsmobiliteit en het bemiddelen bij grensoverschrijdende geschillen over sociale zekerheid. Dit zou in theorie de krachtige bemiddelaar moeten zijn die over de nationale grenzen heen grijpt. De praktijk onthult echter een stuitende weeffout in het eigen ontwerp.

Wanneer de burger en de partner, geconfronteerd met weigerende natiestaten, de ELA formeel vragen om tussenbeide te komen, sluit de Autoriteit de deuren. De ELA hanteert namelijk de keiharde regel dat zij uitsluitend bemiddelt op verzoek van de nationale overheden zélf*1*. Individuele burgers mogen geen zaken aandragen. Dit creëert de meest problematische gesloten cirkel van het volledige dossier: de burger heeft de ELA nodig omdát de nationale overheden weigeren samen te werken, maar de ELA weigert op te treden totdát diezelfde weigerende overheden daar gezamenlijk om vragen.

Zelfs een formele poging in de nazomer van 2026 om SOLVIT in te zetten als doorgeefluik om dit obstakel te omzeilen, wordt geblokkeerd. Hiermee objectiveert de ELA haar eigen machteloosheid: het speciaal gebouwde Europese controleorgaan is volledig onbereikbaar gemaakt voor de mensen die het moet beschermen.

1 Volgens haar mandaat kan de ELA enkel bemiddelen in geschillen tussen lidstaten, en kunnen verzoeken tot bemiddeling uitsluitend worden ingediend door nationale overheden (zoals ministeries of de RVA/UWV).

5.3 Parlementaire commissies, politieke vertegenwoordiging en staatshoofden

DE KAMER (COMMISSIE SOCIALE ZAKEN)

De Zwijgende Volksvertegenwoordiging

Wanneer administratieve toezichthouders weigeren in te grijpen, is het democratisch parlement de ultieme verdedigingslinie. Binnen de Belgische Kamer is de Commissie Sociale Zaken, Werk en Pensioenen specifiek bevoegd om ministers en overheidsdiensten (zoals het RIZIV en de FOD Sociale Zekerheid) te controleren en ter verantwoording te roepen. In het voorjaar van 2026 wordt deze commissie formeel voorzien van een uitgebreid, objectief dossier dat aantoont hoe uitvoeringsinstanties de Europese regels voor grensarbeiders structureel negeren en burgers in de financiële afgrond duwen.

De reactie van dit parlementaire controleorgaan is echter veelzeggend: een absolute radiostilte. De commissie ontvangt de data, maar er volgt geen enkele inhoudelijke respons. Geen enkel parlementslid activeert zijn of haar controlemandaat. Er worden geen kritische vragen gesteld aan de bevoegde minister, er wordt geen interpellatie gehouden en er volgt geen hoorzitting over het grensoverschrijdende bevoegdheidsvacuüm.

Deze totale afwezigheid van democratisch toezicht illustreert een diepgeworteld systeemfalen. De instantie die wettelijk is opgericht om de uitvoerende macht te controleren wanneer deze tekortschiet, weigert de aangeleverde bewijslast te behandelen. Door simpelweg te zwijgen, legitimeert de volksvertegenwoordiging de handelingen van de administratie en laat zij de burger — die als eenling tegen een georganiseerde staat vecht — definitief in de kou staan.

Op 8 november 2026 wordt deze procedurele afscherming doorbroken via een gekoppelde transnationale kennisgeving aan zowel de beleidscellen van de bevoegde Vice-eersteministers van Sociale Zaken, Werk en Financiën (De Uitvoerende Macht) als het Kamervoorzitterschap, de Commissie voor Sociale Zaken, Werk en Pensioenen en de parlementaire fracties van meerderheid en oppositie in de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers (De Wetgevende Macht), met de Nederlandse Tweede Kamerleiding zichtbaar in afschrift. Waar politieke organen zich in het voorjaar nog beriepen op de scheiding der machten en het niet behandelen van individuele dossiers, worden zij nu gelijktijdig en voor elkaar zichtbaar geconfronteerd met het forensische bewijs uit de AVG-besluiten dat de uitvoeringsinstanties hun achttien maanden durende EESSI-stilstand, het wissen van de Kruispuntbank-status en de automatische geografische uitsluiting via foutcode 5124 juist afschuiven op het ontbreken van wetgevende mandaten. Op 9 november 2026 volgt de formele parlementaire doorbraak in Brussel: het commissiesecretariaat van de Kamer van Volksvertegenwoordigers bevestigt schriftelijk dat het volledige auditdossier via het parlementaire extranet aan alle leden van de Commissie voor Sociale Zaken, Werk en Pensioenen is gedistribueerd, parallel aan de gelijktijdige formele agendering bij de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Nederlandse Tweede Kamer[*1*].

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal, Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, dossierkenmerken 2026Z24384 en 2026D56354.

COMMISSIE VOOR VERZOEKSCHRIFTEN

De Doorgeefluik-Democratie

Waar de Commissie Sociale Zaken reageert met stilzwijgen, biedt de Commissie voor Verzoekschriften de formele 'klaagmuur' van de democratie. Hier kan de burger rechtstreeks petities indienen over falend overheidsbeleid. In het voorjaar van 2026 wordt de Systeem-Audit als formeel verzoekschrift ingediend, ter aanklacht tegen de administratieve blokkade en de schending van het Europese recht*1* door Belgische instellingen.

De procedurele molen draait aanvankelijk volgens het boekje. Na een initiële afwijzing door de Kamervoorzitter, gebaseerd op de strikte scheiding der machten, wordt de kwantitatieve audit-data toch formeel ontvankelijk verklaard. Het dossier krijgt een officieel nummer en wordt meegenomen in de parlementaire processen. De afhandeling die daarop volgt, demonstreert echter pijnlijk hoe procedureel 'afvinken' in de praktijk werkt.

In juni 2026 besluit de commissie het dossier eenvoudigweg door te zenden naar de bevoegde minister en de vakcommissie (Sociale Zaken). Met deze simpele administratieve handeling beschouwt de Commissie voor Verzoekschriften haar taak als volbracht. De hete aardappel is doorgegeven. Omdat de ontvangende partijen (de minister en de vakcommissie) het dossier vervolgens zonder inhoudelijke actie laten doodbloeden, fungeert het verzoekschriften-kanaal in de praktijk als niets meer dan een procedurele schokdemper: het absorbeert de klacht van de burger, zet er een stempel op, en parkeert het in een laag waar niemand er politieke verantwoordelijkheid voor neemt.

Op 8 november 2026 wordt deze procedurele afscherming doorbroken via een gekoppelde transnationale kennisgeving aan zowel de beleidscellen van de bevoegde Vice-eersteministers van Sociale Zaken, Werk en Financiën (De Uitvoerende Macht) als het Kamervoorzitterschap, de Commissie voor Sociale Zaken, Werk en Pensioenen en de parlementaire fracties van meerderheid en oppositie in de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers (De Wetgevende Macht), met de Nederlandse Tweede Kamerleiding zichtbaar in afschrift. Waar politieke organen zich in het voorjaar nog beriepen op de scheiding der machten en het niet behandelen van individuele dossiers, worden zij nu gelijktijdig en voor elkaar zichtbaar geconfronteerd met het forensische bewijs uit de AVG-besluiten dat de uitvoeringsinstanties hun achttien maanden durende EESSI-stilstand, het wissen van de Kruispuntbank-status en de automatische geografische uitsluiting via foutcode 5124 juist afschuiven op het ontbreken van wetgevende mandaten. Op 9 november 2026 volgt de formele parlementaire doorbraak in Brussel: het commissiesecretariaat van de Kamer van Volksvertegenwoordigers bevestigt schriftelijk dat het volledige auditdossier via het parlementaire extranet aan alle leden van de Commissie voor Sociale Zaken, Werk en Pensioenen is gedistribueerd, parallel aan de gelijktijdige formele agendering bij de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Nederlandse Tweede Kamer*2*.

1 Verordening (EG) 883/2004 en de principes van vrij verkeer van werknemers, waarbij burgers over de grens naadloze toegang moeten hebben tot sociale zekerheid.

2 Tweede Kamer der Staten-Generaal, Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, dossierkenmerken 2026Z24384 en 2026D56354.

POLITIEKE PARTIJEN & FRACTIES

De Uitzichtloze Beleidsmolen

De cirkel van stilstand eindigt bij de enigen die daadwerkelijk de macht hebben om falende wetten te herschrijven: de politieke partijen en hun verkozen fracties. In april en juni 2026 wordt de Systeem-Audit verzonden naar de voorzitters en secretariaten van alle grote partijen in België. Wat volgt is een consequent patroon van politieke niet-inmenging. Het merendeel van de partijen (zoals Ecolo, MR, Vooruit en Open VLD) produceert helemaal geen antwoord en laat het dossier ongelezen achter in de politieke mailbox.

De partijen die wel reageren, bedienen zich van standaard protocollen om onmiddellijke actie te vermijden. Zo stelt de regeringspartij N-VA simpelweg geen individuele dossiers te kunnen beoordelen en verwijst zij de burger simpelweg terug naar de administratieve diensten die de klok rond precies de bron van het probleem zijn. Anderen, zoals de PS en de CD&V, tonen begrip of zelfs empathie voor de situatie, maar weigeren parlementaire instrumenten in te zetten. Zij schuiven het dossier stilletjes door naar hun eigen 'studiediensten'. Daar wordt de actuele noodsituatie van de burger omgevormd tot een abstract theoretisch knelpunt voor langetermijnbeleid.

Opvallend genoeg volgt de enige snelle, inhoudelijke en actiegerichte reactie niet vanuit het nationale partijhoofdkwartier, maar via het Europese kanaal van een aangeschreven Europarlementariër, die de weeffouten herkent en toezegt deze mee te nemen in de herziening van de Europese regels. De brede nationale politiek weigert echter categorisch om de acute systeemfout politiek te agenderen. Zij schrijven de wetten die de grensarbeider uitsluiten, maar zodra die burger aantoont dat de theorie in de praktijk levens verwoest, verbergen de wetgevers zich veilig achter de ondoorgrondelijke molens van hun eigen studiediensten.

Op 8 november 2026 wordt deze procedurele afscherming doorbroken via een gekoppelde transnationale kennisgeving aan zowel de beleidscellen van de bevoegde Vice-eersteministers van Sociale Zaken, Werk en Financiën (De Uitvoerende Macht) als het Kamervoorzitterschap, de Commissie voor Sociale Zaken, Werk en Pensioenen en de parlementaire fracties van meerderheid en oppositie in de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers (De Wetgevende Macht), met de Nederlandse Tweede Kamerleiding zichtbaar in afschrift. Waar politieke organen zich in het voorjaar nog beriepen op de scheiding der machten en het niet behandelen van individuele dossiers, worden zij nu gelijktijdig en voor elkaar zichtbaar geconfronteerd met het forensische bewijs uit de AVG-besluiten dat de uitvoeringsinstanties hun achttien maanden durende EESSI-stilstand, het wissen van de Kruispuntbank-status en de automatische geografische uitsluiting via foutcode 5124 juist afschuiven op het ontbreken van wetgevende mandaten. Op 9 november 2026 volgt de formele parlementaire doorbraak in Brussel: het commissiesecretariaat van de Kamer van Volksvertegenwoordigers bevestigt schriftelijk dat het volledige auditdossier via het parlementaire extranet aan alle leden van de Commissie voor Sociale Zaken, Werk en Pensioenen is gedistribueerd, parallel aan de gelijktijdige formele agendering bij de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Nederlandse Tweede Kamer[*1*].

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal, Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, dossierkenmerken 2026Z24384 en 2026D56354.

TWEEDE KAMER (COMMISSIE SZW)

Het Geparkeerde Parlementaire Signaal

De Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van de Tweede Kamer is het democratische orgaan dat de bewindspersonen controleert op de uitvoering van de sociale zekerheid. In april 2026 ontvangt deze commissie een dwingende brandbrief en de volledige Systeem-Audit, waarin wordt blootgelegd hoe de Nederlandse wetgeving en uitvoeringsinstanties (zoals het UWV en de SVB) falen in de bescherming van grensarbeiders.

De ambtelijke griffie registreert de brief correct als een ingekomen stuk. Vervolgens past de politieke commissie een beproefde methode toe om directe verantwoordelijkheid te ontwijken: het dossier wordt formeel ingepland en 'geparkeerd' voor een toekomstig commissiedebat over de uitvoering van de sociale zekerheid. Daarbij wordt in de besluitvorming direct een procedurele beperking ingebouwd: men stelt expliciet dat de Kamer zich uitdrukkelijk niet bezighoudt met de individuele kwestie van de burger.

Hiermee degradeert het parlement de keiharde empirische data van een systematisch bevoegdheidsvacuüm tot een abstract beleidssignaal. De volksvertegenwoordiging erkent hiermee indirect dat de door henzelf ontworpen wetgeving in de praktijk vastloopt, maar weigert om op basis van een concrete casus direct de ministers ter verantwoording te roepen of in te grijpen in de lopende administratieve situatie.

Op 8 november 2026 wordt deze procedurele afscherming doorbroken via een gekoppelde transnationale kennisgeving aan zowel de bevoegde bewindslieden van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Volksgezondheid en Financiën (De Uitvoerende Macht) als het Kamervoorzitterschap, de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de parlementaire fracties van coalitie en oppositie in de Tweede Kamer (De Wetgevende Macht), met gelijktijdige koppeling aan de Belgische Kamerleiding in afschrift. Waar politieke organen zich in het voorjaar nog beriepen op de scheiding der machten en het niet behandelen van individuele dossiers, worden zij nu gelijktijdig en voor elkaar zichtbaar geconfronteerd met het forensische bewijs uit de AVG-besluiten dat de uitvoeringsinstanties hun achttien maanden durende EESSI-stilstand en registerblokkades juist afschuiven op het ontbreken van wetgevende mandaten. Op 9 november 2026 volgt de formele parlementaire doorbraak in Den Haag: de Griffie plenair en het Bureau Wetgeving van de Tweede Kamer der Staten-Generaal bevestigen schriftelijk dat het auditdossier integraal is doorgestuurd naar alle leden van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor agendering en behandeling in een eerstvolgende commissievergadering*1* en tevens in het interne parlementaire informatiesysteem is opengesteld voor alle Kamerleden, parallel aan de gelijktijdige extranet-distributie binnen de Belgische Kamercommissie voor Sociale Zaken.

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal, Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, registratie onder het dubbele kenmerk 2026Z24384 en 2026D56354.

NEDERLANDSE POLITIEKE PARTIJEN

De Standaardontkenning van de Wetgever

De politieke fracties in de Tweede Kamer vormen de wetgevende macht en dragen de politieke verantwoordelijkheid voor het functioneren van de sociale zekerheid. Vanaf april 2026 worden de leiderschappen en secretariaten van diverse Nederlandse partijen (waaronder PVV, VVD, BBB en NSC) geconfronteerd met gedetailleerde brandbrieven over het grensoverschrijdende bevoegdheidsvacuüm. De reacties van het politieke landschap kenmerken zich door een volstrekte afwezigheid van inhoudelijke actie.

De respons van regeringspartijen en gevestigde fracties (zoals de VVD) is even voorspelbaar als teleurstellend. Men laat per standaardbrief weten niet te kunnen ingrijpen in persoonlijke dossiers en adviseert de burger om hulp te zoeken bij de Nationale Ombudsman — dezelfde Ombudsman die de zaak op zijn beurt al heeft afgewezen. Partijen die zich profileren op 'bestaanszekerheid' (zoals NSC) of partijen die opkomen voor de regio (zoals de BBB) sturen het dossier na lang wachten intern door naar beleidsmedewerkers, waarna het in de parlementaire vergetelheid verdwijnt zonder dat er ook maar één Kamervraag wordt gesteld.

De politieke macht toont zich in dit dossier volkomen vervreemd van de uitvoeringswerkelijkheid. Partijen schrijven de wetten die de binaire kaders en de digitale valkuilen creëren, maar zodra een burger met keiharde cijfers en tijdlijnen bewijst dat die wetten levens ontwrichten, zwijgen de fracties in alle talen of verschuilen zij zich achter procedurele onbevoegdheid.

Op 8 november 2026 wordt deze procedurele afscherming doorbroken via een gekoppelde transnationale kennisgeving aan zowel de bevoegde bewindslieden van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Volksgezondheid en Financiën (De Uitvoerende Macht) als het Kamervoorzitterschap, de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Tweede Kamerfracties van coalitie en oppositie (De Wetgevende Macht), met de Belgische Kamerleiding zichtbaar in afschrift. Waar de Nederlandse fracties zich in het voorjaar nog beriepen op het niet behandelen van individuele dossiers, worden zij nu gelijktijdig geconfronteerd met het forensische bewijs uit de AVG-besluiten dat de uitvoeringsinstanties hun achttien maanden durende EESSI-stilstand en registerblokkades juist afschuiven op het ontbreken van wetgevende mandaten. Terwijl de Rijksvoorlichtingsdienst van het Ministerie van Algemene Zaken op 9 november 2026 namens de minister-president nog reageert met een standaardverwijzing naar een openbare persnieuwsbrief, bevestigen de Griffie plenair en het Bureau Wetgeving van de Tweede Kamer der Staten-Generaal diezelfde ochtend schriftelijk dat het auditdossier integraal is doorgestuurd naar alle leden van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor behandeling in een eerstvolgende commissievergadering*1* en in het interne parlementaire informatiesysteem is opengesteld voor alle Kamerleden.

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal, Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, registratie onder het dubbele kenmerk 2026Z24384 en 2026D56354.

KONINKLIJK PALEIS VAN BELGIË

De Symbolische Eindhalte

Als alle bestuurlijke, toezichthoudende en democratische paden doodlopen, rest er symbolisch nog één instantie: het staatshoofd. In mei 2026 wordt de geconsolideerde Systeem-Audit als formeel verzoekschrift naar het Koninklijk Paleis in Brussel gestuurd. Dit moment legt onbedoeld de letterlijke en figuurlijke onbereikbaarheid van het instituut bloot. Pogingen om het dossier via de officiële digitale kanalen van de monarchie aan te leveren verlopen moeizaam: de website functioneert op dat moment niet naar behoren. De aanvrager kiest daarom voor aangetekende post in het Frans, de klassieke weg voor een verzoekschrift aan het staatshoofd.

Wanneer de fysieke brief het Paleis bereikt, toont de afhandeling direct de grenzen van de constitutionele monarchie. Hoewel de Koning de eenheid van de staat vertegenwoordigt, heeft hij binnen een democratie absoluut geen uitvoerende macht om in te grijpen in het beleid van overheidsinstanties of ziekenfondsen. De reactie is dan ook een formele doorgeleiding: het Paleis bevestigt de ontvangst en stuurt het dossier rechtstreeks door naar de bevoegde bewindspersoon, de Vice-eersteminister.

> Met deze handeling stopt de interventie. Het Paleis functioneert niet als een breekijzer, maar als de hoogste symbolische postbus van het land. Zodra het dossier wordt teruggestuurd naar het ministerie — exact de politieke laag die het probleem eerder al had genegeerd — is de escalatieladder van de staat definitief en volledig uitgeput, zonder dat er ook maar één stap richting een inhoudelijke oplossing is gezet.

KONINKLIJK HUIS (NEDERLAND)

Het Grondwettelijke Nulpunt

De escalatieladder binnen de Nederlandse staat eindigt, evenals in België, bij het symbolische staatshoofd. In mei 2026 wordt de Systeem-Audit per aangetekende post aangeboden aan het Kabinet van de Koning. Dit verzoekschrift markeert het bereiken van de absolute top van de nationale staatsinrichting met de vraag om aandacht voor de onzichtbare administratieve armoede in de grensstreek.

De reactie van het Kabinet van de Koning in juli 2026 volgt de stricte kaders van de Nederlandse Grondwet. Er wordt erkend dat de Koning persoonlijk geen enkele bevoegdheid bezit om in te grijpen in administratieve beslissingen of om uitvoerende instanties te corrigeren. Het Paleis biedt aan om het verzoekschrift formeel door te geleiden naar de bevoegde minister of staatssecretaris, mits de burger exact specificeert voor welk specifiek deelprobleem steun wordt gevraagd.

> Hiermee is ook in Nederland de nationale escalatieladder definitief uitgewerkt. Het hoogste staatshoofd kan niet meer doen dan de brief terugsturen naar precies dat ministerie dat verantwoordelijk is voor de gemaakte fouten. Dit onderstreept het fundamentele uitgangspunt van deze audit: er is binnen de nationale structuren van beide lidstaten geen enkele instantie meer over die een transnationaal bevoegdheidsvacuüm kan oplossen. De nationale staat houdt op met functioneren zodra de grens wordt overstoken.

5.4 Europese instellingen en internationale verdragsorganen

BENELUX UNIE

De Diplomatieke Observatie en de Afwezige Praktijk

De Benelux Unie profileert zich van oudsher als de absolute pionier van de grensoverschrijdende samenwerking en als de proeftuin voor Europese integratie. Wanneer deze intergouvernementele organisatie echter wordt geconfronteerd met het aanhoudende administratieve vacuüm tussen de Belgische en Nederlandse sociale zekerheid, wordt het verschil tussen macro-diplomatie en micro-realiteit onmiddellijk zichtbaar.

De Benelux Unie functioneert in de kern uitsluitend als een overlegorgaan voor lidstaten. Zij produceren hoogwaardige verdragen, intentieverklaringen en academische studies over de arbeidsmarkt, maar zijn operationeel volledig onzichtbaar in de dagelijkse strijd van de grensarbeider. Er bestaat geen Benelux-noodloket dat een weigerend ziekenfonds ter verantwoording kan roepen of een vastgelopen fiscale datastroom kan deblokkeren.

> Wanneer acute dossiers escaleren, verwijst de Benelux Unie standaard terug naar precies die nationale kanalen en organen (zoals SOLVIT of de ombudsmannen) die eerder in de keten al gefaald hebben. Het orgaan bewijst daarmee dat het weliswaar grensoverschrijdende visies kan opstellen, maar niet bereid of bevoegd is om bindende interventies uit te voeren ter bescherming van de burgers in het hart van hun eigen verdragsgebied.

EUROPESE COMMISSIE

De Architect Zonder Operationele Slagkracht

De Europese Commissie is de architect van het systeem. Zij schrijft de dwingende wetgeving die garandeert dat grensarbeiders niet tussen wal en schip mogen vallen*1*. Wanneer de gedupeerde burger de Commissie echter wijst op het feit dat zowel België als Nederland deze wetten in de praktijk openlijk negeren, toont de architect zich volstrekt machteloos op het microniveau.

Om deze bestuurlijke patstelling te doorbreken, wordt het dossier via een formele klacht geëscaleerd naar het Directoraat-generaal Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie (DG EMPL). De klacht legt de structurele leemtes in de Europese verordeningen en de falende nationale uitvoering genadeloos bloot. DG EMPL bevestigt de theorie, maar ontbeert elke operationele bevoegdheid of afdwingbare machtsknop om een lokaal ziekenfonds of uitkeringsinstantie direct te corrigeren.

De Commissie mag niet ingrijpen in een individueel dossier. Het enige wapen dat zij bezit, is het opstarten van een zogenaamde inbreukprocedure tegen een falende lidstaat. Dit is echter een loodzwaar politiek en juridisch traject dat vele jaren in beslag neemt. Voor de burger die vandaag zonder inkomen zit omdat een grenscomputer hapert, biedt de Commissie daarmee enkel hoogdravende theorieën zonder enige praktische bescherming.

Wat op 25 september 2026 in het dossier komt, is dat de Commissie al sinds 2022 en 2023 meerdere inbreukklachten tegen België en Vlaanderen onderzoekt. Het gaat om klachten over de Vlaamse jobbonus, de studiefinanciering en het Groeipakket, alle drie onder de Europese verordening over het vrij verkeer van werknemers*2*. De Commissie heeft in al die jaren geen definitief besluit genomen — wat betekent dat de klachten nog open zijn. De klacht van dit gezin is geen geïsoleerd geval, maar sluit aan bij een reeks klachten die al jaren loopt.

1 Verordening (EG) 883/2004, de hoeksteen van het vrije verkeer van werknemers die lidstaten verplicht elkaars sociale zekerheidstijdvakken naadloos over te nemen.

2 Verordening (EU) nr. 492/2011.

EUROPEES PARLEMENT

De Democratische Echokamer en de Hoorzitting

Het Europees Parlement vertegenwoordigt de stem van de burger. Via de specifieke Commissie Verzoekschriften (PETI) hebben EU-burgers een direct kanaal om structureel onrecht en de schending van het Europese recht aan te kaarten. Om de politieke stilte te doorbreken, wordt het systeemfalen hier formeel ingediend, inclusief een expliciete eis voor het houden van een parlementaire hoorzitting. Het doel is om de administratieve blokkade letterlijk een gezicht te geven en de verantwoordelijke beleidsmakers in Brussel fysiek te confronteren met de data.

Hoewel deze commissie bevoegd en ontvankelijk is voor de systematische schending van grensarbeidersrechten, is het instrument in de praktijk veel te traag en machteloos om als effectief vangnet te dienen. Wanneer een dossier wordt geaccepteerd, kan het Parlement slechts een politieke echo produceren. Het kan vragen stellen aan de Europese Commissie, een resolutie aannemen of een brief sturen naar de falende lidstaat.

Het Parlement bezit echter geen enkele rechterlijke of uitvoerende macht om een minister, het UWV of een ziekenfonds te dwingen de uitkeringen te hervatten of de datablokkade op te heffen. De parlementaire route via PETI biedt erkenning op de lange termijn en agendeert het probleem, maar laat de burger in het heden financieel bloeden.

In september 2026 verschuift de status van het dossier. Op 25 september 2026 publiceert het Europees Parlement de officiële samenvatting van de petitie*1* onder de beleidsterreinen Interne markt, Werkgelegenheid, Gezondheid, Sociale zaken en Grondrechten, met vermelding van België en Nederland als betrokken lidstaten. De petitie is vanaf dat moment openbaar op het petitieportaal en staat open voor medeondertekenaars. Op 15 oktober 2026 verklaart de Commissie Verzoekschriften (PETI) het verzoekschrift officieel ontvankelijk en verzoekt zij de Europese Commissie formeel om een onderzoek in te stellen naar de schending van het Unierecht door België en Nederland. Het dossier is niet langer een privéklacht in een postbus, maar een formeel parlementair dossier dat door elke EU-burger kan worden ondertekend. Wat het Parlement echter niet kan, is een nationale uitvoeringsbeslissing terugdraaien — en dat blijft de fundamentele beperking.

Op 10 november 2026 dient de aanvrager bij het Secretariaat van de Commissie Verzoekschriften van het Europees Parlement (PETI) het formele addendum op het lopende verzoekschrift*1* in (met de Europese Commissie DG EMPL en de Kamercommissies in Den Haag en Brussel in afschrift). Hierin worden de voltooide AVG-stresstest (de achttien maanden EESSI-nulmeting en foutcode 5124), de gelijktijdige parlementaire agendering in België en Nederland (Tweede Kamerdossier)*2*, de contractuele bevriezing van de energie-incasso's, de vijf sectorale ketenconfrontaties en de drie Europese wetgevende bouwstenen officieel aan het petitiedossier toegevoegd ter verankering van de volledige systeemhervorming.

1 Petitie 1034/2026 bij het Europees Parlement.

2 Tweede Kamer der Staten-Generaal, Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, dossierkenmerken 2026Z24384 en 2026D56354.

EUROPESE OMBUDSMAN

De Procedurele Blinde Vlek

De Europese Ombudsman presenteert zich als de waakhond tegen 'wanbeheer' in de Europese Unie. Als het Belgische ziekenfonds en het Nederlandse UWV de Europese wetgeving aan hun laars lappen, lijkt dit de logische plek voor een klacht. Echter, zodra de Systeem-Audit hier belandt, loopt deze onmiddellijk stuk op een procedurele afbakening.

De Europese Ombudsman onderzoekt uitsluitend klachten over instellingen van de Europese Unie zélf (zoals fouten gemaakt door de Europese Commissie of het Parlement). Als een nationale instelling (zoals een lokaal ministerie) weigert een Europese verordening uit te voeren, verklaart de Europese Ombudsman zich per definitie onbevoegd. Men wordt simpelweg terugverwezen naar de Nationale Ombudsman, die — zoals eerder vastgesteld — de zaak eveneens weigert zolang er procedures lopen. De grensburger valt hierdoor precies in het procedurele gat tussen het nationale en het Europese toezicht: beide instanties kijken toe, maar geen van beiden acht zich bevoegd om op te treden.

Op 5 mei 2026 verklaart de Europese Ombudsman (eenheid Zaakbehandeling) de klacht*1* niet-ontvankelijk. De Ombudsman stelt dat SOLVIT een nationale overheidsdienst is en geen EU-instelling, en dat de Europese Commissie, ondanks haar coördinerende rol, geen toezichthoudende bevoegdheid heeft in individuele gevallen.

1 Klacht 1044/2026/MV (EOWEB#57605).

EUROPESE RAAD

De Onzichtbare Top

De Europese Raad, bestaande uit de regeringsleiders van alle lidstaten, bepaalt de algemene politieke richting van de Europese Unie. Binnen deze macro-architectuur bestaat de individuele grensarbeider simpelweg niet.

> De Raad zet abstracte doelen op papier, zoals 'een naadloze interne markt' of 'digitale gegevensuitwisseling in 2030'. Ze zijn volstrekt losgekoppeld van de uitvoerende rampen die ontstaan wanneer hun politieke idealen botsen op de formele, nationale systemen van hun eigen thuislanden. Elke poging tot escalatie richting dit orgaan is bij voorbaat zinloos, omdat het instituut zo ver verwijderd is van de dagelijkse bestuurlijke modder, dat ze geen mechanismen hebben ingebouwd om individueel onrecht überhaupt te registreren, laat staan te repareren.

EUROPEES HOF VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS (EHRM)

Het Onbereikbare Gelijk

Wanneer natiestaten door systematische uitsluiting de burger zijn inkomen en sociale rechten ontnemen, raakt dit aan fundamentele mensenrechten, zoals de bescherming van eigendom en een eerlijk proces*1*. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in Straatsburg is opgericht om hiertegen op te treden. In de praktijk is deze hoogste rechtszaal voor een medisch en financieel uitgeputte burger echter een fata morgana.

Het Hof hanteert namelijk een ijzeren toegankelijkheidsregel: een klacht wordt pas in behandeling genomen nadat álle nationale juridische wegen zijn uitgeput. De burger moet dus eerst jarenlang procederen tot aan de hoogste nationale rechtbanken in zowel België als Nederland. Dit vereist tienduizenden euro's aan advocatenkosten en jarenlange fysieke en mentale veerkracht. De paradox is absoluut: het falende overheidssysteem stopt alle inkomsten, waardoor de burger de financiële middelen verliest die nodig zijn om exact datzelfde systeem bij het Europese Hof aan te vechten.

Op 12 mei 2026 wordt het verzoekschrift per verzekerde post*2* naar de Griffier in Straatsburg verzonden. Op 18 juni 2026 verklaart het EHRM de klacht onontvankelijk en reduceert het grensoverschrijdende probleem eenzijdig tot een geschil tegen de Belgische staat alleen.

1 Verankerd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), in het bijzonder Artikel 1 van het Eerste Protocol (bescherming van eigendom, waaronder sociale uitkeringen vallen) en Artikel 6 (recht op een eerlijk proces).

2 Barcode van de verzekerde zending: LW024081984NL.

VERENIGDE NATIES

Het Papieren Verdrag en de Absolute Afstand

De escalatieladder eindigt op het allerhoogste mondiale niveau: de Verenigde Naties. Zowel België als Nederland hebben het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (UN CRPD)*1* geratificeerd. Dit verdrag verplicht de lidstaten om de volledige maatschappelijke en economische inclusie van personen met een fysieke beperking te garanderen en administratieve barrières proactief weg te nemen. De theorie op mondiaal niveau is sluitend en belooft universele bescherming.

Wanneer de empirische data van de Systeem-Audit echter wordt afgezet tegen deze mondiale verdragen, wordt de ultieme institutionele ontkoppeling zichtbaar. Er is geen enkele operationele verbinding tussen het VN-verdrag in New York of Genève en de dwingende foutcode in het digitale loket van een lokaal ziekenfonds of uitkeringsinstantie. De natiestaat ratificeert de nobele doelstellingen op het macro-niveau, maar weigert deze rechten afdwingbaar te maken in de micro-systemen die de dagelijkse overleving van de burger bepalen.

De Verenigde Naties bezitten geen toezichthoudende machtsmiddelen om een falende nationale uitvoeringsinstantie te corrigeren. Zij fungeren louter als een moreel kompas op een afstand die zo groot is, dat de zwaartekracht van hun verdragen de grond nooit bereikt. Hiermee is de hiërarchie van het bevoegdheidsvacuüm compleet: van de tastbare, medische werkelijkheid van amputaties op de vierkante meter, tot aan de volstrekt machteloze theorie van mondiale mensenrechten.

Op 14 juli 2026 wordt het dossier officieel ingediend bij de Special Procedures van de Verenigde Naties ter aankaarting van de structurele schending van fundamentele rechten. De klacht wordt geregistreerd onder kenmerk hh33z8rq.

1 UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, dat staten verplicht om de drempels voor personen met een handicap (inclusief in de sociale zekerheid) weg te nemen.

5.5 Maatschappelijke buitenring: belangenbehartiging, wetenschap en media

STRATEGISCHE BELANGENBEHARTIGING

De Trage Molens van het Algemeen Belang

Naast de overheid opereren er diverse niet-gouvernementele organisaties (NGO's), patiëntenverenigingen en macro-vakbondskoepels die zich richten op de bescherming van kwetsbare groepen en grensarbeiders. Bij de aanbieding van de Systeem-Audit erkennen deze strategische belangenbehartigers direct de waarde van het dossier. Zij zien een perfect, gedocumenteerd patroon van institutioneel falen dat naadloos aansluit bij hun eigen politieke strijdpunten.

De respons van deze laag toont echter de wrange realiteit van beleidsbeïnvloeding. Deze organisaties gebruiken de data graag als brandstof voor hun eigen lobbywerk. Het dossier wordt verwerkt in rapporten, als munitie gebruikt tijdens parlementaire hoorzittingen en dient als casestudy in strategisch overleg met ministeries. Dit proces, gericht op toekomstige wetswijzigingen, kent echter een tijdshorizon van vele jaren.

Voor de individuele burger, die hier en nu vastzit zonder inkomsten en verstrikt is in een administratief web, biedt deze belangenbehartiging geen enkele directe oplossing. Er is geen 'quick response team' dat actueel ingrijpt. De aanvrager wordt hiermee gereduceerd tot een nuttig beleidsinstrument voor de lange termijn, maar wordt voor de kortetermijnoplossing volledig aan zijn lot overgelaten.

Om de trage molens van traditionele belangenbehartiging te omzeilen, is op 29 oktober 2026 een gerichte overdracht gedaan naar een internationaal netwerk van civic-tech onderzoekers, data-journalisten en onafhankelijke waakhonden op het gebied van geautomatiseerde overheidssystemen en burgerdata in meerdere Europese landen. Deze actoren richten zich niet op meerjaren-lobbytrajecten, maar openen de 'black box' van uitvoeringsorganisaties met gedetailleerde data-analyses, broncode-vorderingen en openbare rekenschap. Het dossier dient daarbij als empirische nulmeting van structurele systeemuitsluiting en als methodologisch bewijs dat burgertegenmacht kan worden opgebouwd via een co-dialoog tussen mens en technologie.*1*

Op 30 oktober 2026 is de focus van de maatschappelijke confrontatie verlegd naar de operationele periferie: lokale doeners, vakverenigingen voor brandweervrijwilligers, regionale patiëntenplatforms in de Duitstalige Gemeenschap en autonome bewegingen in de Elzas en Noord-Italië.*2* Deze netwerken ervaren aan den lijve dat centrale hoofdsteden (Den Haag, Brussel, Parijs, Rome) de periferie vergeten en reduceren tot een statistische afwijking. Door de gedetailleerde bewijslast van de EESSI-nulmeting en de vastgestelde systeempatronen direct ter beschikking te stellen aan deze autonome krachten, wordt de audit omgevormd van een passieve klacht naar een operationeel instrument voor structurele burgertegenmacht.

Op 2 november 2026 reageert de Orde van Vlaamse Balies na een eerdere technische websitestoring met een standaardverwijzing naar de reguliere eerstelijnsbijstand voor een individueel dossier. Op 3 november 2026 legt de aanvrager per kerende mail vast dat het dossier inmiddels is uitgegroeid tot een integraal gepubliceerde transnationale Systeem-Audit en wordt de sluitende bewijslast rechtstreeks aan de directie, de studiedienst en gespecialiseerde balieleden aangeboden als strategisch fundament voor Europese jurisprudentievorming.*3*

Tussen 4 en 8 november 2026 wordt deze externe observatieroute voltooid door de integrale Systeem-Audit en de drie wetgevende bouwstenen over te dragen aan vijftien strategische maatschappelijke en institutionele sleutelgroepen binnen en buiten Europa. Deze kennisgeving omvat achtereenvolgens de staatshoofden en regeringsleiders van de vier historische familiewortels uit het dossier, het voorzitterschap en de bevoegde commissies van de Europese instellingen, de speciale rapporteurs van de Verenigde Naties en de Raad van Europa, koninklijke en maatschappelijke stichtingen, grensoverschrijdende haven- en industriebesturen, de raden van bestuur van de regionale en academische ziekenhuizen in de grensstreek, morele en levensbeschouwelijke koepels, transnationale handels- en minderhedenorganisaties en internationale burgerrechtenwaakhonden. De daaropvolgende inhoudelijke reacties — waaronder een collegiale doorgeleiding binnen het Britse Hogerhuis, de interne verspreiding door een Nederlandse digitale burgerrechtenorganisatie en vijftien formele ontvangstregistraties van regeringskanselarijen, adviesraden en zorgbesturen — verankeren het rapport definitief als een openbaar maatschappelijk referentiedossier. Op 9 november 2026 bevestigt de Berlijnse burgerrechten- en algoritmewaakhond AlgorithmWatch dat het onderzoeksdossier in inhoudelijke evaluatie is genomen voor mogelijke samenwerking, terwijl diezelfde dag op aanbeveling van een hoogleraar bestuursrecht aan de Radboud Universiteit na een directe schriftelijke adresseringsrectificatie ook de persoonlijke overdracht aan de huidige directie van Stichting Kafkabrigade wordt bestendigd.

Op 11 november 2026 volgen twee berichten vanuit Wenen. Een juridisch medewerker van noyb erkent de systeem-audit als bondgenoot en spreekt haar waardering uit voor het blootleggen van deze praktijken. Tegelijkertijd licht de organisatie toe dat zij als kleine, door donaties gefinancierde ngo haar middelen beperkt tot de directe handhaving van de AVG. Zij beschikt niet over de specialistische capaciteit op het gebied van grensoverschrijdende sociale zekerheid om formeel aan het project deel te nemen. In een tweede bericht dezelfde dag spreekt noyb nogmaals dank uit voor de inzet en de moed om deze transnationale audit te publiceren. Het AVG-hoofdstuk in Document D blijft open-source beschikbaar.

1 Transmissie van de Systeem-Audit (grensarbeid.org) op 29-10-2026 aan civic-tech en burgerrechtenorganisaties voor geautomatiseerde systemen in Spanje, Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Estland (Gmail-ID's: 1a18681ba4bffda6, 1a18681d148bb1d1, 1a18681ed8a1211c, 1a18681f9a059246, 1a186820a78ee8a5, 1a187aa3fb94e0e5, 1a187aa56e1e2399, 1a187aa25eb9d005).

2 Voorbereiding en registratie van gerichte persoonlijke overdrachten d.d. 30-10-2026 aan brandweervrijwilligersnetwerken, de patiëntenvertegenwoordiging in de

Duitstalige Gemeenschap te Eupen, een regionale autonomiebeweging in de Elzas, het burgemeestersambt in de provincie Bergamo, een financieel adviseur voor grenswerkers te Genève en een juridisch observatorium voor arbeidsrecht te Milaan (HvJ EU C-257/24), een burgeractiecomité in de Zeeuws-Vlaamse polder (Zaamslag) en een onafhankelijk grenspendelaarscomité voor het spoorvervoer (Lijn 12) (Verzonden op 30-10-2026, Gmail-ID's: 1a18b2f9b7561a48, 1a18b2f65fd4e01a, 1a18b2f052d3ab40, 1a18b2fca525afd6, 1a18b2ed0d778e06 [bevestiging: 1a18b2f22d1be15e], 1a18b2e84171d3c5, 1a18b2ea33bf0332, 1a18b2fb366cebbd; remediëringsconcepten r430366544821394683 en r-4238138219403452240).

3 Ontvangst van standaarddoorverwijzing Orde van Vlaamse Balies d.d. 02-11-2026 (Gmail-ID: 1a19c6c76b4f4cdc) en verzonden wederwoord d.d. 03-11-2026 met formele overdracht van het precedentdossier (Gmail-ID: 1a1a220707b57682).

ACADEMISCHE OBSERVATIELAAG

De Retrospectieve Analyse van een Crisis

Wetenschappelijke instituten, universitaire faculteiten voor sociaal recht en gespecialiseerde kenniscentra voor grenseffecten hebben binnen de rechtsstaat de taak om wetgeving te toetsen aan de maatschappelijke uitvoeringspraktijk. Zij analyseren structurele knelpunten in de sociale zekerheid en publiceren rapportages voor nationale parlementen en de Europese Commissie. Wanneer de gedocumenteerde Systeem-Audit in het voorjaar van 2026 bij diverse Nederlandse en Belgische universiteiten wordt ingediend als actuele casuïstiek van een transnationaal bevoegdheidsvacuüm, blijft een inhoudelijke reactie aanvankelijk volledig uit. De academische infrastructuur is primair ingericht op retrospectief onderzoek binnen afgebakende onderzoeksprogramma's en beschikt niet over een operationeel protocol om een lopende, individuele systeemblokkade in real-time te onderzoeken.

Deze radiostilte wordt in september 2026 doorbroken wanneer het geactualiseerde dossier het niveau van specifieke grensarbeid-expertise bereikt. Na een eerste bevestiging van dossierstudie door een hoogleraar aan een grensoverschrijdend onderzoeksinstituut, volgt een diepgaande inhoudelijke analyse door een onafhankelijk onderzoeker met een decennialange staat van dienst in grensoverschrijdende procedures. In deze uitwisseling wordt de casus niet langer als een geïsoleerd incident behandeld, maar getoetst aan de wisselwerking tussen de Europese coördinatieverordening[*1*], de verordening inzake het vrij verkeer van werknemers[*2*] en de vaste rechtspraak van het Hof van Justitie over fiscale en sociale gelijke behandeling over de grens[*3*]. Daarbij wordt tevens aan de hand van officiële correspondentie van de Europese Commissie gedocumenteerd dat formele inbreukklachten tegen België en Vlaanderen over de uitsluiting van grensarbeiders bij sociale voordelen en het Groeipakket al sinds 2022 en 2023 in een onderzoeksfase verkeren zonder definitief besluit.

De interactie met de onderzoekswereld verschuift van passieve observatie naar actieve verificatie wanneer de onderzoeker de exacte medische en fiscale parameters van het dossier via een anonieme steekproef voorlegt aan de Belgische belastingdienst voor niet-inwoners. De belastingadministratie bevestigt in deze steekproef schriftelijk dat bij het ontbreken van een Nederlands vervangingsinkomen boven de wettelijke drempel het spontaan toevoegen van medische verklaringen bij de aangifte een geldige route vormt om de fiscale handicapstatus naar Belgisch recht aan te tonen. Tegelijkertijd legt deze academische validatie de operationele grens van de wetenschap bloot. Hoewel het onderzoek bevestigt dat nationale uitvoeringsorganen vastlopen op het ontbreken van digitale standaardsjablonen voor grensarbeiders met een medische beperking, bezit de academische laag geen uitvoerende of afdwingende bevoegdheid. De wetenschappelijke bevestiging van de weeffout opent geen gesloten databanken zoals de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en voorkomt evenmin dat een geslaagde fiscale correctie in het werkland via een gewijzigd inkomen nieuwe herberekeningen of terugvorderingen uitlokt bij inkomensafhankelijke regelingen aan beide zijden van de grens. Bovendien legt de uitwisseling van eind oktober 2026[*4*] een

methodologische blinde vlek bloot tussen een interne micro-analyse en een externe macro-audit. Waar de onderzoeker tot driemaal toe blijft verwijzen naar de theoretische aansluitingsplicht bij de Vlaamse Sociale Bescherming op papier, toont de systeemanalyse van buitenaf aan dat het Vlaamse overheidsportaal buitenlandse inwoners standaard als 'in principe niet mogelijk' categoriseert en na emigratie elke geautomatiseerde kennisgeving staakt, waardoor de theoretische wetgeving op een uitvoeringsarchitectuur botst die op uitsluiting is ingesteld.

Om deze academische cocon van binnenuit te doorbreken, is op 29 oktober 2026 een gerichte dialoog geopend met tien Europese denkers, biocybernetici, technologie-ethici en systeemonderzoekers die opereren vanuit een extern observatieperspectief buiten de gevestigde ambtelijke kaders. Deze overdracht legt de kern van de co-dialoog voor: de koppeling tussen de administratieve leemte van het Vester-arrest en de biocybernetica van Frederic Vester, gecombineerd met de methodologie waarin de menselijke intuïtie en patroonherkenning worden versterkt door AI om de gesloten achttiende-eeuwse machinerie integraal te radiograferen.*5*

Aansluitend is op dezelfde dag een gerichte academische transmissie verzonden naar vooraanstaande hoogleraren en onderzoekers in het staats- en bestuursrecht, de grondwettelijke wetgevingsevaluatie en de psychoanalytische cultuurkritiek aan universiteiten in Nederland en België.*6* Deze lijn van de audit confronteert de academische discipline met de mechanische toepassing van wetgeving die wortelt in de jaren zeventig van de vorige eeuw: regelingen die ontworpen zijn voor een homogene, nationale industriële samenleving en die in de huidige grensoverschrijdende context structurele uitsluiting en administratieve ontmenselijking produceren. Door de fysieke breuk van de grensarbeider via een mens-AI co-dialoog te spiegelen aan de theorie van de wetgevingsstaat, wordt het academische veld uitgedaagd om voorbij de ambtelijke loketregels te kijken en de institutionele architectuur zelve ter discussie te stellen.

In opvolging hiervan is op 30 oktober 2026 een gerichte overdracht voorbereid aan een internationaal filosoof en sociaal wetenschapper gespecialiseerd in beleidsevaluatie en basisinkomens.*7* Deze interactie adresseert direct de '8-punten-paradox': het mechanisme waarbij een zwaar medisch gehandicapte grensarbeider door een koud rekensysteem op 8 punten wordt vastgepind (één punt onder de fiscale drempel van 9 punten), terwijl een grensoverschrijdende uitkering een armoedeval activeert. De audit confronteert de wetenschap met het feit dat theoretische beleidsconcepten op lokaal niveau door gebrekkige uitvoeringssystemen worden geperverteerd.

Wanneer alle contacten met universiteiten, rechtsfilosofen en onderzoeksplatformen over Europa heen naast elkaar worden gelegd, tekent zich een fundamenteel sociologisch patroon af. Niet alleen de uitvoerende overheid is opgedeeld in gesloten silo's; ook de hedendaagse wetenschap en denktanks zijn op precies dezelfde manier verkaveld. De jurist bestudeert één specifiek wetsartikel binnen het nationale recht, de bestuurskundige kijkt naar één binnenlands uitvoeringsorgaan, en de onderzoeksinstelling bakent haar mandaat strikt af tot de eigen landsgrens of discipline. Zodra een empirische audit tweeenzestig organisaties, medische biologie, fiscaliteit, sociale

zekerheid en Europese IT-infrastructuren als één samenhangend geheel op tafel legt, treedt bij de academische wereld dezelfde verlamming op als aan het loket. Het probleem is niet dat de denkers de weeffout niet zien; het probleem is dat een hypergespecialiseerde wetenschap geen gereedschap meer heeft om het geheel te behandelen. Daarmee bewijst de observatielaag dat de fragmentatie van de westerse verzorgingsstaat geen toevallige uitvoeringsfout is, maar de directe weerspiegeling van een cultuur waarin elke discipline haar eigen koker bewaakt terwijl niemand nog verantwoordelijkheid draagt voor de samenhang.

Tussen 4 en 8 november 2026 wordt deze externe observatieroute voltooid door de integrale Systeem-Audit en de drie wetgevende bouwstenen over te dragen aan vijftien strategische maatschappelijke en institutionele sleutelgroepen binnen en buiten Europa. Deze kennisgeving omvat achtereenvolgens de staatshoofden en regeringsleiders van de vier historische familiewortels uit het dossier, het voorzitterschap en de bevoegde commissies van de Europese instellingen, de speciale rapporteurs van de Verenigde Naties en de Raad van Europa, koninklijke en maatschappelijke stichtingen, grensoverschrijdende haven- en industriebesturen, de raden van bestuur van de regionale en academische ziekenhuizen in de grensstreek, morele en levensbeschouwelijke koepels, transnationale handels- en minderhedenorganisaties en internationale burgerrechtenwaakhonden. De daaropvolgende inhoudelijke reacties — waaronder een collegiale doorgeleiding binnen het Britse Hogerhuis, de interne verspreiding door een Nederlandse digitale burgerrechtenorganisatie en vijftien formele ontvangstregistraties van regeringskanselarijen, adviesraden en zorgbesturen — verankeren het rapport definitief als een openbaar maatschappelijk referentiedossier. Op 5 november 2026 wordt deze academische wisselwerking verder bevestigd wanneer een hoogleraar bestuursrecht en algoritmische ketenbesluitvorming aan de Radboud Universiteit de ernst en omvang van het gedocumenteerde systeemfalen erkent, de bereidheid uitspreekt tot nader overleg en de onderzoeker gericht verwijst naar de directie van Stichting Kafkabrigade. Op 10 november 2026 erkent ook de wetenschappelijke communicatiedienst van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) expliciet dat het dossier een zorgwekkend structureel probleem aankaart, onder verwijzing naar haar strikt adviserende onderzoeksopdracht zonder handhavende bevoegdheid.

1 Verordening (EG) nr. 883/2004 (inclusief Bijlage X inzake bijzondere niet op premie- of bijdragebetaling berustende prestaties).

2 Artikel 7, lid 2 van Verordening (EU) nr. 492/2011 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Unie.

3 Waaronder het Schumacker-arrest (C-279/93, 90%-norm), het arrest-Hendrix (C-385/17) en het arrest-Chefquet.

4 Drievoudige e-mailwisseling van 26-10-2026 met de onafhankelijke onderzoeker over de Vlaamse Sociale Bescherming (Gmail-ID's: 1a179acf878918fe [inkomend], 1a17a11d4c6d6e3b [uitgaand] en 1a17a53fc2651c6a [uitgaand]).

5 Transdisciplinaire dialoog-transmissie van 29-10-2026 in vier talen aan tien Europese systeemonderzoekers, rechtsfilosofen en cybernetici (grensarbeid.org).

6 Gerichte transmissie van 29-10-2026 aan hoogleraren staatsrecht, grondwettelijke wetgevingsevaluatie en klinische psychologie/psychoanalyse in Nederland en België

(Gmail-ID's: 1a186821749e0502, 1a187ab0b847248a, 1a187aac4687ecb1, 1a187aa9fce20eab; bounce bij emeritus hoogleraar klinische psychologie na evaluatie van eerdere pogingen in mei 2026 definitief afgesloten wegens ontbreken van constructieve resonantie).

7 Voorbereiding van gerichte overdrachten d.d. 30-10-2026 aan een internationaal filosoof en sociaal wetenschapper (8-punten-paradox en armoedeval), een jonge econoom en onderzoeker (micro-leed versus falende datastromen) en de academische leerstoel van een vooraanstaand emeritus hoogleraar Europees recht en rechtssociologie te Berlijn en Bremen inzake het 'sociale deficit' van de Unie, bezien door het prisma van biocyberneticus Frederic Vester en het arrest Maria Vester (HvJ EU C-134/18) (Verzonden op 30-10-2026, Gmail-ID's: 1a18b2f843b547c8, 1a18b2eb8f62b348, 1a18b2e692a5ded2; remediëringszendingen 1a18b3b9f915275a en 1a18b3bb86a1ee6b; remediëringszending 1a18b69b52019c4b aan de onderzoeksdirectie van laboratorium GATE).

MEDIA & PUBLIEKE INTELLECTUELEN

De Vluchtige Resonantie van Schande

Wanneer de juridische en politieke wegen afgesloten zijn, is de publieke opinie vaak het laatste redmiddel. De nationale pers, onderzoeksjournalisten en publieke columnisten hebben een natuurlijke interesse in verhalen over burgers die vermorzeld worden door falende geautomatiseerde systemen en weigerende instanties. De complexiteit en de brute onrechtvaardigheid van dit grensoverschrijdende dossier vormen een perfecte casus voor maatschappelijke verontwaardiging.

De impact van media-aandacht is echter buitengewoon vluchtig. Een vlijmscherp artikel of een kritische column genereert kortstondige reputatieschade voor de betrokken instanties, wat soms kan leiden tot een plotselinge, geforceerde "coulanceregeling" voor dit ene, specifieke dossier om de PR-crisis te smoren. Het lost echter de onderliggende architectuurfout niet op.

Belangrijker nog: geautomatiseerde systemen en geautomatiseerde beslisbomen in de kelders van ministeries lezen geen kranten. Zij trekken zich niets aan van opiniestukken. Zodra de nieuwscyclus twaalf uur later opschuift naar het volgende schandaal, verdwijnt de maatschappelijke druk. De frontoffice-medewerkers keren terug naar hun geprogrammeerde protocollen, de binaire uitsluitingen in de systemen blijven onaangeroerd, en de volgende grensarbeider valt exact in hetzelfde, nu geruisloze, gat.

In oktober 2026 is daarom gekozen voor een fundamenteel andere benadering: het Spiegeleffect. In plaats van een individueel casusverhaal voor te leggen aan een vluchtige nieuwscyclus, is een gecoördineerde open-source audit (grensarbeid.org) overgedragen aan nationale en internationale onderzoeksredacties in vier landen. Niet om een incidentele uitzondering af te dwingen, maar om de journalistiek te voorzien van een integrale empirische dataset over de 62 betrokken instanties en de geconstateerde EESSI-nulmeting.

Op 30 oktober 2026 is deze mediastrategie uitgebreid naar de grensregio van de Ardennen en Luik via een gerichte overdracht aan een onafhankelijke onderzoeksjournalist en een fotojournalist.[*1*] Zij onderzoeken en documenteren de rauwe realiteit van de grensperiferie en de administratieve onzichtbaarheid van kwetsbare burgers. De confrontatie toont het fysieke contrast: een burger die met amputaties en blindheid 700 gram papieren bewijsstukken over de grens moet dragen omdat het verplichte Europese netwerk (EESSI) in achttien maanden nul berichten heeft uitgewisseld.

Op macroniveau legt de wisselwerking met redacties en publieke denkers een tweede maatschappelijke blinde vlek bloot. De moderne publieke ruimte is ingericht op twee uitersten: óf het emotionele verhaal van een individueel slachtoffer dat medelijden oproept, óf de abstracte politieke opinie zonder onderliggende systeemdata. Een burger die weigert in de slachtofferrol te stappen en in plaats daarvan met behulp van kunstmatige intelligentie een koel, forensisch en sluitend bewijsdossier van het hele staatsapparaat

overhandigt, past in geen van beide formats. De stilte die daarop volgt is geen onwil, maar handelingsverlegenheid: de spiegel is zo compleet dat het klassieke commentaar tekortschiet.

1 Gerichte overdrachten d.d. 30-10-2026 aan een onderzoeksjournalist en fotojournalist in de provincie Luxemburg en Luik, alsmede aan de redactie van een toonaangevend regionaal dagblad in Emilia-Romagna (Il Resto del Carlino) en parlementaire voorvechters van grensarbeidersrechten inzake de Legge 104 (Verzonden op 30-10-2026, Gmail-ID's: 1a18b2f4a1cd6bf7, 1a18b2ee94a489f6).